

आयकर_ऐन_२०५८

English title: Income Tax Act, 2002

आयकर ऐन, २०५८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति। २०५८ । १२ । १९ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति। २०६३ । ०६ । २८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ४. आर्थिक ऐन, २०७५ २०७५ । ०३ । ३२ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ६. आर्थिक ऐन, २०७६ २०७६ । ०३ । ३० । ७. आर्थिक ऐन, २०७७ २०७७ । ०३ । १५ । ८. आर्थिक ऐन, २०७८ २०७८ । ०६ । १३ । ९. आर्थिक ऐन, २०७९ २०७९ । ०३ । ३१ । १०. आर्थिक ऐन, २०८० २०८० । ०३ । ३१ । ११. आर्थिक ऐन, २०८१ २०८१ । ०४ । ०१ । १२. आर्थिक ऐन, २०८२ २०८२ । ०३ । ३० । २०५८ सालको ऐन नं. २२ । आयकर सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: मुलुकको आर्थिक विकासको लागि राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई राजस्व परिचालनलाई अभिवृद्धि गर्न आयकर सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद - १ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, वस्तुतः र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "आयकर ऐन, २०५८" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर लागु हुनेछ र नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाहिर जहाँसुकै बसेको भए पनि बासिन्दा व्यक्तिलाई समेत लागु हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अग्रिम कर कटौती गर्ने व्यक्ती" भन्नाले रोजगारी, लगानी प्रतफल, सेवा शुल्क तथा ठेक्का वा करार समेतको भुक्तानी गर्दा परिच्छेद-१७ बमोजिम अग्रिम कर कटौती गर्ने कर्तव्य भएको व्यक्ती समझनु पर्छ । (ख) "अधिकृत" भन्नाले विभागमा रहने दफा ७२ मा उल्लेख भए बमोजिमका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक, प्रमुख कर प्रशासक, निदेशक, प्रमुख कर अधिकृत, कर अधिकृत तथा अन्य अधिकृत समझनु पर्छ । (ग) "अन्तिम रुपमा कर कटौती हुने भुक्तानी" भन्नाले दफा ९२ मा उल्लेख भए बमोजिम लाभांश, भाडा, लाभ, ब्याज तथा गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई गरिएको कर कटौती हुनुपर्ने भुक्तानी समझनु पर्छ । (घ) "अवकाश कोष" भन्नाले निकायको हितधिकारी प्राकृतिक व्यक्ती वा नजिको आश्रितलाई कोषबाट अवकाश भुक्तानी प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि अवकाश योगदान रकम स्वीकार गर्ने र सो रकम लगानी गर्ने उद्देश्यले मात्र स्थापना भएको निकाय समझनु पर्छ । (ङ) "अवकाश भुक्तानी" भन्नाले देहायका व्यक्तिलाई दइने भुक्तानी समझनु पर्छ:- । (१) प्राकृतिक व्यक्तिलाई अवकाश लएको अवस्थामा नजिलाई दइने भुक्तानी, वा । (२) प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु भएको अवस्थामा नजिको आश्रितलाई दइने भुक्तानी । (च) "अवकाश योगदान रकम" भन्नाले अवकाश भुक्तानीको व्यवस्था वा सोको भविष्यमा गरिने व्यवस्थाको लागि अवकाश कोषमा गरिएको भुक्तानी समझनु पर्छ । (छ) "असक्षम व्यक्ती" भन्नाले शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारणले आफ्नो व्यवहार गर्न सक्षम नभएको व्यक्ती समझनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

(ज) "आय" भन्नाले कुनै व्यक्तिलाई रोजगारी, व्यवसाय, लगानी वा आकस्मिक लाभबाट प्राप्त गरेको आय समझनु पर्छ र सो शब्दले यस ऐन बमोजिम गणना गरिएको सो आयको कुल रकमलाई समेत जनाउँछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ज१) "आकस्मिक लाभ" भन्नाले चट्टा, उपहार, पुरस्कार, बक्सिस, जितौरी वा अन्य कुनै पनि आकस्मिक रूपमा प्राप्त हुने लाभ समझनु पर्छ । (झ) "आय वर्ष" भन्नाले कुनै सालको श्रावण एक गते देखि अर्को सालको आषाढ मसान्तसम्मको अवधि समझनु पर्छ । (ञ) "उपहार" भन्नाले कुनै प्रतफल बनिाको भुक्तानी वा प्रतफल सहितको भुक्तानी भएमा प्रतफलको बजार मूल्यभन्दा भुक्तानीको बजार मूल्य बढी भएमा बढी भएको हदसम्मको भुक्तानी समझनु पर्छ । (ट) "ऋण दायित्व" भन्नाले ऋण दाबी सरहको दायित्व समझनु पर्छ । (ठ) "ऋण दाबी" भन्नाले कुनै एक व्यक्तिलाई अर्को व्यक्तीबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने अधिकार समझनु पर्छ र सो शब्दले कुनै एक व्यक्तिलाई अर्को व्यक्तिलाई दिएको रकम फर्ति लानि अधिकार, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जम्मा भएको निक्षेप, लानिपर्ने रकम, ऋणपत्र, वनिमियपत्र, बण्ड, वार्षिक वृत्ति अन्तर्गतको अधिकार, वित्तीय पट्टा र कसिताबन्दी बकि्रीबाट रकम प्राप्त गर्ने अधिकार समेतलाई जनाउँछ । (ड) "कम्पनी" भन्नाले प्रचलित कम्पनी कानून बमोजिम संस्थापित कम्पनी समझनु पर्छ र कर प्रयोजनको लागि देहायका संस्थाहरु समेतलाई कम्पनी सरह व्यवहार गरिन्छ:- । (१) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित सङ्गठित संस्था, । (२) कुनै असङ्गठित सङ्घ, समिति, संस्था वा समाज वा दर्ता गरिएका वा नगरिएका एकलौटी फर्म र साझेदारी बाहेकको व्यक्तीहरुको समूह वा ट्रस्ट, । (३) बीस वा सोभन्दा बढी साझेदारहरु भई प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भए वा नभएको साझेदारी फर्म, अवकाश कोष, सहकारी संस्था, युनिट ट्रस्ट, संयुक्त उद्यम, । (४) विदेशी कम्पनी, । (५) महानिर्देशकले तोकेको अन्य कुनै विदेशी संस्था । (ढ) "कर" भन्नाले यस ऐन बमोजिम लागू कर समझनु पर्छ र सो शब्दले देहाय बमोजिमका भुक्तानीलाई समेत जनाउँछ:- । (१) कर बक्यौता रहेको व्यक्तिको सम्पत्तिको सम्बन्धमा दाबी र ललाम बकि्री बापत विभागले गरेका दफा १०४ को उपदफा (८) को खण्ड (क) मा उल्लिखित खर्चहरु, । आर्थिक ऐन, २०७५

द्वारा संशोधित । (२) अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्ती वा कर कट्टी हुने व्यक्तिले दफा ९० बमोजमि बुझाउनुपर्ने रकम वा कसिताबन्दीमा दाखलिा गर्ने व्यक्तिले दफा ९४ बमोजमि बुझाउनुपर्ने रकम वा अग्रमि कर दाखलिा गर्नुपर्ने व्यक्तिले दफा ९५क. बमोजमि बुझाउनुपर्ने रकम वा दफा ९९, १०० र १०१ बमोजमि कर नर्धारण भएअनुसार बुझाउनुपर्ने रकम, । (३) दफा १०७ को उपदफा (२), दफा १०८ को उपदफा (३) वा (४), दफा १०९ को उपदफा (१) र दफा ११० को उपदफा (१) बमोजमि तेस्रो पक्षको कर दायित्वको सम्बन्धमा वभिगलाई बुझाउनुपर्ने रकम, । (४) शुल्क तथा ब्याज बापत बुझाउनुपर्ने परचिछेद-२२ बमोजमिको रकम, र ।

(५) वभिगले आदेश दिए बमोजमि दाखलिा गर्नुपर्ने दफा १२९ बमोजमिको जरविाना रकम । (ण) "कर कट्टी हुने व्यक्ती" भन्नाले रोजगारी, लगानी प्रतफिल, सेवा शुल्क तथा ठेक्का वा करार समेतको भुक्तानी गर्दा परचिछेद-१७ बमोजमि कर कट्टी गरी भुक्तानी प्राप्त गर्ने वा भुक्तानी प्राप्त गर्ने अधिकार भएको व्यक्ती समझनु पर्छ । (त) "कर नर्धारण" भन्नाले यस ऐन बमोजमि गरिने कर नर्धारण समझनु पर्छ र सो शब्दले दफा १२२ बमोजमि गरिएको शुल्क तथा ब्याजको नर्धारण समेतलाई जनाउँछ । तर यस शब्दले दफा १०१ बमोजमि संशोधित कर नर्धारणले प्रतस्थिापन गरेको साबकिको कर नर्धारणलाई जनाउने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (त१) "कारोबार" भन्नाले कुनै आय वर्षको रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि दफा ७, ८ वा ९ बमोजमि समावेश गरिने जम्मा रकम बराबरको कारोबार समझनु पर्छ । (थ) "गैरबासनिदा व्यक्ती" भन्नाले बासनिदा व्यक्ती बाहेकको व्यक्ती समझनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (द) "गैर व्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति" भन्नाले देहायका सम्पत्ति बाहेकका जग्गा, भवन तथा कुनै नकियमा रहेको हति वा सुरक्षण समझनु पर्छ:- । (१) व्यावसायिक सम्पत्ति, हासयोग्य सम्पत्ति वा व्यापारिक मौज्दात, । (२) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको नमिन अवस्थाको नजिी भवन:- । (क) अवचिछिनि दश वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि सिवामित्वमा रहेको, र । (ख) त्यस्तो व्यक्तिले अवचिछिनि वा पटक पटक गरी कुल दश वर्ष वा दश वर्षभन्दा बढी बसोबास गरेको, । स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि "नजिी भवन" भन्नाले भवन, भवनले ओगटेको जग्गा र सो भवनले ओगटेको क्षेत्रफल बराबरको थप जग्गा वा एक रोपनी जग्गामध्ये जुन घटी हुन्छ त्यसलाई समझनु पर्छ । (३) कुनै हतिधिकारीको अवकाश कोषमा रहेको हति, । (४) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको दश लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा नसिर्ग गरेको जग्गा, घरजग्गा तथा नजिी भवन वा । (५) तीन पुस्ताभित्र भएको खरदि, बकिरी बाहेक अन्य कसिमिले हस्तान्तरण गरी नसिर्ग गरेको सम्पत्ति । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधित । (ध) "छुट पाउने संस्था" भन्नाले देहायका नकिय समझनु पर्छ:- । (१) कर छुट पाउने संस्थाको रूपमा वभिगमा दर्ता भएका देहाय बमोजमिका नकिय:- । (क) नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सार्वजनिक प्रकृतिका सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक वा परोपकारी संस्था, । (ख) सदस्यहरूले लाभ नलनि गरी सामाजिक वा खेलकूद सम्बन्धी सुविधा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले गठन भएका अव्यवसायी (एमेच्योर) खेलकूद संस्था, । (२) नरिवाचन आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दल, । तर छुट पाउने संस्थाको उद्देश्यअनुसार कार्य सम्पन्न हुँदा वा कुनै व्यक्तीद्वारा त्यस्तो संस्थालाई प्रदान गरिएका सम्पत्ति वा सेवा बापतको कुनै भुक्तानी गर्दा बाहेक त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति र त्यस्तो संस्थाले प्राप्त गरेको रकमबाट कुनै व्यक्तिलाई कुनै फाइदा पुर्‍याएको भए त्यस्तो संस्थालाई यस खण्ड बमोजमि कर छुट हुने छैन ।

(न) "ट्रस्ट" भन्नाले ट्रस्टीले सम्पत्ति धारण गर्ने प्रबन्ध समझनु पर्छ । तर यस शब्दले साझेदारी, सङ्गठित संस्था वा खण्ड (ड) को उपखण्ड (३) बमोजमि उल्लिखित संस्थालाई जनाउने छैन । (प) "ट्रस्टी" भन्नाले एकलै वा अन्य प्राकृतिक व्यक्ती, गुठी वा अन्य सङ्गठित संस्थासँग माली संयुक्त रूपमा सम्पत्ति अमानतको रूपमा राख्ने प्राकृतिक व्यक्ती, गुठी वा अन्य सङ्गठित संस्था समझनु पर्छ र सो शब्दले देहायको व्यक्ती समेतलाई जनाउँछ:- । (१) मृतक व्यक्तिको जायजेथाको सञ्चालनकर्ता वा प्रशासक, । (२) लक्विडिटर, प्रापक वा ट्रस्टी, । (३) नजिी वा आधिकारिक हैसियतमा असक्षम व्यक्तिको सम्पत्तिको संरक्षक, नरिदेशन, नयिन्त्रण वा व्यवस्थापन गर्ने कुनै व्यक्ती, । (४) नजिी प्रतष्ठिठान वा यस्तै प्रतष्ठिठान अन्तर्गत सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने कुनै व्यक्ती, र । (५) उपखण्ड (१), (२), (३) र (४) मा उल्लिखित व्यक्ती सहको जस्तै स्थितिमा रहेको अन्य कुनै व्यक्ती । (फ) "दीर्घकालीन करार" भन्नाले करारको बहाली अवधि बाह्र महिनाभन्दा बढी भएको दफा २६ बमोजमिको करार समझनु पर्छ । (ब) "नातेदार" भन्नाले प्राकृतिक व्यक्तिको पति, पत्नी, छोरा, छोरी (धर्मपुत्र, धर्मपुत्री समेत), बाबु, आमा, बाजे, बज्यै, दाजु, भाइ, भाउजू, बुहारी, दादी बहनी, सासू ससुरा, साला, जेठान, साली, जेठी सासू, काका, काकी, भतजिा, भतजिी, नाति र नातिनी समझनु पर्छ । (भ) "नकिय (इन्टर्टी)" भन्नाले देहायका संस्था वा सङ्गठन समझनु पर्छ:- । (१) साझेदारी, ट्रस्ट वा कम्पनी, । आर्थिक ऐन, २०६२ द्वारा झकिएको । (२) जलिला समन्वय समिति, । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (३) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह, । (४) कुनै विदेशी सरकार वा सो सरकार अन्तर्गतका प्रान्तीय वा स्थानीय सरकार वा कुनै सन्धद्वारा स्थापना भएको सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन, वा । (५) आफू बासनिदा भएको मुलुकमा अवस्थित नरहेको आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । उपखण्ड (१), (२), (३) र (४) मा उल्लेख भएको संस्था वा सङ्गठनको स्थायी संस्थापन । (म) "नकियमा रहेको हति" भन्नाले कुनै नकियको आय वा पूँजी प्राप्त गर्ने सांख्यिक (कन्ट्रिजेन्ट) अधिकार समेतको अधिकार समझनु पर्छ । (य) "नसिर्ग (डिस्पोजल)" भन्नाले दफा ४० मा उल्लेख भए बमोजमि कुनै सम्पत्ति वा दायित्वको

बकिरी वा हस्तान्तरण समेतको नसिर्ग सम्झनु पर्छ । (२) "नहिती स्वामति" भन्नाले देहायको स्वामति सम्झनु पर्छ:- । (१) कुनै नकियको सम्बन्धमा कुनै प्राकृतिक व्यक्ति वा प्राकृतिक व्यक्तिको हति नरहेको नकियाले सो नकियमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा एक वा बढी मध्यस्थ नकियहरूद्वारा राखेको हतिका आधारमा सर्जित स्वामति, वा । (२) कुनै नकियको स्वामति रहेको सम्पत्तिको सम्बन्धमा सो नकियमा नहिती स्वामति रहेका व्यक्तिहरूको स्वामतिको समानुपातको आधारमा निर्धारण भएको सम्पत्तिको स्वामति । (ल) "पट्टा" भन्नाले कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको नगदी सम्पत्ति बाहेकको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने अस्थायी अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले इजाजतपत्र, भाडा सम्झौता, छनौट, रोयल्टी सम्झौता वा बहालवालाको हक समेतलाई जनाउँछ ।

(व) "प्राकृतिक व्यक्ति" भन्नाले प्राकृतिक व्यक्ति विशेष सम्झनु पर्छ र यस ऐनको प्रयोजनको लागि सो शब्दले दर्ता भई वा नभई प्राकृतिक व्यक्तिको स्वामतिमा रहेको एकलौटी फर्म तथा एउटै प्राकृतिक व्यक्तिको रूपमा मानिने गरी दफा ५० बमोजमि छनौट भएको दम्पती समेतलाई जनाउँछ । (श) "प्राकृतिक स्रोत बापतको भुक्तानी" भन्नाले देहायको कुनै भुक्तानीको रकम सम्झनु पर्छ:- । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१) जमनिबाट पानी, खनजि पदार्थ वा अन्य जीवति वा नरिजीव स्रोत निकाल्ने अधिकार प्राप्त गरे बापतको भुक्तानी, वा । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (२) जमनिबाट समग्र वा आंशिक रूपमा निकालिएको प्राकृतिक स्रोत र खनजि पदार्थको जीवति वा नरिजीव स्रोतको परिमाण वा मूल्यका आधारबाट गणना गरिएको रकम । (ष) "बजार मूल्य" भन्नाले कुनै सम्पत्ति वा सेवाका सम्बन्धमा असम्बन्धित व्यक्तिहरू बीच सामान्य बजार व्यवहारको सलिसलामा सेवा वा सम्पत्तिको सामान्य कारोबार मूल्य सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (स) "भाडा" भन्नाले घर बहाल समेतका मूल सम्पत्तिको बहाल तथा पट्टा अन्तर्गत गरिएका प्रिमियम लगायतका सबै भुक्तानी सम्झनु पर्छ । तर यस शब्दले प्राकृतिक स्रोत बापत भएको भुक्तानी वा एकलौटी फर्म बाहेकको प्राकृतिक व्यक्तिले घर बहाल बापत प्राप्त गरेको रकमलाई जनाउने छैन । (ह) "भुक्तानी" भन्नाले देहायको काम कारबाही सम्झनु पर्छ:- । (१) कुनै एक व्यक्तिको रकम वा सम्पत्ति अर्को व्यक्तिको नाउँमा र कुनै अर्को व्यक्तिको दायित्व सो व्यक्तिको नाउँमा हस्तान्तरण भएमा, । (२) कुनै एक व्यक्तिलाई सर्जित सम्पत्ति सो सम्पत्तिको सर्जिनापछि अर्को व्यक्तिको स्वामतिमा भएमा वा कुनै एक व्यक्तिको दायित्वको भार अर्को व्यक्तिले वहन गरेमा, । (३) एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सेवा प्रदान गरेमा, । (४) कुनै एक व्यक्तिको स्वामतिमा रहेको सम्पत्ति अर्को व्यक्तिले प्रयोग गरेमा वा प्रयोगका लागि उपलब्ध भएमा । (कष) "मुनाफाको वितरण" भन्नाले मुनाफाको पूँजीकरण समेत दफा ५३ बमोजमि भएको कुनै नकियको मुनाफाको वितरण सम्झनु पर्छ । (त्र) "यूनिट ट्रस्ट" भन्नाले कम्तीमा बीसजना व्यक्तिहरूको लाभको लागि ट्रस्टीले सम्पत्ति धारण गर्ने व्यवस्था भई आय वा पूँजीमा सहभागी हुन पाउने व्यक्तिहरूको अधिकारलाई धारण गरेको इकाईहरूको सङ्ख्याद्वारा निर्धारित आधारमा विभाजन हुने व्यवस्था गरिएको ट्रस्ट सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । (त्र१) योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानी" भन्नाले प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा समावेश भई सो मध्येबाट स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा गरिएको रकम र सो रकममा वृद्धि भएको रकम समेतको भुक्तानी सम्झनु पर्छ । (जज) "रोजगारी" भन्नाले कुनै पनकिसिमिको वगित, वर्तमान वा भावी रोजगारी सम्झनु पर्छ । (कक) "रोयल्टी" भन्नाले अमूल्य सम्पत्तिको पट्टा अन्तर्गत गरिएको कुनै भुक्तानी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायका उद्देश्यका लागि गरिने कुनै भुक्तानी समेतलाई जनाउँछ:- ।

(१) प्रतिलिपि अधिकार, पेटेन्ट, डिजाइन, मोडेल, योजना, गोप्य सूत्र वा प्रक्रिया वा ट्रेडमार्कको प्रयोग वा प्रयोग गर्ने अधिकार राख्ने, । (२) प्रवधिको ज्ञान प्रदान गर्ने, । (३) चलचित्रजन्य फलिम, भडियो टेप, ध्वनी रेकर्डिङ वा कुनै अन्य यस्तै माध्यमको प्रयोग वा प्रयोग गर्ने अधिकार र औद्योगिक, व्यापारिक वा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वैज्ञानिक अनुभव प्रयोग गर्ने वा प्रदान गर्ने, । (४) उपखण्ड (१), (२) वा (३) बमोजमिका कुरामा सहायक हुने कसिमिले कुनै सहयोग प्रदान गर्ने, वा । (५) उपखण्ड (१), (२), (३) वा (४) बमोजमिका कुराका सम्बन्धमा पूर्ण वा आंशिक बन्देज मान्ने । तर यस शब्दले प्राकृतिक स्रोत बापतको भुक्तानीलाई जनाउने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (कख) "लगानी" भन्नाले देहाय बमोजमि बाहेक एक वा एकभन्दा बढी सम्पत्ति धारण गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति लगानी गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ:- । (१) सम्पत्तिमा स्वामति राख्ने व्यक्तिबाट नजिी प्रयोगमा ल्याइएको सम्पत्ति राख्ने कार्य, । (२) रोजगारी वा व्यवसाय । तर गैर व्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति राख्ने कार्य लगानी मानिन्छ । (कग) "लगानी बीमा" भन्नाले देहायका कुनै बीमा सम्झनु पर्छ:- । (१) बीमति व्यक्ति वा बीमति व्यक्तिको सम्बद्ध व्यक्तिको मृत्यु सम्बन्धी घटनाका हकमा गरिएको बीमा, । (२) बीमति व्यक्ति वा नजिको सम्बद्ध व्यक्तिको व्यक्तिगत चोटपटक वा कुनै खास तवरमा असक्षम हुने घटना सम्बन्धी बीमा, । तर बीमाको बीमा सम्झौता कम्तीमा पाँच वर्षसम्म बहाल रहने वा बहालीको समय सीमा नभएको र करारमा उल्लिखित विशेष परिस्थितिहरूमा बाहेक पाँच वर्षको अवधि भुक्तानी हुनु अगावै बीमकबाट अन्त्य गर्न नसकिने गरी गरिएको हुनु पर्नेछ । (३) कुनै रकम वा शर्द्धखलाबद्ध रकमहरू भविष्यमा बीमतिलाई भुक्तानी हुने गरी गरिएको बीमा, । (४) उपखण्ड (१), (२), वा (३) अन्तर्गतका बीमाको पुनर्बीमा, र । (५) उपखण्ड (४) मा उल्लिखित पुनर्बीमाको पुनर्बीमा । (कघ) "लाभांश" भन्नाले नकियबाट हुने वितरण सम्झनु पर्छ । (कङ) "बासनिदा व्यक्ति" भन्नाले कुनै आय वर्षका सम्बन्धमा देहायका व्यक्ति सम्झनु पर्छ:- । (१) प्राकृतिक

व्यक्तिको सम्बन्धमा, । (क) सामान्य बसोबासको स्थान नेपालमा रहेको, । (ख) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । अवसिर्छनि ३६५ दनिको अवधमा १८३ दनि वा सोभन्दा बढी नेपालमा रहेको, वा । (ग) नेपाल सरकारबाट आय वर्षको कुनै समयमा वदिशमा खटाइएको । (२) साझेदारी फर्म, । (३) ट्रष्टको सम्बन्धमा त्यस्तो ट्रष्ट जुन, - । (क) नेपालमा स्थापना भएको, । (ख) ट्रष्टको ट्रष्टी आय वर्षमा बासनिदा व्यक्त भएको, आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । वा, । (ग) ट्रष्टलाई आय वर्षमा बासनिदा व्यक्त वा नजि संलग्न भएको व्यक्तहरूको समूहले प्रत्यक्ष वा एक वा बढी मध्यस्थ निकाय (इन्टरपोज्ड इन्टिटी) हरूको माध्यमद्वारा नियन्त्रण गरेको । (४) कम्पनीको सम्बन्धमा त्यस्तो कम्पनी जुन, - । (क) नेपालको कानून अन्तर्गत संस्थापित भएको, आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । वा, ।

(ख) कुनै आय वर्षमा नेपालमा सो कम्पनीको व्यवस्थापन प्रभावकारी रहेको । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (४क) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार, । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (५) गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला समन्वय समिति, । (६) कुनै वदिशी सरकार वा सो सरकार अन्तर्गतका प्रान्तीय आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । वा स्थानीय सरकारको त्यस्तो निकायको सम्बन्धमा जुन, - । (क) नेपालको कानून अन्तर्गत स्थापित भएको, वा । (ख) कुनै आय वर्षमा नेपालमा त्यस्तो निकायको व्यवस्थापन प्रभावकारी रहेको । (७) कुनै सन्धिसमझौता अन्तर्गत स्थापित संस्था वा निकाय, र । (८) गैरबासनिदा व्यक्तिको नेपालमा रहेको वदिशी स्थायी संस्थापन । (कच) "व्यक्ति" भन्नाले प्राकृतिक व्यक्ति वा निकाय सम्झनु पर्छ । (कछ) "व्यवस्थापक" भन्नाले कुनै निकायको व्यवस्थापकीय नरिण्यहरू गर्ने काममा संलग्न हुने व्यक्तिसमझनु पर्छ र सो शब्दले कुनै ट्रष्टको ट्रष्टी र वदिशी स्थायी संस्थापनमा स्वामित्व भएको व्यक्तिसमेतलाई जनाउँछ । (कज) "व्यवसाय" भन्नाले कुनै पनप्रकारको उद्योग, व्यापार, पेशा वा यस्तै अन्य प्रकृतिका व्यावसायिक कारोबार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तै प्रकारका वगित, वर्तमान वा भावी व्यवसायहरूलाई समेत जनाउँछ । तर यस शब्दले रोजगारीलाई जनाउने छैन । (कझ) "ब्याज" भन्नाले देहायका भुक्तानी वा लाभ सम्झनु पर्छ:- । (१) साँवा बाहेक ऋण दायित्व अन्तर्गतको भुक्तानी, । (२) छुट, आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ऋण दायित्व अन्तर्गतको छुट, प्रमियिम, अदलबदल भुक्तानी वा त्यस्तै भुक्तानीको माध्यमबाट प्राप्त गरिएको लाभ, र । (३) वार्षिक वृत्ति वा कसिताबन्दी बकिरी अन्तर्गत सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तबाट वा वत्तीय पट्टा अन्तर्गत कुनै सम्पत्तिको प्रयोग बापत कुनै व्यक्तलाई गरिने भुक्तानीमध्ये ब्याजको रुपमा लडिने दफा ३२ बमोजमिका रकमहरू । (कज) "व्यापारिक मौज्दात" भन्नाले कुनै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको नजिद्वारा सञ्चालित नयिमति व्यवसायको क्रममा बकिरी आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । गरिने सम्पत्ति, कार्य प्रगतमा रहेको सम्पत्ति र सम्पत्तिमा समावष्टि हुने सामग्रीहरूको मौज्दात सम्झनु पर्छ । तर यस शब्दले वदिशी मुद्रामा रहेको सम्पत्तिलाई जनाउने छैन । (कट) "व्यावसायिक सम्पत्ति" भन्नाले कुनै व्यवसायमा प्रयोग गरिएको कुनै सम्पत्तिसमझनु पर्छ । तर यस शब्दले व्यापारिक मौज्दात वा व्यवसायको ह्रासयोग्य सम्पत्तिलाई जनाउने छैन । (कठ) "वतिरण" भन्नाले दफा ५३ मा उल्लेख भए बमोजमि कुनै निकायबाट हुने वतिरण सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (कठ१) "वदियुतीय माध्यम" भन्नाले कम्प्युटर, फ्याक्स, इमेल, इन्टरनेट, वदियुतीय क्यास मेशनि, फसिकल प्रन्टिटर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वभागले तोकेका अन्य स्वीकृत माध्यमलाई समेत जनाउँछ ।

(कड) "वदिश पठाएको आय" भन्नाले गैरबासनिदा व्यक्तिको नेपालस्थिति दफा ६८ बमोजमिको वदिशी स्थायी संस्थापनले वदिश पठाउनुपर्ने आय बैङ्क मार्फत वदिश पठाएको वा अन्य कुनै पनतिरकाले भुक्तानी गरेको रकम सम्झनु पर्छ । (कढ) "वदिशी आयकर" भन्नाले कुनै वदिशी मुलुकले लगाएको दफा ६९ को उपदफा (८) मा उल्लिखित वदिशी आयकर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै वदिशी मुलुकले लगाएको अन्तमि रुपमा कट्टी हुने कर समेतलाई जनाउँछ । (कण) "वदिशी स्थायी संस्थापन" भन्नाले खण्ड (भ) को आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । उपखण्ड (५) बमोजमिको निकाय सम्झनु पर्छ । (कत) "वभाग" भन्नाले आन्तरिक राजस्व वभाग सम्झनु पर्छ । (कथ) "वैदेशिक मुद्रामा रहेको सम्पत्ति" भन्नाले नेपाली रुपैयाँ बाहेक अन्य वदिशी मुद्रामा रहेको सम्पत्तिसमझनु पर्छ । (कद) "स्थायी संस्थापन" भन्नाले कुनै व्यक्तिले पूर्ण वा आंशिक रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्थान सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायका स्थान समेतलाई जनाउँछ:- । (१) व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सामान्य क्रममा स्वतन्त्र हैसियतले कार्य गर्ने साधारण एजेन्ट बाहेक कुनै एजेन्ट मार्फत कुनै व्यक्तिले पूर्ण वा आंशिक रुपमा व्यवसाय गर्ने स्थान, । (२) कुनै व्यक्तिको मुख्य उपकरण वा मुख्य मेशिनी रहेको वा प्रयोग गरेको वा जडान गरेको स्थान, । (३) कुनै बाह्र महिनाको अवधमा एकै पटक वा पटक पटक गरी नब्बे दनिभन्दा बढी कुनै व्यक्तिले कर्मचारी मार्फत वा अन्य प्रकारले प्रावधिक, व्यावसायिक वा परामर्श सेवा प्रदान गरेको कुनै देशको एक वा एकभन्दा बढी स्थान, वा । (४) कुनै व्यक्तिले नब्बे दनि वा सोभन्दा बढी समयसम्म नरिमाण गर्ने, जडान गर्ने वा स्थापना गर्ने आयोजनामा संलग्न रहेको स्थान तथा सो आयोजनाको सुपरविक्षण सम्बन्धी क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेको स्थान । आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा झिकिएको । (५) । (कध) "सम्पत्ति" भन्नाले कुनै पनकिसिमिको मूत वा अमूत सम्पत्तिसमझनु पर्छ र सो शब्दले मुद्रा, ख्याति, प्रवधिज्ञान, जायजेथा, कुनै व्यक्तिको वदिशी शाखामा रहेको स्वामित्व वा हति, आम्दानी गर्ने वा भवषियमा आम्दानी प्राप्त गर्ने अधिकार र कुनै त्यस्तो सम्पत्तिको कुनै भाग समेतलाई जनाउँछ । (कन) "सम्बद्ध व्यक्ति" भन्नाले एक अर्को व्यक्तिको मनसाय अनुसार काम गर्ने

एक वा एकभन्दा बढी व्यक्ती वा त्यस्ता व्यक्तीहरूको समूह सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायका व्यक्तीहरू समेतलाई जनाउँछ:- । (१) प्राकृतिक व्यक्ती र सो व्यक्तीको नातेदार वा कुनै व्यक्ती वा सो व्यक्तीको साझेदार, । (२) वदेशी स्थायी संस्थापन र सो संस्थापनमा स्वामित्व भएको व्यक्ती, र । (३) कुनै नकिया आफै वा आफूसँग सम्बन्धित अन्य व्यक्ती वा सहयोगी नकिया वा त्यस्ता सहयोगी नकियासँग सम्बन्धित अन्य कुनै व्यक्ती वा नकियासँग मल्लैर कुनै नकियाको आय, पूँजी वा मताधिकारको पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हिस्सा नयिन्तर्ण गर्ने वा सोबाट फाइदा प्राप्त गर्ने नकिया ।

तर देहायका व्यक्तीसम्बद्ध व्यक्ती हुने छैनन्:- । (१) कर्मचारी, । (२) विभागले सम्बद्ध व्यक्ती होइन भनी तोकेको व्यक्ती । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (कन१) "समायोजित करयोग्य आय" भन्नाले कुनै व्यक्तीको कुनै आय वर्षको कर योग्य आयको गणना गर्दा दफा १२ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा थप । , १२क, १२ख र १२ग बमोजमि कुनै रकम नघटाई तथा दफा १४ को उपदफा (२), दफा १७ वा १८ बमोजमि कट्टी नगरी गणना गरिएको करयोग्य आय सम्झनु पर्छ । (कप) "साझेदारी" भन्नाले बीसजनाभन्दा कम साझेदार भई प्रचलित कानून बमोजमि दर्ता भए वा नभएको फर्म सम्झनु पर्छ । तर यस शब्दले दर्ता भएको वा नभएको एकलौटी फर्म वा संयुक्त उद्यमलाई जनाउने छैन । (कफ) "सामान्य बीमा" भन्नाले लगानी बीमा बाहेकका बीमा सम्झनु पर्छ । (कब) "सामान्य ब्याज दर" भन्नाले वार्षिक पन्ध्र प्रतिशतको ब्याजको दर सम्झनु पर्छ । (कभ) "स्वीकृत अवकाश कोष" भन्नाले दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजमि विभागबाट स्वीकृत प्राप्त गरेको अवकाश कोष सम्झनु पर्छ । (कम) "सेवा शुल्क" भन्नाले कुनै व्यक्तीले उपलब्ध गराएको सेवा बापत नजिलाई बजार मूल्य अनुसार भुक्तानी गरिएको कुनै शुल्क सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा झकिएको । बैठक भत्ता, व्यवस्थापन शुल्क वा प्रावधिक सेवा शुल्कलाई समेत जनाउँछ । (कय) "शेयरवाला" भन्नाले कुनै कम्पनीको हितधिकारी व्यक्ती सम्झनु पर्छ । (कर) "ह्रासयोग्य सम्पत्ति" भन्नाले कुनै व्यवसाय वा लगानीमा आय आर्जनको लागि प्रयोग गरिएका टुटफुट, पुरानो हुँदै गएको वा समय व्यतीत हुँदै गएको कारणबाट मूल्यमा ह्रास हुने सम्पत्ति सम्झनु पर्छ । तर यस शब्दले व्यापारिक मौज्जातलाई जनाउने छैन । (कल) "हितधिकारी" भन्नाले आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । कुनै नकियामा खण्ड (म) बमोजमिको हित भएको व्यक्ती सम्झनु पर्छ । (कव) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरूमा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । करको आधार । ३. कर लगाउने: देहायका प्रत्येक व्यक्तीलाई प्रत्येक आय वर्षमा यस ऐन बमोजमि कर लगाई असुल उपर गरिन्छ:- । (क) कुनै आय वर्षमा कर योग्य आय भएको व्यक्ती, । (ख) दफा ६८ को उपदफा (३) र (४) बमोजमि कुनै आय वर्षको आय वदेशमा पठाउने गैरबासिन्दा व्यक्तीको नेपालमा अवस्थिति वदेशी स्थायी संस्थापन, र । (ग) कुनै आय वर्षमा अन्तमि रुपमा कर कट्टी भई भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्ती । ३क. । ४. करको गणना र करको दर: आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१) कुनै आय वर्षका लागि दफा ३ मा उल्लिखित कुनै व्यक्तीले दाखिला गर्नुपर्ने करको रकम सो दफाको खण्ड (क), (ख) र (ग) मा उल्लिखित कुनै एक वा एकभन्दा बढी व्यक्तीको हैसियतले सो व्यक्तीले दाखिला गर्नुपर्ने करको जम्मा रकम बराबर हुनेछ । (२) दफा ३ को खण्ड (क) बमोजमिको कुनै व्यक्तीले दाखिला गर्नुपर्ने करको गणना गर्दा सो आय वर्षका लागि सो व्यक्तीको करयोग्य आयमा अनुसूची-१ मा उल्लिखित सम्बन्धित दरहु लगाई गणना गर्नुपर्नेछ । यसरी करको गणना गर्दा दफा ५१ वा ७१ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप ।

वा दुवै दफा बमोजमि सो व्यक्तीले दाबी गरेको कुनै कर मलिन गर्न पाउने रकम कटाई गणना गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका सबै अवस्थाहरू पूरा गरेका दफा ३ को खण्ड (क) बमोजमिको बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तीले दाखिला गर्नुपर्ने कर त्यस्ता बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तीलाई सो आय वर्षमा रोजगारदाताबाट दिएको भुक्तानीबाट दफा ८७ बमोजमि कट्टी भएको कर रकमको जम्मा रकम बराबर हुनेछ:- । (क) सो आय वर्षको आयमा नेपालमा स्रोत भएको कुनै रोजगारीको आय मात्र समावेश भएको, । (ख) सो आय वर्षमा सबै रोजगारदाता बासिन्दा व्यक्ती भएको र एक पटकमा एउटा मात्र रोजगारदाता भएको, र । (ग) रोजगारदाताले भुक्तानी गरेको औषधी उपचार खर्च बापतको कर मलिन र रोजगारदाताले नै भुक्तानी गरिएको अवकाश योगदान मात्र घटाउन दाबी गरेको तथा दफा १२ बमोजमि चन्दा बापत खर्च घटाउन दाबी नगरेको । (४) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका सबै अवस्थाहरू पूरा गरेका दफा ३ को खण्ड (क) बमोजमिको बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तीले कुनै आय वर्षमा दाखिला गर्नुपर्ने कर अनुसूची-१ को दफा १ को उपदफा (७) मा उल्लिखित रकम बराबर हुनेछ:- । (क) सो आय वर्षमा सो व्यक्तीको नेपालमा स्रोत भएको व्यवसायबाट प्राप्त आयमात्र भएको, । (७क) औषधी उपचार खर्च बापत दफा ५१ बमोजमि तथा अग्रमि करकट्टी बापत दफा ९३ बमोजमि कर मलिन गर्न दाबी नगरेको, । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधित । (ख) व्यवसायबाट प्राप्त करयोग्य आय तीन लाख रुपैयाँसम्म र व्यवसायको कारोबार तीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, । (ग) आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा झकिएको । (घ) आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा झकिएको । (७४क) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्था पूरा गरेका दफा ३ को खण्ड (क) बमोजमिको बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तीले कुनै आय वर्षमा कारोबारको आधारमा दाखिला गर्नुपर्ने कर अनुसूची-१ को दफा १ को उपदफा (१७) मा तोकिएको दरअनुसार गणना गरिएको रकम बराबर हुनेछ:- । (क) सो आय वर्षमा सो व्यक्तीको नेपालमा स्रोत भएको व्यवसायबाट प्राप्त आयमात्र भएको, । आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । (ख) व्यवसायबाट प्राप्त करयोग्य आय दश लाख रुपैयाँसम्म र

व्यवसायको कारोबार तीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । एक करोड रुपैयाँसम्म भएको, । (ग) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । (घ) चकित्सक, इन्जिनियर, लेखा परीक्षक, कानून व्यवसायी, खेलाडी, कलाकार, परामर्शदाता लगायतका प्राकृतिक व्यक्तिले प्रदान गर्ने परामर्श तथा वशिषज्ज्ञ सेवा बापतको आय नभएको । आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । (४ख) "उपदफा (४) र (४क)" मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो व्यक्तिले सो आय वर्षमा यो व्यवस्था लागू हुने गरी छनौट गरेको हुनु पर्नेछ । (५) दफा ३ को खण्ड (ख) बमोजिमको वदिशी स्थायी संस्थापनले दाखला गर्नुपर्ने गरेको गणना गर्दा त्यस्तो संस्थापनले सो आय वर्षमा वदिश पठाएको आयमा अनुसूची-१ को दफा २ को उपदफा (६) मा उल्लेखित दर लगाई गणना गर्नुपर्नेछ ।

(६) दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमको व्यक्तिले दाखला गर्नुपर्ने कर सो व्यक्तिले सो आय वर्षमा प्राप्त गरेको अन्तमि रुपमा कर कट्टी हुने प्रत्येक भुक्तानीको रकममा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दफा ८७, ८८, ८८क. र ८९ मा उल्लेखित दर लगाई गणना गरिएको जम्मा रकम बराबर हुनेछ । ५. करयोग्य आय र आयका शीर्षकहरूको वर्गीकरण: कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षको करयोग्य आय सो वर्षमा देहायका प्रत्येक आयका शीर्षकहरूको निर्धारणयोग्य आयको कुल जम्मा रकमबाट आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । दफा १२, १२क., १२ख., १२ग., ६३ वा यी सबै बमोजिम कुनै दाबी गरेको रकम भए सो रकम घटाई गणना गरिएको रकम बराबर हुनेछ:- । (क) व्यवसाय, । (ख) रोजगारी, आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ग) लगानी, र । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (घ) आकस्मिक लाभ । ६. निर्धारण योग्य आय: यस ऐनको अधिनमा रही कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा कुनै रोजगारी, व्यवसाय, लगानी वा आकस्मिक लाभबाट भएको देहायका आयलाई निर्धारण योग्य आय मानिनेछ:- । (क) बासनिदा व्यक्तिको आयको स्रोत जहाँसुकै भएपनि त्यस्तो व्यक्तिको रोजगारी, व्यवसाय, लगानी वा आकस्मिक लाभबाट भएको आय, र । (ख) गैर-बासनिदा व्यक्तिको आयको स्रोत नेपालमा भएको रोजगारी, व्यवसाय, लगानी वा आकस्मिक लाभबाट भएको आय । तर निर्धारणयोग्य आयमा दफा ११ वा ६४ वा दुवै दफा बमोजिम कर छुट दिएको कुनै पनऱाय समावेश हुने छैन । परिच्छेद-३ । आयको गणना । ७. व्यवसायबाट भएको आयको गणना: (१) कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसाय सञ्चालनबाट भएको मुनाफा र लाभहरू सो व्यक्तिको सो व्यवसायको सो वर्षको आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । आय हुनेछ । (२) कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा व्यवसाय सञ्चालनबाट भएको मुनाफा र लाभको गणना गर्दा सो व्यक्तिले सो वर्षभित्र प्राप्त गरेका देहायका रकमहरू समावेश गरी गणना गर्नुपर्नेछ:- । (क) सेवा शुल्क, । (ख) व्यापारिक मौज्दातको नसिर्गबाट प्राप्त रकम, । (ग) परिच्छेद-८ बमोजिम गणना गरिएको कुनै व्यक्तिको व्यावसायिक सम्पत्ति वा व्यावसायिक दायित्वको नसिर्गबाट प्राप्त खुद लाभ, । (घ) व्यवसायको ह्रासयोग्य सम्पत्तिको नसिर्गबाट अनुसूची-२ को दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम प्राप्त गरेको मानिने रकम, । (ङ) व्यवसायका सम्बन्धमा कुनै व्यक्तबाट प्राप्त गरेको उपहार, । (च) व्यवसाय सञ्चालनको सम्बन्धमा कुनै प्रतबिन्ध स्वीकार गरे बापत प्राप्त गरेको रकम, । (छ) कुनै व्यक्तिले प्राप्त गरेको रकम लगानीबाट हुने आयमा समावेश हुने प्रकृतिको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो व्यवसायसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित भई प्राप्त गरेको रकम, र । (ज) परिच्छेद-६ वा ७ वा दफा ५६ वा ६० बमोजिम समावेश गर्नुपर्ने अन्य रकमहरू । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १०, ५४ र ६९ बमोजिम छुट पाउने रकम र अन्तमि रुपमा कर कट्टी हुने भुक्तानीहरू व्यवसाय सञ्चालनबाट भएको मुनाफा र लाभको गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्ने छैन ।

८. रोजगारीबाट भएको आयको गणना: (१) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा रोजगारीबाट प्राप्त गरेको पारिश्रमिक सो वर्षमा सो व्यक्तिको रोजगारीको आय मानी गणना गर्नुपर्नेछ । (२) रोजगारदाताबाट कुनै आय वर्षमा प्राकृतिक व्यक्तिलाई दिएको देहायका भुक्तानीहरू त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्तिको सो आय वर्षको रोजगारीबाट प्राप्त पारिश्रमिक गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्नेछ:- । (क) ज्याला, तलब, बढि बापतको रकम, अतिरिक्त समय काम गरे बापतको रकम, शुल्क, कमशिन, पुरस्कार, उपहार, बोनस र अन्य सुविधाहरू बापतको भुक्तानी, । (ख) महँगी भत्ता, जीवन निर्वाह खर्च, भाडा, मनोरञ्जन वा यातायात भत्ता बापतको रकम लगायत कुनै पनऱव्यक्तिगत भत्ता भुक्तानी, । (ग) नजि वा नजिको सम्बन्ध व्यक्तिले व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि गरेको खर्चको फछ्ख्यौट वा सोधभरना बापत प्राप्त गरिएको भुक्तानी, । (घ) रोजगारीका कुनै शर्तमा सहमत जिनाए बापत गरिएका भुक्तानी, । (ङ) रोजगारीको अन्त्य, नोक्सानी वा अनविर्य अवकाश बापत गरिएका भुक्तानी, । (च) अवकाश भुक्तानी र रोजगारदाताले सो कर्मचारीको लागि अवकाश कोषमा जम्मा गरेको रकम समेतका अवकाश योगदान, । (छ) रोजगारीका सम्बन्धमा गरिएका अन्य भुक्तानी, र । (ज) परिच्छेद-६ वा ७ बमोजिम समावेश गर्नुपर्ने अन्य रकमहरू । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले रोजगारीबाट प्राप्त गरेको पारिश्रमिकको गणना गर्दा देहायका कुराहरू समावेश गर्नुपर्ने छैन:- । (क) दफा १० बमोजिम छुट पाउने रकम र अन्तमि रुपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी, । (ख) समान शर्तमा सबै कर्मचारीलाई उपलब्ध हुने गरी रोजगारदाताबाट कार्यस्थलमा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइएका खाना तथा खाजा, । (ग) कुनै कर्मचारीले गरेको देहायका खर्चको फछ्ख्यौट वा सोधभरना:- । (१) सो खर्चले रोजगारदाताको व्यवसाय प्रयोजन पूरा गरेमा, वा । (२) प्राकृतिक व्यक्तिको व्यवसाय वा लगानीबाट हुने आयको गणनामा छुट भएको वा छुट हुने खर्च । (घ) हिसाब कतिब राख्न अव्यावहारिक वा प्रशासनिक रुपले कठिन हुने तोकिए बमोजिमको साना रकमको

भुक्तानी । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "भुक्तानी" भन्नाले देहाय बमोजमि भएको भुक्तानी समझनु पर्छः- । (क) रोजगारदाताबाट भएको, । (ख) रोजगारदाताको सम्बद्ध व्यक्तबाट भएको, र । (ग) रोजगारदाता वा नजिको सम्बद्ध व्यक्तसँग भएको समझौता अनुसारको कुनै तेस्रो व्यक्तबाट भएको । ९. लगानीबाट भएको आयको गणनाः (१) कुनै व्यक्तले कुनै आय वर्षमा लगानीबाट गरेको मुनाफा र लाभहरु सो व्यक्तको सो लगानीको सो वर्षको आय आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । हुनेछ । (२) कुनै व्यक्तले कुनै आय वर्षमा लगानी गरे बापत गरेको मुनाफा र लाभको गणना गर्दा सो व्यक्तले सो वर्षमा प्राप्त गरेका देहायका रकमहरु समावेश गर्नु पर्नेछः- ।

(क) सो लगानीबाट प्राप्त लाभांश, ब्याज, प्राकृतिक स्रोत बापतको भुक्तानी, भाडा, रोयल्टी, लगानी बीमाबाट प्राप्त लाभ, दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजमि स्वीकृत प्राप्त नगरेको अवकाश कोषको हतिबाट प्राप्त लाभ वा स्वीकृत अवकाश कोषबाट गरिएको अवकाश भुक्तानी, । (ख) परिच्छेद-८ बमोजमि गणना गरिएको सो व्यक्तको सो लगानीको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको नसिर्गबाट प्राप्त खुद लाभ, । (ग) सो व्यक्तले गरेको लगानीको ह्रासयोग्य सम्पत्ति नसिर्ग गर्दा अनुसूची-२ को दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजमि ह्रासयोग्य सम्पत्तिको समूहमा भएका सम्पत्तिको लागि गरिएको खर्चहरु (आउटगोइङ्गस) सहितको बाँकी मूल्यभन्दा प्राप्त हुने आमदानीहरु (इनकमइङ्गस) बढी भएमा सो बढी भएजति रकम, । (घ) लगानीका सम्बन्धमा सो व्यक्तले प्राप्त गरेको उपहार, । (ङ) सो लगानीका सम्बन्धमा गरिएको अवकाश भुक्तानी र सो व्यक्तको लागि अवकाश कोषमा जम्मा गरिएको रकम समेतको अवकाश योगदान, । (च) लगानीका सम्बन्धमा कुनै प्रतबन्ध स्वीकार गरे बापत प्राप्त गरिएका रकमहरु, र । (छ) परिच्छेद-६ वा ७ वा दफा ५६ बमोजमि समावेश गर्नुपर्ने अन्य रकमहरु । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तले लगानीबाट प्राप्त गर्ने मुनाफा तथा लाभको गणना गर्दा देहायका कुराहरु समावेश गरिने छैनन्ः- । (क) दफा १०, ५४ र ६९ बमोजमि छुट पाउने रकम र अन्तमि रुपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी, र । (ख) सो व्यक्तले रोजगारी वा व्यवसायबाट आर्जन गर्ने आयको गणना गर्दा समावेश गरिने रकम । परिच्छेद-४ । छुट हुने रकमहरु र अन्य छुटहरु । १०. छुट हुने रकमहरुः देहायका रकमहरुमा कर छुट हुनेछः- । (क) नेपाल सरकार र कुनै विदेशी राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको बीचमा भएको द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सन्धि वा समझौतामा उल्लेख भए बमोजमि कर छुटको सुविधा पाउने कुनै व्यक्तले प्राप्त गरेको कर छुटको रकम, । (ख) विदेशी राष्ट्रको सरकारी सेवामा रोजगारी गरे बापत कुनै प्राकृतिक व्यक्तले प्राप्त गरेको रकम, । तर, । (१) सो व्यक्तरोजगारी गरेको कारणले मात्र बासनिदा वा गैरबासनिदा भएको हुनु पर्नेछ, र । (२) सो राष्ट्रको सरकारी कोषबाट त्यस्ता रकमहरु भुक्तानी गरिएको हुनु पर्नेछ । (ग) नेपालको नागरिक नभएको खण्ड (ख) बमोजमिको प्राकृतिक व्यक्त वा नजिको नकिटस्थ परिवारको सदस्यले विदेशी राष्ट्रको सरकारी कोषबाट प्राप्त गरेका रकम, । (घ) कर तर्जुमा नपर्ने शर्तमा नेपाल सरकारको सेवामा नियुक्त भएका गैर नेपाली नागरिकले प्राप्त गरेको रकम, । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ङ) नेपाल सरकार, आर्थिक ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट सामाजिक सुरक्षाको रुपमा दानि सबै प्रकारका भत्ता, । (च) दफा ७, ८ वा ९ बमोजमि आयको गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्ने रकम बाहेक उपहार, इच्छापत्र, अपुताली वा छात्रवृत्तिको रुपमा प्राप्त रकमहरु, । (छ) छुट पाउने संस्थाले देहाय बापत प्राप्त गरेको रकमः- । (१) चन्दा, उपहार, ।

(२) दफा २ को खण्ड (घ) बमोजमिको छुट पाउने संस्थालाई प्रतफल प्राप्त गर्ने वा प्रतफलको आस नगरी त्यस्तो संस्थाको कार्यसँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित अन्य योगदानहरु, वा । (३) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । (ज) विदेशी राष्ट्रको सेना वा प्रहरी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकले सो राष्ट्रको सरकारी कोषबाट प्राप्त गरेको नवित्तभरण बापतको रकम । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (झ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको जुनसुकै प्रकारको आय, । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ञ) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप आर्जन गरेको रकम । आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा झकिएको । (ट) । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । (ठ) नेपाल धतिपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) ले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप आर्जन गरेको रकम, । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । (ड) आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । नेपाल सरकारसँग भएको समझदारीपत्रको आधारमा नाफा नकमाउने वा वितरण नगर्ने उद्देश्यले स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको शैक्षिक संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप आर्जन गरेको रकम । ११. व्यावसायिक छुट तथा सुविधाहरुः (१) कुनै फर्म, कम्पनी, साझेदारी तथा सङ्गठित संस्थाको रुपमा दर्ता गरी कृषिव्यवसाय गरी प्राप्त गरेको आयमा र भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को खण्ड (घ) र (ङ) मा उल्लेख भए बमोजमिको जग्गामा कृषिव्यवसायबाट प्राप्त भएको बाहेक अन्य कृषिआम्दानीमा कर लाग्ने छैन । आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । तर कुनै फर्म, कम्पनी, साझेदारी तथा सङ्गठित संस्थाको रुपमा दर्ता भई कृषि व्यवसाय तरकारीलाई डिहाइड्रेड गर्ने व्यवसाय वा कोल्डस्टोर व्यवसाय सञ्चालन गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा पचास प्रतिशत कर छुट हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (२) सहकारी ऐन, २०७४ बमोजमि दर्ता भई सञ्चालन भएको कृषि वा वन पैदावारमा आधारित रेशम खेती तथा रेशम उत्पादन, फलफूल खेती, उत्पादन तथा फलफूल प्रशोधन, पशुपालन, डेरी उद्योग, कुखुरापालन, मत्स्यपालन, चिया खेती तथा प्रशोधन, कफी खेती तथा प्रशोधन, जडबुटी खेती तथा प्रशोधन, तरकारीका बीउ बजिन उत्पादन, मौरीपालन, मह उत्पादन, रबर खेती, कबुलियितविन, एग्रोफ्रेष्टी आदिव्यावसायिक

वन सम्बन्धी व्यवसायहरु जस्ता कृषि तथा वनजन्य उद्योगहरु, तरकारी भण्डारका लागि स्थापित शीत भण्डार, कृषि सम्बन्धी बीउ बजिन, पशु आहारा, दाना, कीटनाशक औषधि, मल तथा कृषि औजार (यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने बाहेक) को कारोबार गर्ने सहकारी संस्था तथा गाउँपालिकाको क्षेत्रमा सञ्चालित आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा इकिएको । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । सहकारी संस्था वा संघको आयमा कर लाग्ने छैन । यस्तो संस्था वा संघले वितरण गरेको लाभांशमा समेत कर लाग्ने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप ।

(२क) गाउँपालिकाको क्षेत्रमा सञ्चालित लघु वित्त संस्था, ग्रामीण विकास बैङ्क, हुलाक बचत बैङ्क र उपदफा (२) बमोजमिका सहकारीमा जम्मा गरेको नक्षेपबाट आर्जित वार्षिक पच्चीस हजार रुपैयाँसम्मको ब्याज आयमा कर लाग्ने छैन । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (२ख) कुनै आय वर्षमा वर्षभरि पूर्णरूपले सञ्चालनमा रहेको वंशिय उद्योग आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । होटल, रसोर्ट र सूचना प्रवधि उद्योगबाट भएको आयमा लाग्ने करमा देहाय बमोजमि छुट हुनेछः- । (क) बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा तीस प्रतिशतका दरले कर लागेको रहेछ भने सो करमा एक तह्राई, । (ख) नकियको आयमा लाग्ने करमा बीस प्रतिशत, । (ग) आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा इकिएको । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (३) कुनै व्यक्तिलाई कुनै आय वर्षमा वंशिय उद्योग आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । होटल, रसोर्ट र सूचना प्रवधि उद्योगबाट भएको आयमा देहाय बमोजमि कर लगाइनेछः- । (क) एक सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको सो वर्षको आयमा लाग्ने गरेको नब्बे प्रतिशत, तीन सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको सो वर्षको आयमा लाग्ने गरेको असी प्रतिशत, पाँच सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको सो वर्षको आयमा लाग्ने गरेको पचहत्तर प्रतिशत, एक हजार वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको सो वर्षको आयमा लाग्ने गरेको सत्तरी प्रतिशत, । तर, महिला, दलित वा अपाङ्गहरुमध्ये कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशतलाई समेत समावेश गरी एक सय जनाभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको तरिफ गर्ने कर रकममा थप दश प्रतिशत छुट हुने, । (ख) अति अवकिसति, अवकिसति, आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । क्रम वकिसति क्षेत्रहरूमा वंशिय उद्योग सञ्चालन भएको भए त्यस्तो आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार सुरु गरेको । मितिलि दश वर्षसम्म उक्त वर्षहरूको आयमा लाग्ने गरेको क्रमशः दश, बीस र तीस प्रतिशत, । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । तर कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा स्थापित सय भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने वंशिय उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिलि पन्ध्र वर्षसम्म आयकर छुट हुनेछ । (ग) एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सयभन्दा बढीलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । वंशिय उद्योग र पर्यटन उद्योग (क्यासिनो बाहेक) लाई कारोबार सुरु गरेको मितिलि पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने गरेको पचास प्रतिशत, । तर हाल सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता उद्योगले कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत जडति क्षमता वृद्धि गरी आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित ।

दुई अर्ब रुपैयाँ पूँजी पुर्खाई तीन सयभन्दा बढीलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेमा त्यसरी क्षमता वृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने गरेको पचास प्रतिशत । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ७(३क) वंशिय आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगको आयमा लाग्ने आयकर र त्यस्ता उद्योगले वितरण गर्ने लाभांशमा लाग्ने करमा देहाय बमोजमि छुट हुनेछः- । (क) हिमाली जिल्ला र नेपाल सरकारले तोकेको पहाडी जिल्लामा रहेको वंशिय आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिलि दश वर्षसम्म लाग्ने आयकरको शत प्रतिशत र त्यसपछिका आय वर्षमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत, । (ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित क्षेत्र बाहेकको अन्य क्षेत्रमा रहेको वंशिय आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिलि पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरको शत प्रतिशत र त्यसपछिका आय वर्षमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत, । (ग) वंशिय आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले वितरण गरेको लाभांशमा लाग्ने गरेको कारोबार सुरु गरेको मितिलि पाँच वर्षसम्म शत प्रतिशत र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत, । (घ) वंशिय आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगका वंशिय लगानीकर्ताले वंशिय प्रवधि वा व्यवस्थापन सेवा शुल्क तथा रोयल्टीबाट आर्जन गरेको आयमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत, । ७(३ख) खनजि, आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्याँस तथा इन्धन अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने कारोबार गर्ने व्यक्तिले सम्वत् २०८० साल चैत्र महिनिसम्म व्यापारिक रूपमा कारोबार सञ्चालन गरेमा कारोबार सञ्चालन गरेको मितिलि पहिलो सात वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउनेछ र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ । ७(३ग) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । प्राणीशास्त्र सम्बन्धी (जुलोजिकल), भूशास्त्र सम्बन्धी (जियोलोजिकल), जीवप्रवधि (बायोटेक) सम्बन्धी पार्क सञ्चालन, प्रवधि पार्क र सूचना प्रवधि पार्कभित्र स्थापित सफ्टवेयर विकास, तथाङ्क प्रशोधन, साइबर क्याफे, डिजिटल म्यापडि सम्बन्धी उद्योगको आयमा लाग्ने गरेको आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । पचहत्तर प्रतिशत छुट हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । ७(३घ) वंशिय व्यक्तिको व्यापारिक कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजमि कर छुट हुनेछः । (क) आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । सम्वत् २०८४ साल चैत्र महिनिसम्म जलवदियुत, सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने वंशिय व्यक्तिको व्यापारिक रुपमा उत्पादन,

प्रसारण वा वितरण सुरु गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्तिले व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो दश वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ । आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधित ।

तर सम्वत् २०८५ साल चैत्र महानासम् वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनेन्सियल क्लोजर) सम्पन्न भएका चालिस मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना र ती आयोजनासँग तादाम्यता (टेन्डम अपरेशन) राखी सञ्चालन गरिने तल्लो तटीय जलविद्युत आयोजनाको हकमा पहिलो पन्ध्र वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको छ वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट पाउने छ । (ख) खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन यो उपदफा प्रारम्भ हुँदा बखत व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ गरिसकेका अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिको हकमा अनुमतपित्र प्राप्त गर्दा बखतको व्यवस्था कायम रहनेछ । ७(३ड) नेपालको स्रोतबाट कुनै आय वर्षमा आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । नरियातबाट भएको आयमा देहाय अनुसार कर छुट हुनेछ:- । (क) बासन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा बीस प्रतिशतको दरले कर लाग्ने रहेछ भने सो करमा पच्चीस प्रतिशत र तीस प्रतिशतका दरले कर लाग्ने रहेछ भने सो करमा पचास प्रतिशत, । (ख) नकियको आयमा लाग्ने करमा बीस प्रतिशत, । आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । (ग) वजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सडि, सफ्टवेयर प्रोग्रामडि, क्लाउड कम्प्युटडि लगायतका सूचना प्रवधिमा आधारित सेवा आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । नरियात गरी सो बापत वदिशी मुद्रा आर्जन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई आर्थिक वर्ष २०८४ । ८५ सम्म वदिशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयको हदसम्म लाग्ने करमा पचास प्रतिशत । आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । ७(३च) कुनै नकियाले देहाय बमोजिमको कार्य गरी सोबाट प्राप्त आयमा व्यापारिक कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले दश वर्षसम्म लाग्ने करमा देहाय बमोजिम छुट हुनेछ:- । (क) ट्राम वा ट्रलबिस सञ्चालन गरेमा चालीस प्रतिशत, । (ख) रोपवे, केबलकार, आकासे पुल निर्माण गरी सञ्चालन गरेमा चालीस प्रतिशत, । (ग) सडक, पुल, सुरङ्ग मार्ग, टनेल, रेल्वे, विमानस्थल निर्माण गरी सञ्चालन गरेमा पचास प्रतिशत । ७(३छ) धतिपत्र बजारमा सूचीकृत भएका उत्पादनमूलक, पर्यटन सेवा, जलविद्युत उत्पादन, वितरण तथा ट्रान्समिसिन गर्ने र दफा ११ को उपदफा (३ग) मा उल्लेख भएका नकियहरूलाई लाग्ने करमा पन्ध्र प्रतिशतले छुट हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । ७(३ज) अतिअवकिसति क्षेत्र र अवकिसति क्षेत्रमा स्थापित फलफूलमा आधारित ब्रान्डी, साइडर एवं वाइन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म क्रमशः चालीस र पच्चीस प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ । ७(३झ) कुनै व्यक्तिले बौद्धिक सम्पत्ति आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । नरियात बापत प्राप्त रोयल्टी आयमा लाग्ने आयकरको दरमा पच्चीस प्रतिशतले छुट हुनेछ । ७(३ञ) कुनै व्यक्तिले बौद्धिक सम्पत्तिको हस्तान्तरणद्वारा बकिरी गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने आयकरको दरमा पचास प्रतिशतले छुट हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ७(३ट) पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई देहाय अनुसार कर छुट हुनेछ:- । (क) एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना भएकालाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ ।

(ख) तीन अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना भएकालाई कारोबार सुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म पूर्ण रूपमा र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ । (ग) पाँच अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना भएकालाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पन्ध्र वर्षसम्म पूर्ण रूपमा छुट हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । ७(३ठ) आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । विशेष उद्योग, सूचना प्रवधि उद्योग र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगले आफ्नो सञ्चालन मुनाफालाई सोही उद्योगको क्षमता वसितारका लागि शेयरमा पूँजीकरण गरेको अवस्थामा त्यस्तो पूँजीकरणमा लाभांश वितरण स्वरुप लाग्ने लाभांश करमा शत प्रतिशत छुट हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा झकिएको । ७(३ड) पचास करोड रूपैयाँ वा सोभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको प्राइभेट कम्पनीको रुपमा सञ्चालनमा रहेको आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । कुनै कम्पनी पब्लिक कम्पनीको रुपमा परिणत भई कारोबार सञ्चालन गरेमा त्यसरी पब्लिक कम्पनीको रुपमा परिणत भएको मतिदिखि तीन वर्षसम्म लाग्ने करमा दश प्रतिशत छुट हुनेछ । तर, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम पब्लिक कम्पनीको रुपमा संस्थापन हुनुपर्ने कम्पनीले यस उपदफा बमोजिमको सुविधा पाउने छैन । ७(३ढ) स्वदेशी चिया उत्पादन र प्रशोधन गर्ने उद्योग, दुग्ध पदार्थको कारोबार गर्ने डेरी उद्योग र कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगले आफ्नो उत्पादन बकिरी गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने आयकरको दरमा पचास प्रतिशतले छुट हुनेछ । ७(३ण) सामुदायिक संस्थाबाट सञ्चालन गरिएका स्वास्थ्य संस्थाको करयोग्य आयमा लाग्ने करमा बीस प्रतिशत छुट हुनेछ । ७(३त) लघु उद्यमलाई व्यवसाय वा कारोबार सुरु गरेको मितिले आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । सात वर्षसम्म लाग्ने आयकर पूर्ण रूपमा छुट हुनेछ । यस्तो लघु उद्यम महिला उद्यमीबाट सञ्चालन भएमा थप आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । तीन वर्ष लाग्ने आयकर पूर्ण रूपमा छुट हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । ७(३थ) कुनै आय वर्षमा कुनै नकियाले सार्वजनिक पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने जस्ता आयोजनाहरू र विद्युत गृह निर्माण, उत्पादन र प्रसारण गरेमा त्यस्तो नकियालाई सो नकियाको करयोग्य आयमा लाग्ने करमा बीस प्रतिशतले छुट हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । ७(३द) औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना वा स्थानान्तरण भई सञ्चालनमा रहेको विशेष उद्योगलाई उत्पादन शुरू भएको मितिले तीन वर्षसम्म लाग्ने करमा पचास प्रतिशत र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म पच्चीस प्रतिशत

छुट हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । ७(३ध) स्वदेशमा उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थ वा सहायक कच्चा पदार्थ विशेष उद्योगलाई बिक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा बीस प्रतिशत छुट हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप ।

(३न) नवप्रवर्तनकारी ज्ञान, सोच, सीप, प्रवृत्ति, व्यवहार र तरिका प्रयोग गरी आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । वार्षिक दश करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने विभागले तोकेको स्टार्ट अप व्यवसायलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत छुट हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । (३प) काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेको कुनै विशेष उद्योग काठमाडौँ उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण भई सञ्चालन भएमा त्यसरी स्थानान्तरण भई सञ्चालन भएको मितिले तीन वर्षसम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत र त्यसपछिको दुई वर्षसम्म पचास प्रतिशत छुट हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । (३फ) वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोग भइसकेका वस्तु मात्र कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग गरी नयाँ वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो तीन वर्षसम्म लाग्ने करको पचास प्रतिशत र त्यस पछिको दुई वर्ष पच्चीस प्रतिशत छुट हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । (३ब) स्वास्थ्य खोप, अक्सिजन ग्यास तथा स्यानीटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उत्पादन सुरु भएको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत र त्यसपछिको दुई वर्षसम्म पचास प्रतिशत छुट हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । (३भ) वदियुतीय सवारी उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्देश्यले संवत् २०८२ साल असार महिनिसम्म स्थापना हुने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने करमा चालीस प्रतिशत छुट हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । (३म) कृषि औजार उत्पादन गर्ने उद्देश्यले संवत् २०८२ साल असार महिनिसम्म स्थापना हुने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत छुट हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । (३य) ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म आयकर छुट हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । (३र) वदियुतीय उर्जाबाट सञ्चालित सवारी साधन चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म आयकर छुट हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । (३ल) औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राम निर्माण वा स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो दश वर्षसम्म पूरै र सो पश्चात पाँच वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ । (४) कुनै व्यक्तिले यस दफा बमोजमि बेग्लाबेग्लै कर छुट सुविधा पाउने कारोबार गरेको रहेछ भने त्यस्तो सुविधा लिन आयको गणना गर्दा छुट्टाछुट्टै व्यक्तिले सो आय प्राप्त गरेको सरह मानी आय गणना गर्नु पर्नेछ । (५) एउटै आयको सम्बन्धमा यस दफा बमोजमि एकभन्दा बढी छुट पाउन सक्ने अवस्था भएको व्यक्तिले आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । उपदफा (२ख) बमोजमिको सुविधाको अतिरिक्त आफूले रोजेको कुनै एउटा छुट मात्र पाउनेछ ।

(६) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफाको खण्ड (ख) बमोजमिको उद्योग सञ्चालन गर्न प्रयोग भएका सम्पत्तिहरू साविकमा अन्य व्यक्तिले सोही किसिमको उद्योग सञ्चालन गर्न प्रयोग गरेको भए सो उपदफाको समयको सीमाको गणना गर्दा त्यसरी प्रयोग भएको अवधिलाई समेत गणना गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि, - । (क) "कृषि व्यवसाय" भन्नाले सार्वजनिक वा नजिी जमनिबाट बालीनाली उत्पादन गर्ने वा जमनि प्रयोग गर्ने मोहीबाट कुत वा बाली प्राप्त गर्ने व्यवसाय सम्झनु पर्छ । (ख) "अतिविकसिति", "अविकसिति" र "कमविकसिति क्षेत्र" भन्नाले आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को अनुसूची-१० मा उल्लिखित क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ग) "विशेष उद्योग" भन्नाले चुरोट, बडि, सगार, खानेसुरति, खैनी, गुट्खा, पान मसला, मुख्य कच्चा पदार्थ सुरति भएको सोही प्रकृतिका अन्य उत्पादनहरू, मदारी, बयिर तथा यस्तै प्रकारका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग बाहेक आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा १७ को उपदफा (२) मा वर्गीकरण गरिएका उत्पादनमूलक, कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योग र खनजि उद्योग सम्झनु पर्छ । (घ) "लघु उद्यम" भन्नाले आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा वर्गीकरण गरिएको लघु उद्यम सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । (ङ) "सूचना प्रवृत्ति उद्योग" भन्नाले टेक्नोलोजी पार्क, सूचना प्रवृत्ति पार्क, बायोटेक पार्क, सफ्टवेयर विकास, तथ्याङ्क प्रशोधन, डिजिटल म्यापिङ, बजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, डाटा माइनिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ सम्बन्धी उद्योग सम्झनु पर्छ । (७) उपदफा (३क) र (३ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सोही उपदफाहरूमा उल्लिखित उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोग भएको सम्पत्ति साविकमा अन्य व्यक्तिले सोही किसिमको वा अन्य किसिमको उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोग गरेको पुरानो सम्पत्ति भए सो उपदफाहरू बमोजमिको सुविधा प्राप्त हुने छैन । ११क. पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा लाग्ने कर: पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकार र कुनै व्यक्तिका बीच कुनै सम्झौता भएमा त्यस्तो सम्झौता गर्दा वखत कायम रहेको ऐनले व्यवस्था गरेको करका सुविधाहरू त्यस्तो पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले सम्झौता अवधिभर उपभोग गर्न पाउनेछ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा खारेज । ११ख. । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा झकिएको । ११ग. । १२. कर छुट पाएका संस्थाहरूलाई दिएको चन्दा उपहार: (१) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा आफ्नो करयोग्य आय गणना गर्दा यस दफाको प्रयोजनको लागि विभागबाट स्वीकृत प्राप्त कर छुट पाउने संस्थालाई चन्दा उपहार दिएको रकम घटाउने दाबी गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन उक्त उपदफा बमोजमि कुनै आय वर्षमा घटाउन पाउने खर्च एक लाख रुपैयाँ वा त्यस्तो व्यक्तिको उक्त वर्षको समायोजित करयोग्य आयको पाँच प्रतिशतमध्ये जुन घटी हुन्छ त्योभन्दा बढी हुने छैन । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कुनै खास अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको कुनै कार्यको लागि कुनै व्यक्तिले खर्च गरेको वा चन्दा दिएको रकम सो व्यक्तिको आय निर्धारण गर्दा खर्च बापत पूर्ण वा आंशिक रुपमा कट्टी गर्न पाउने गरी तोक्न सक्नेछ । १२क. सम्पदा संरक्षण र खेलकूदको विकासमा गरेको खर्च: कुनै कम्पनीले कुनै आय वर्षमा वंशभागको पूर्व स्वीकृत लिई नेपालभित्र रहेका प्राचीन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा संवर्धन गर्ने वा खेलकूदको सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यमा गरेको खर्चमध्ये दश लाख रुपैयाँसम्मको रकम वा निर्धारण योग्य आयको दश प्रतिशतले हुने रकममध्ये जुन घटी हुन्छ त्यस्तो रकम आफ्नो उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन दाबी गर्न सक्नेछ । १२ख. प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको खर्च: कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । १२ग. स्टार्ट अप व्यवसायलाई दिएको बीउ पुँजी: कुनै व्यक्तिले सम्बद्ध व्यक्तिलाई बाहेकका बढीमा पाँच वटा स्टार्ट अप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय एक लाख रुपैयाँसम्मको बीउ पुँजी अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउनेछ । परिच्छेद-५ । कट्टी हुने रकमहरु । १३. सामान्य कट्टी: कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधिनमा रही कारोबारसँग सम्बन्धित देहायका खर्चहरु कट्टी गर्न पाउनेछ:- । (क) सो आय वर्षमा भएका, । (ख) सो व्यक्तिलाई भएको, र । (ग) व्यवसाय वा लगानीबाट आय आर्जन हुने कार्यमा भएका । १४. ब्याज कट्टी: (१) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आयको गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सो व्यक्तिको आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । व्यवसाय वा लगानीबाट आय आर्जन हुने कार्यका लागि सिरिजना भएको देहायको ऋण दायित्व अन्तर्गत सो वर्षमा लागेका सबै ब्याज कट्टी गर्न पाउनेछ:- । (क) कुनै रकम ऋण लिए बापत सो ऋण दायित्व सिरिजना भएकोमा सो रकम सोही वर्ष प्रयोग गरिएको वा सो वर्षमा प्रयोग गरिएका कुनै सम्पत्ति खरिद गर्न प्रयोग गरिएको, वा । (ख) अन्य कुनै अवस्थामा सो ऋण दायित्व सिरिजना हुन गएको । (ग) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन किन छुट पाउने संस्थाद्वारा नयिन्त्रित बासनिदा नकियाले कुनै आय वर्षमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नयिन्त्रण गर्ने व्यक्तिलाई सम्बद्ध व्यक्तिलाई ब्याज भुक्तानी गरेमा उपदफा (१) बमोजमि कट्टी गर्न पाउने त्यस्तो ब्याज रकम देहायका रकमहरुको जम्माभन्दा बढी हुने छैन:- । (क) सो नकियाको करयोग्य आयको गणनामा समावेश गरिने सो वर्षमा प्राप्त गरेको सबै ब्याज रकम, र । (ख) सो नकियाबाट प्राप्त गरिएको कुनै ब्याज समावेश नगरी वा सो नकियाबाट बुझाइएको कुनै ब्याज कट्टी नगरी गणना गरिएको सो नकियाको सो वर्षको आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । समायोजित करयोग्य आय पचास प्रतिशत रकम । (३) उपदफा (२) बमोजमि कट्टी गर्न नदिएको वा नगरिएको कुनै ब्याजलाई आगामी आय वर्षमा जम्मेवारी सार्न र खर्च भएको देखाउन पाउनेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि कुनै आय वर्षको लागि "कर छुट पाउने संस्थाद्वारा नयिन्त्रित बासनिदा नकिया" भन्नाले सो वर्षमा बासनिदा नकिया भई सो बासनिदा नकियामा सो वर्षको कुनै समयमा देहायका व्यक्तिलाई संस्थाहरुको पच्चीस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी नहिँति स्वामित्व वा नयिन्त्रण रहेको नकिया सम्झनु पर्छ:- । (क) कर छुट पाउने संस्था र सोसँग सम्बद्ध व्यक्ति, । (ख) सो वर्षमा दफा ११ बमोजमि कर छुट पाउने व्यक्तिलाई त्यस्तो व्यक्तिसँग सम्बद्ध व्यक्ति, । (ग) गैरबासनिदा व्यक्तिलाई गैरबासनिदा व्यक्तिसँग सम्बद्ध व्यक्ति, वा । (घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) मा उल्लिखित व्यक्तिको कुनै संयोजन । १५. व्यापार मौज्जातको लागतको खर्च कट्टी: (१) कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसायबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनका लागि सो वर्षमा सो व्यक्तिको व्यवसायको व्यापार मौज्जातको नसिर्गका सम्बन्धमा उपदफा (२) बमोजमि गणना गरिएको लागतको खर्च कट्टी (एलाउन्स) बाहेक अन्य कुनै पनि खर्च कट्टी गर्न पाउने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको लागतको खर्च कट्टीको गणना देहाय बमोजमि खण्ड (क) को रकमबाट खण्ड (ख) को रकम घटाई गर्नुपर्नेछ:- । (क) कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसायको व्यापार मौज्जातको सुरु मूल्यमा सो वर्षमा सो व्यवसायबाट प्राप्त गरिएको व्यापार मौज्जातको लागत जोडी हुने रकम, । (ख) खण्ड (क) बमोजमिको आय वर्षमा कुनै व्यवसायको व्यापार मौज्जातको अन्तमि मूल्य रकम । (३) कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसायको व्यापार मौज्जातको सुरु मूल्य गत आय वर्षको अन्त्यको सो व्यवसायको व्यापार मौज्जातको अन्तमि मूल्य हुनेछ । (४) देहायमा उल्लिखित रकममध्ये जुन घटी हुन्छ त्यसलाई सो आय वर्षको व्यवसायको व्यापार मौज्जातको अन्तमि मूल्य मान्नु पर्नेछ:- । (क) सो आय वर्षको अन्त्यको व्यवसायको व्यापार मौज्जातको लागत, वा । (ख) सो आय वर्षको अन्त्यको व्यवसायको व्यापार मौज्जातको बजार मूल्य । (५) कुनै व्यक्तिले व्यवसायको व्यापार मौज्जातको लागतको गणना गर्दा दफा ४५ र उपदफा (६) को अधिनमा रही देहाय बमोजमि गर्नुपर्नेछ:- ।

(क) व्यवसायको आय गणना गर्दा नगद आधारमा लेखा राख्ने व्यक्तिको हकमा परल लागत वा खपत लागतको तरिका प्रयोग गरेर, र । (ख) व्यवसायको आय

गणना गर्दा एकदुयल आधारमा लेखा राख्ने व्यक्तिको हकमा खपत लागतको तरिका प्रयोग गरेर । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (६) कुनै व्यक्तिको व्यवसायको व्यापार मौज्जात यकिन गर्न नसकिने भएमा त्यस्तो व्यक्तिले पहिलो प्राप्त पहिलो नषिकाशन तरिका वा भारति औसत लागत तरिकाबाट व्यापार मौज्जातको लागत गणना गर्न छनौट गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (५) बमोजमि व्यापार मौज्जातको लागत गणना गर्दा देहायको तरिकाले गणना गर्नुपर्नेछः- । (क) खपत लागत तरिका बमोजमि गणना गर्दा लेखाको सर्वमान्य सदिधान्त अन्तर्गत प्रत्यक्ष सामग्री लागत, प्रत्यक्ष श्रम लागत र कारखानाको शरीरभार लागतको योग बराबर हुने गरी व्यापार मौज्जातको लागत गणना गर्ने । (ख) परल लागत तरिका बमोजमि गणना गर्दा लेखाको सर्वमान्य सदिधान्त अन्तर्गत प्रत्यक्ष सामग्री लागत, प्रत्यक्ष श्रम लागत र कारखानाको परिवर्तनशील शरीरभार लागतको योग बराबर हुने गरी व्यापार मौज्जातको लागत गणना गर्ने । (८) उपदफा (६) बमोजमि व्यापार मौज्जातको लागत गणना गर्दा देहायको तरिकाले गणना गर्नुपर्नेछः- । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (क) भारति औसत लागत तरिका बमोजमि गणना गर्दा लेखाको सर्वमान्य सदिधान्त अन्तर्गत व्यवसायमा रहेका उही किसिमका सबै व्यापार मौज्जातको भारति औसत लागतको आधारमा गणना गर्ने । (ख) पहिलो प्राप्त पहिलो नषिकाशन तरिका बमोजमि गणना गर्दा लेखाको सर्वमान्य सदिधान्त अन्तर्गत पहिले प्राप्त भएको व्यापार मौज्जात पहिले नै नसिर्ग हुन्छ भन्ने आधारमा गणना गर्ने । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि, (क) "प्रत्यक्ष श्रम लागत" भन्नाले व्यापार मौज्जातको उत्पादनसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित श्रम लागत सम्झनु पर्छ । (ख) "प्रत्यक्ष सामग्री लागत" भन्नाले व्यापार मौज्जातको अभिन्न अङ्गको रुपमा भएको वा हुने सामग्रीको लागत सम्झनु पर्छ । (ग) "कारखानाको शरीरभार लागत" भन्नाले प्रत्यक्ष श्रम र प्रत्यक्ष सामग्री लागत बाहेक व्यापार मौज्जातको उत्पादन गर्न लागेको कुल लागत सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । तर कारखानाको शरीरभार लागतमा मर्मत तथा सुधार र ह्रास कट्टी बापतको कुनै रकम समावेश हुने छैन । (घ) "परिवर्तनशील कारखाना शरीरभार लागत" भन्नाले व्यापार मौज्जातको उत्पादित परिमाणको परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष रुपमा परिवर्तन हुने कारखाना शरीरभार लागत सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । तर परिवर्तनशील कारखाना शरीरभार लागतमा मर्मत तथा सुधार र ह्रास कट्टी बापतको कुनै रकम समावेश हुने छैन । १६. मर्मत तथा सुधार खर्चः (१) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसाय वा लगानीको आय गणना गर्दा सो व्यवसाय वा लगानीबाट आय आर्जन गर्न सो वर्षमा स्वामित्व भएको र प्रयोग गरिएको ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत वा सुधार गर्दा भएको सबै खर्चहरू कट्टी गर्न पाउनेछ ।

आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उक्त उपदफा बमोजमि गर्न पाउने खर्च कट्टी गर्दा उक्त आय वर्षको अन्त्यमा रहेको सम्पत्तिको समूहको ह्रास आधार रकमको सात प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन । तर, हवाई यातायात सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजमि हवाईजहाजको परीक्षण गर्दा लागेको मर्मत सम्भार खर्चमा यस्तो सीमा लागू हुने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (३) उपदफा (२) बमोजमिको सीमाको परिणाम स्वरुप कट्टी नपाइने मर्मत तथा सुधार बापत कुनै अधिक खर्च वा त्यसको भाग आगामी आय वर्षको सुरुमा सम्बन्धित सम्पत्तिको समूहको ह्रास आधार रकममा जोड्न पाउनेछ । १७. प्रदूषण नियन्त्रण खर्चः (१) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसायबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सो वर्षमा सो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कार्यमा खर्च गरेको हद सम्मको प्रदूषण नियन्त्रण खर्च कट्टी गर्न पाउनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै आय वर्षमा सो उपदफा बमोजमि कट्टा गर्न पाउने खर्चको सीमा गणना गर्दा त्यस्तो व्यक्तबाट सञ्चालित सबै व्यवसायको समायोजित करयोग्य आयको पचास प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन । (३) उपदफा (२) मा उल्लिखित सीमाभन्दा बढी कट्टी नपाइने अधिक खर्च वा सोको भागलाई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । आगामी आय वर्षको सुरुमा पूँजीकरण गरी अनुसूची-२ बमोजमि ह्रास कट्टी गर्न सकिनेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "प्रदूषण नियन्त्रण खर्च" भन्नाले प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने वा अन्य रुपमा वातावरण संरक्षण गर्ने वा जोगाई राख्ने उद्देश्यको लागि कुनै प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तबाट गरिएको खर्च सम्झनु पर्छ । १८. अनुसन्धान र विकास खर्चः (१) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसायबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सो वर्षमा सो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कार्यमा खर्च गरेको हद सम्मको अनुसन्धान र विकास खर्च कट्टी गर्न पाउनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै आय वर्षमा सो उपदफा बमोजमि कट्टा गर्न पाउने खर्चको सीमा गणना गर्दा त्यस्तो व्यक्तबाट सञ्चालित सबै व्यवसायको समायोजित करयोग्य आयको पचास प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन । (३) उपदफा (२) मा उल्लिखित सीमाभन्दा बढी कट्टी नपाइने कुनै अधिक खर्च वा सोको कुनै भागलाई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । आगामी आय वर्षको सुरुमा पूँजीकरण गरी अनुसूची-२ बमोजमि ह्रास कट्टी गर्न सकिनेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "अनुसन्धान र विकास खर्च" भन्नाले कुनै व्यक्तबाट नजिको व्यवसायको विकास गर्ने र व्यापारिक उत्पादन वा प्रक्रियाको सुधार गर्ने उद्देश्यबाट गरिएको खर्च सम्झनु पर्छ । तर यस्तो खर्चमा अनुसूची-२ को दफा १ को उपदफा (३) मा उल्लिखित कुनै पनि सम्पत्ति प्राप्त गर्दाको लागत समावेश हुने छैन ।

१९. ह्रासकट्टी खर्चः (१) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सो व्यवसाय वा लगानीबाट

सो व्यक्तिको आय आर्जन गर्न सो वर्षमा आफ्नो स्वामित्वमा रही प्रयोग गरेको ह्रासयोग्य सम्पत्तिको ह्रास भए बापत अनुसूची-२ बमोजमि ह्रास खर्च कट्टी आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कुनै नकियाले सार्वजनिक पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने आयोजनाहरू र वदियुत गृह निर्माण उत्पादन, र प्रसारण गर्ने आयोजनाहरूमा जडान भएका संयन्त्रहरू, उपकरणहरू, र अन्य मेशिनरीहरूको ह्रास कट्टी सम्बन्धमा नमिनानुसार हुनेछः- । (क) सावकिमा जडान भई रहेका संयन्त्रहरू, उपकरणहरू र अन्य मेशिनरीहरू पुरानो वा जीर्ण भई काम नलाग्ने हुन गई सोको सट्टा नयाँ संयन्त्रहरू, उपकरणहरू र अन्य मेशिनरीहरू जडान गर्नुपर्ने भएमा यसरी जडान गरेको आय वर्षमा सावकिमा जडान भएका पुरानो वा जीर्ण भई काम नलाग्ने सम्पत्तिको लागतबाट सो आय वर्षसम्मको ह्रास कट्टी घटाउँदा बाँकी हुने मूल्य खर्चको रुपमा कट्टी गर्न पाउनेछ । (ख) खण्ड (क) बमोजमि फेरिका पुराना सम्पत्ति बाहेकका अन्य सम्पत्तिहरूका सम्बन्धमा सो नकियाले त्यस्ता आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने समयमा सो सम्पत्तिको लागतबाट हस्तान्तरण हुने आय वर्षसम्मको ह्रास कट्टी घटाउँदा मूल्य बाँकी रहन आएमा त्यस्तो बाँकी मूल्य खर्चको रुपमा कट्टी गर्न पाउनेछ । २०. व्यवसाय वा लगानीबाट नोक्सानीः (१) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजमिको नोक्सानी कट्टी गर्न पाउनेछः- । (क) सो व्यक्तिले अन्य कुनै व्यवसायबाट व्यहोरनु परेको सो वर्षको कुनै कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी, र । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ख) त्यस्तो व्यक्तिले कुनै व्यवसायबाट व्यहोरनु परेको वगित सात आय वर्षहरूको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी । तर सार्वजनिक पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने आयोजना, वदियुत गृह निर्माण, उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने आयोजना र नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० बमोजमि पेट्रोलियम कार्य गर्ने नकियाको हकमा वगित बाह्र वर्षको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (२) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कुनै लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्तो व्यक्तिले अन्य कुनै लगानीबाट व्यहोरनु परेको उक्त वर्षको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी र त्यस्तो व्यक्तिको उक्त लगानी र अन्य कुनै लगानीबाट व्यहोरनु परेको वगित सात आय वर्षहरूको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी कट्टी गर्न पाउनेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) को अधीनमा रही सो उपदफाहरूको प्रयोजनका लागि कुनै व्यक्तिले वदिशी स्रोतका सम्बन्धमा व्यहोरनु परेको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी सो व्यक्तिको वदिशी स्रोतबाट भएको आयको गणना गर्दा मात्र कट्टी गर्न पाउनेछ र कुनै कर नलाग्ने आय प्राप्त गर्दा भएको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी सो व्यक्तिको कर नलाग्ने आयको गणना गर्दा मात्र कट्टी गर्न पाउनेछ । (४) उपदफा (१) र (२) को अधीनमा रही कुनै व्यक्तिको व्यवसायको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतस्पर्धा गरी प्राप्त गरेको दीर्घकालीन करार पूरा भएको वा अन्य कुनै रूपमा नसिर्ग गरिएको आय वर्षमा सो व्यक्तिले नोक्सानी व्यहोरनु परेमा वा उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमि जमिमेवारी सारी आगामी वर्षमा ल्याउन पाउने कुनै कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी दीर्घकालीन करारसँग सम्बन्धित भएमा वभिगले लिखित सूचना दिएर सो नोक्सानी देहाय बमोजमि गर्न अनुमत दिने सक्नेछः- । (क) वगितको आय वर्ष वा वर्षहरूमा पछाडि सारी लैजान पाउने, र । (ख) सो वर्ष वा वर्षहरूमा सो दीर्घकालीन करारसँग सम्बन्धित व्यवसायको आयको गणना गर्दा आयतर्फ समावेश हुने रकमहरू खर्चतर्फ समावेश हुने रकमहरूभन्दा बढी भए जतको हदसम्म मात्र कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी मान्न पाउने । (५) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा व्यहोरनु परेको देहायको नोक्सानी सो व्यक्तिको दीर्घकालीन करार वा करारहरूसँग सम्बन्धित रहेको मानी बाँडफाँट गर्नु पर्नेछः- । (क) व्यवसायसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन करार वा करारहरूबाट भएको नोक्सानी, र । (ख) त्यस्ता प्रत्येक करारका लागि सो करारसँग सम्बन्धित वर्षमा सो व्यवसायबाट भएको आय गणना गर्दा कट्टी गरिने खर्चहरू सो करारसँग सम्बन्धित समावेश गरिने रकमभन्दा बढी भएको नोक्सानी । (६) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा एकभन्दा बढी व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्दा सो व्यक्तिले कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी एकभन्दा बढी व्यवसाय वा लगानीबाट कट्टी गर्न पाउने भएमा सो व्यक्तिले सो नोक्सानी वा नोक्सानीको अंश कट्टी गर्ने व्यवसाय वा लगानीको प्राथमिकता आफै निर्धारण गर्न सक्नेछ । (७) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट व्यहोरनु परेको नोक्सानीको गणना गर्दा यस दफाको प्रयोग नगरी सो व्यक्तिको व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्दा समावेश गरिने रकमभन्दा कट्टी गरिने रकमहरू बढी भए यसरी बढी भए जतको रकमको गणना गर्नु पर्नेछ । (८) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा व्यवसाय वा लगानीको आयमा पूर्ण कर छुट प्राप्त गरेको भए त्यस्तो आय वर्षमा भएको नोक्सानी आगामी आय वर्षमा सारी लैजान (क्यारी फरवार्ड) पाउने छैन । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी" भन्नाले उपदफा (१), (२) वा (४) बमोजमि कुनै व्यक्तिको आय गणना गर्दा कट्टी नगरिएको हदसम्मको नोक्सानी सम्झनु पर्छ । २१. कट्टी गर्न नपाउने खर्चः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कुनै व्यक्तिलाई कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसाय, रोजगारी वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि देहायको खर्च वा रकम कट्टी गर्न पाइने छैनः- । (क) घरेलु वा व्यक्तगत प्रकृतिका खर्च, ।

(ख) यस ऐन बमोजमि बुझाउनुपर्ने कर र कुनै देशको सरकार तथा सोको कुनै पनस्थानीय नकियालाई कुनै कानून वा सो कानून अन्तर्गत बनेको कुनै नियम, वनियमको उल्लङ्घन गरे बापत बुझाइएको जरिवाना र यस्तै अन्य शुल्क, । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । तर आर्थिक ऐन, २०६२ द्वारा झकिएको ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा तरिको कर खर्चको रुपमा कट्टी गर्न पाइनेछ । (ग) दफा १० बमोजमि छुट पाउने रकमहरू प्राप्त गर्न कुनै व्यक्तिबाट खर्च गरिएको हदसम्म वा अन्तमि रुपमा कर कट्टी गरिएका रकमहरू प्राप्त गर्न गरिएका खर्चहरू । (घ) उपदफा (२) मा लेखिएको भुक्तानी बापतको खर्च, । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (घ१) पटके प्रकृतिको तीन हजार रुपैयाँसम्मको ज्याला भुक्तानी बाहेक स्थायी लेखा नम्बर नलएका कर्मचारी तथा कामदारलाई वतिरण गरेको पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्च, । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (घ२) स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख नभएको दुई हजार रुपैयाँभन्दा बढीको बीजक बापतको खर्च, । तर व्यावसायिक कारोबार नगर्ने प्राकृतिक व्यक्तिसँग सोझै गरिने कृषिजन्य, वनजन्य, पशुजन्य र अन्य घरायसी वस्तुको खरदिमा बकिरेताले स्थायी लेखा नम्बर लएको रहेनछ भने पनित्यस्तो खरदि खर्च मान्य हुनेछ । (ङ) कुनै नकियाबाट गरिएको मुनाफाको वतिरण, आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा झकिएको । आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप । (ङ१) बैङ्क मार्फत भुक्तानी नभएको प्रतव्यव्यक्तिमासिक पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढीको पारिश्रमिक, वा । (च) यस परिच्छेद वा परिच्छेद-६, ७, १०, ११, १२ वा १३ बमोजमि प्रदान गरिएका बाहेक खण्ड आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (घ१), (घ२), (ङ) र (ङ१) मा खर्च कट्टी गर्न नपाउने भनी नभनिएको भए तापनियस्ता अन्य कुनै रकमहरू । (२) कुनै आय वर्षमा बीस लाख रुपैयाँभन्दा बढीको वार्षिक कारोबार गर्ने व्यक्तिले देहायका अवस्थामा बाहेक सो आय वर्षमा एक पटकमा पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढीको नगद भुक्तानी गरेमा सो कट्टी गर्न पाउने छैन:- । (क) नेपाल सरकार, संवैधानिक नकिया, नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थान वा बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई गरिएको भुक्तानी, । (ख) प्राथमिक कृषि पैदावार उत्पादन गर्ने कृषक वा उत्पादकलाई भुक्तानी गर्दा र त्यस्तो पैदावारको प्राथमिक प्रशोधन भइसकेको भए पनिकृषक आफैले प्रशोधन गरी भुक्तानी पाएको भए सो रकम, । (ग) अवकाश योगदान वा अवकाश भुक्तानी बापतको भुक्तानी, । (घ) बैङ्कडि सेवाहरू उपलब्ध नभएको स्थानमा गरिएको भुक्तानी, । (ङ) बैङ्कडि सेवा बन्द भएको दिनमा गरिएको भुक्तानी वा नगद नै गर्नुपर्ने कुनै अपरिहार्य बाध्यता भएको भुक्तानी, वा । (च) भुक्तानी पाउने व्यक्तिको बैङ्क खातामा जम्मा गरिएको रकम । (३) दफा १४, १५, १६, १७, १८, १९, २० र ७१ का व्यवस्थाहरूको अधीनमा रही पूँजीगत प्रकृतिको खर्च वा वदिशी आयकर बापत कुनै पनिरकम कट्टी गर्न पाइने छैन । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि:- । (क) "घरेलु वा व्यक्तितगत प्रकृतिको खर्च" भन्नाले देहायका खर्चहरू समझनु पर्छ:- ।

(१) कुनै आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्राकृतिक व्यक्तिको नजिी खर्च, ऋण लएकोमा व्यक्तितगत प्रयोग भएको हदसम्मको ऋण बापतको ब्याज समेत देहायका खर्चहरू:- । (क) बासस्थान, खाना, खाजा, मनोरञ्जन वा आमोद प्रमोदका अन्य क्रियाकलापहरू उपलब्ध गराउने समेतका प्राकृतिक व्यक्तिको लागिभएका खर्च, । (ख) व्यवसाय वा लगानीको सलिसलिमा आवत जावत गर्ने बाहेक प्राकृतिक व्यक्तिले घरबाट व्यवसाय वा लगानी सञ्चालन गरिने स्थानमा आवत-जावत गरे बापतको खर्च, । (ग) काम गर्दाको समय बाहेक अन्य समयमा लगाउन उपयुक्त नभएका लुगा बाहेक प्राकृतिक व्यक्तिको लागि लुगाको खरदि गर्न भएको खर्च, र । (घ) शिक्षा वा तालमिको लागि गरिएको खर्च । तर कुनै डिग्री वा डिप्लोमा हासलि नहुने कसिमिका व्यवसाय वा लगानीसँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित शिक्षाको लागि मात्र गरिएको खर्च कट्टी गर्न पाइनेछ । (२) देहायका अवस्थाहरू तथा सोको हदसम्म बाहेक कुनै व्यक्तिले कुनै प्राकृतिक व्यक्तिलाई भुक्तानी गरेको सम्बन्धमा लागेका खर्चहरू र तेस्रो व्यक्तिको लागि गरिएका खर्चहरू:- । (क) प्राकृतिक व्यक्तिको आयको गणना गर्दा सो भुक्तानीलाई समावेश गरिएको भएमा, । (ख) प्राकृतिक व्यक्तिले आफूले पाएको भुक्तानीको बजार मूल्य बराबरको सो व्यक्तिलाई प्रतफलस्वरुप फर्ति भुक्तानी गरेको भएमा, । (ग) हिसाब राख्न कठिन हुने वा प्रशासनिक रुपले अव्यावहारिक हुने तोकिए बमोजमिका सानातनि रकमको भुक्तानी भएमा । (ख) "बैङ्कडि सेवा उपलब्ध स्थान" भन्नाले कुनै स्थान वशिषको दश किलोमिटर क्षेत्रभित्र बैङ्कडि सेवा उपलब्ध भएकोमा सो स्थानलाई बैङ्कडि सेवा उपलब्ध स्थान समझनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । (ग) "नगद भुक्तानी" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्था मार्फत प्रतपित्, एकाउन्ट पेयी चेक, ड्राफ्ट, धनादेश, टेलिग्राफिक ट्रान्सफर, मनी ट्रान्सफर (हुन्डी) द्वारा बैङ्क खातामा जम्मा हुने गरी गरिएको भुक्तानी नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृत प्राप्त डिजिटल वालेटको माध्यमबाट हुने भुक्तानी र बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबीच अन्य कुनै कसिमिबाट गरिएको स्थानान्तरण बाहेकका भुक्तानी समझनु पर्छ । (घ) "पूँजीगत प्रकृतिको खर्च" भन्नाले देहाय बमोजमिका खर्च समझनु पर्छ:- । (१) प्राकृतिक स्रोतको सम्भाव्यता अध्ययन, अन्वेषण र विकासका सम्बन्धमा लागेको खर्च, । (२) बाह्र महिनाभन्दा बढी लाभप्रद आय भएको कुनै सम्पत्ति प्राप्त गर्दा लागेको खर्च, वा । (३) दायित्वको नसिर्ग गर्दा लागेको खर्च । परिच्छेद-६ । कर लेखाङ्कन र समय । २२. कर लेखाङ्कन गर्ने तरिका: (१) कुनै व्यक्तिले कहिले कुनै आय प्राप्त गर्छ वा कुनै खर्च गर्छ भन्ने कुराको निर्धारण यस ऐनको अधीनमा रही लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुरूप हुनेछ । (२) प्राकृतिक व्यक्तिले नजिको रोजगारी तथा लगानीबाट प्राप्त हुने आयको गणना गर्दा कर प्रयोजनको लागि नगद आधारमा लेखाङ्कन गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा थप ।

तर अदालतमा मुद्दा परी त्यस्तो मुद्दाको नरूपण पश्चात कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले रोजगारी बापत वगित आय वर्षहरूको पारिश्रमिक एकमुष्ट भुक्तानी प्राप्त गरेको अवस्थामा कर प्रयोजनका लागि सम्बन्धित आय वर्षमा प्रोदभावी (एकुरयल) आधारमा लेखाङ्कन गर्नु पर्नेछ । (३) कम्पनीले कर प्रयोजनको लागि एकुरयल आधारमा लेखाङ्कन गर्नु पर्नेछ । (४) वभिगले लिखित सूचना जारी गरी अन्यथा तोकिएकोमा बाहेक कुनै व्यक्तिले आयकर

प्रयोजनका लागि उपदफा (१), (२) र (३) को अधीनमा रही नगद वा एकुरयल आधारमा लेखाङ्कन गर्न सक्नेछ । (५) कुनै व्यक्तिले कर प्रयोजनको लागि उपदफा (२) र (३) को अधीनमा रही कर लेखाङ्कन गर्ने तरिकामा परिवर्तन गर्न नविदन पनि सक्नेछ । त्यस्तो व्यक्तिको आमदानी स्पष्ट देखाउन लेखाङ्कन राख्ने तरिकामा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भन्ने विभागलाई लागेमा विभागले लेखाङ्कन गर्ने तरिकामा परिवर्तन गर्ने स्वीकृति दिने सक्नेछ । (६) कर प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्तिको लेखाङ्कन तरिका उपदफा (५) बमोजमि परिवर्तन भएमा त्यस्तो परिवर्तन भएको आय वर्षमा सो व्यक्तिको आय गणना गर्दा समावेश भएको, कट्टा भएको वा समावेश हुने वा कट्टा हुने रकमहरूमा कुनै रकम नछुट्ने गरी वा दोहोरो नपर्ने गरी समायोजन गर्नु पर्नेछ । २३. नगद आधारको लेखाङ्कन: कुनै व्यक्तिले कर प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आफ्नो आयको गणनाको लेखाङ्कन नगद आधारमा गर्दा देहाय बमोजमि गर्नु पर्नेछ:- । (क) नजिले भुक्तानी प्राप्त गर्दा वा नजिलाई सो भुक्तानी उपलब्ध हुँदाका अवस्थामा मात्र नजिको आयको गणनामा रकम प्राप्त गरेको मानी समावेश गर्नु पर्नेछ । (ख) नजिले भुक्तानी गरेपछि मात्र सो गणनामा खर्च बापत कट्टी गर्नु पर्नेछ । २४. एकुरयल आधारको लेखाङ्कन: (१) कुनै व्यक्तिले कर प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आफ्नो आयको गणनाको लेखाङ्कन एकुरयल आधारमा गर्दा भुक्तानी प्राप्त गर्ने अधिकार सर्जिना हुनासाथ त्यस्तो भुक्तानी प्राप्त गरेको मानी नजिको आयको गणनामा समावेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजमि आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । कुनै व्यक्तिको आय गणना गर्दा कट्टी गर्ने प्रयोजनको लागि देहायका खर्चहरू व्यहोरेको मानिनेछ:- । (क) कुनै अर्को व्यक्तबाट भएको भुक्तानीको सट्टामा त्यस्तो खर्च समावेश भएको कुनै भुक्तानी गरिएको भएमा देहायको अवस्थामा खर्च व्यहोरेको मानिनेछ:- । (१) सो व्यक्तमि सो भुक्तानी गर्ने दायित्व रहेकोमा, । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (२) त्यस्तो दायित्वको मूल्य यथार्थपरक ढङ्गले अनुमान गर्न सकिने भएकोमा । (३) अर्को व्यक्तबाट भुक्तानी प्राप्त भएकोमा, वा । (ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित अवस्था बाहेक अन्य सबै अवस्थामा भुक्तानी गरिएको समयमा खर्च व्यहोरेको मानिनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कडि व्यवसायका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ तथा बैङ्कडि सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको लेखाङ्कनलाई विभागले मान्यता दिने सक्नेछ । तर सहकारी संस्थाले व्याज आयको लेखाङ्कन नगद आधारमा समेत गर्न सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (४) व्यवसाय वा लगानीबाट भएको कुनै व्यक्तिको आय एकुरयल आधारमा गणना गर्दा सो व्यक्तिले आफूले पाउनुपर्ने कुनै भुक्तानी समावेश गरेकोमा वा आफूले व्यहोरनुपर्ने कुनै भुक्तानी कट्टा गरेकोमा सट्टी दरको फरकको कारण समेतले गर्दा सो व्यक्तिले भुक्तानी पाउँदा वा भुक्तानी दौँदा फरक पर्न गएमा फरक रकमलाई भुक्तानी प्राप्त हुँदा वा दौँदा समायोजन गर्नु पर्नेछ । २५. ऋण लगायतका रकमहरूको रभिस: (१) कुनै व्यक्तिले कुनै रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीबाट प्राप्त गरेको आयको गणनामा प्राप्त गरेको रकम र व्यहोरेका खर्चको लेखा राख्दा देहायको कुनै अवस्थामा सो व्यक्तिले सोध भर्ना, असुल उपर, दाबी त्याग अपलेखन वा मनाहा गरिएको समयमा उपयुक्त समायोजन गर्नु पर्नेछ:- । (क) पछि गएर सो व्यक्तिले अवस्था अनुसार सो आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । रकम फर्तिता गरेमा वा खर्च असुल उपर गरेमा, । (ख) प्राप्त गरिएको रकमको लेखा एकुरयल आधारमा राखिएकोमा पछि गएर सो व्यक्तिले सो रकम प्राप्त गर्ने अधिकार छाडदिएमा वा सो रकम सो व्यक्तिको ऋण दाबी भएको अवस्थामा नजिले सो ऋणलाई ऋण मानी अपलेखन गरेमा, वा । (ग) खर्च गरिएको रकमको लेखा एकुरयल आधारमा राखिएकोमा पछि गएर सो व्यक्तिले त्यस्तो खर्च गर्ने दायित्व छाडदिएमा वा सो खर्च ऋण दाबी भएको अवस्थामा जुन व्यक्तिलाई सो ऋण तर्जुनुपर्ने हो सो व्यक्तिले ऋण मनाहा दिएमा । (२) कुनै व्यक्तिले देहायका अवस्थामा मात्र कुनै रकम प्राप्त गर्ने अधिकार त्याग गर्न वा सो व्यक्तिको ऋण दाबीलाई ऋणको रुपमा अपलेखन गर्न पाउनेछ:- । (क) कुनै वित्तीय संस्था वा बैङ्कको ऋण दाबीका हकमा सो ऋण दाबी तोकिएको मापदण्डहरू अनुसार ऋणको ऋणमा परिणत भएमा, र । (ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा भुक्तानी प्राप्त गर्न सो व्यक्तिले सबै उपयुक्त उपायहरू अपनाएपछि सो व्यक्तिले सो अधिकार वा ऋण दाबी असुल उपर हुन नसक्ने कुरामा मनासबि रुपमा विश्वस्त भएमा । २६. दीर्घकालीन करार अन्तर्गत समावेश र कट्टी हुने रकमहरूमा औसत निकाल्ने तरिका: (१) कुनै व्यक्तिलाई कुनै आय वर्षमा कुनै रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सो व्यक्तिको दीर्घकालीन करार अन्तर्गत करारको सम्पन्न प्रतिलिपि अनुसार क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार समावेश हुने र क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार कट्टी गरिने अनुमानित रकम, प्राप्त गरिएको वा खर्च गरिएको मानिनेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "दीर्घकालीन करार" भन्नाले देहाय बमोजमिको अवस्थाको करार सम्झनु पर्छ:- ।

(क) सो करारको बहाली अवधि बाहिर महिनाभन्दा बढी भएको, र । (ख) सो करार उत्पादन, जडान वा निर्माणका लागि वा त्यस्तो प्रत्येक कामका सम्बन्धमा सम्बद्ध सेवाको सम्पादनका लागि गरिएको वा समावेश नभएको करार बाहेकको प्रतिलिपि वलिम्बति हुने करार । (२) प्रतिलिपि वलिम्बति हुने करार, क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार समावेश हुने, क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार कट्टा गरिने, समावेश नभएको करार (एक्सक्लुडेड कन्ट्रयाक्ट) र सम्पन्न प्रतिलिपि करार तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-७ । रकमहरूको परिमाणीकरण, बाँडफाँट र चारिरीकरण । २७. रकमहरूको परिमाणीकरण: (१) कुनै भुक्तानीलाई

देहायको रकम बराबरमा परमिणीकरण गर्नु पर्नेछः- । (क) कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । सम्पत्तिको हस्तान्तरण गरी गरिएको भुक्तानीको हकमा हस्तान्तरण आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम, । (ख) देहायका कुरा उपलब्ध गराए बापत भएको भुक्तानीको लागि तोकिए बमोजमि नरिधारण हुने रकम वा रकम नरिधारण गर्ने व्यवस्था नगरिएकोमा खण्ड (ड) अनुसार नरिधारण हुने रकमः- । (१) भुक्तानी पाउने व्यक्तिको पूर्ण वा आंशिक रुपमा नजिी प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएको वा प्रयोगका लागि उपलब्ध भएको सवारी साधन, वा । (२) भुक्तानी पाउने व्यक्तिको लागि उपलब्ध गराइएको भवन । (ग) देहायका कुरा उपलब्ध गराए बापत भुक्तानी दनि व्यक्तिले गरेको खर्चबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्तिको योगदान कटाई बाँकी हुन आएको रकमः- । (१) घरको रेखदेखकर्ता, भान्छे, सवारी चालक, माली वा अन्य घरेलु सहायकको सेवा, । (२) कुनै खाना, जलपान वा मनोरञ्जन, वा । (३) भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नविसस्थानमा जडान गरिएको धारा, बजिली, टेलिफोन जस्ता सेवाहरू । (घ) कुनै आय वर्षमा भुक्तानी प्राप्त गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिले ऋण बापत तरिको व्याज प्रचलति व्याज दर अनुसार तरिनुपर्ने व्याज रकमभन्दा कम भएमा सो कम भएजति रकम, र । (ङ) खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) मा उल्लिखित भुक्तानी बाहेक अन्य भुक्तानीको सम्बन्धमा भुक्तानी पाउने व्यक्तिको सट्टा तेस्रो व्यक्तिले भुक्तानी पाएमा सामान्यतया पाउने फाइदाको मूल्य बराबरको रकम । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ङ) को सम्बन्धमा भुक्तानी आर्जन गरेको, प्राप्त गरेको, दिएको, वहन गरेको वा कर प्रयोजनको लागि अन्य रुपमा हिसाब गरिएको समयलाई नै रकमहरूको परमिणीकरण भएको समय मानिन्छ । २८. रूपैयाँमा परिवर्तनः (१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्तिको आय तथा सो आय नरिधारण गर्दा समावेश गरिने र कट्टी गरिने रकमहरू नेपाली रूपैयाँ बाहेक अन्य मुद्रामा अङ्कति गरिएको भए त्यस्तो रकमलाई नेपाली रूपैयाँमा परिवर्तन गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा आय गणना गर्दा समावेश गरिने वा कट्टी गरिने रकम नेपाली रूपैयाँ बाहेक अन्य मुद्रामा अङ्कति गरिएकोमा सो रकम प्राप्त गरिएको, खर्च गरिएको, दिएको, बुझाएको वा कर प्रयोजनको लागि अन्य कसिमिले हिसाब गर्दा बखत प्रचलति वनिमिय दर अनुसार सो मुद्रालाई नेपाली रूपैयाँमा परिवर्तन गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिसो उपदफाको प्रयोजनको लागि विभागले लिखित रुपमा सूचना जारी गरी अनुमति दिएकोमा कुनै व्यक्तिले सो आय वर्षमा विभागले तोकेको औसत वनिमिय दर प्रयोग गर्न सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । २९. अप्रत्यक्ष भुक्तानीः कुनै व्यक्तिले भुक्तानीकर्ता वा नजिसँग सम्बन्ध व्यक्तिले गरेको भुक्तानीबाट अप्रत्यक्ष रूपले फाइदा लिएमा वा भुक्तानी प्राप्त गर्ने अन्य व्यक्तिले तोकेकोमा विभागले लिखित रुपमा सूचना जारी गरी त्यस्तो फाइदा लनि वा त्यस्तो अन्य व्यक्तिले व्यक्तिलाई नै त्यस्तो भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्तिको रुपमा मान्न सक्नेछ । ३०. संयुक्त स्वामित्वमा रहेको लगानीः कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसँगको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको लगानीबाट आर्जन गरेको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि आय गणना गर्दा समावेश वा कट्टी गरिने रकमहरू संयुक्त स्वामित्व भएका व्यक्तहरूको सो लगानीमा रहेको आ-आफ्नो हतिको समानुपातिक आधारमा बाँडफाँट गर्नु पर्नेछ । ३१. क्षतिपूर्ति बापतको भुक्तानीको चारिरीकरणः बीमा बापतको भुक्तानी लगायत देहायका कुराहरू बापत कुनै व्यक्तिलाई सो व्यक्तिको सम्बन्ध व्यक्तिले कुनै क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त गरेकोमा सो क्षतिपूर्ति बापतको रकम प्राप्त गरेको समयमा त्यस्तो रकम अवस्था अनुसार रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आयको गणना गर्दा समावेश गर्नु पर्नेछः- । (क) कुनै व्यवसाय, रोजगारी वा लगानी सो व्यक्तिले प्राप्त गरेको वा प्राप्त हुन सक्ने कुनै आय वा सो आयको गणनामा समावेश हुने कुनै रकम बापतको क्षतिपूर्ति, वा । (ख) कुनै व्यवसाय वा लगानीमा सो व्यक्तिलाई भएको वा हुन सक्ने नोक्सानी वा सो व्यक्तिको आयको गणना गर्दा कट्टी हुने खर्च रकम बापतको क्षतिपूर्ति । (१) बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिको व्यक्तित्वगत दुर्घटनाबाट भएको शारीरिक क्षति बापतको क्षतिपूर्ति भुक्तानी रकम आयमा समावेश गर्नुपर्ने छैन र त्यस्तो दुर्घटनाबाट भएको क्षतिको उपचारमा लागेको खर्च दफा ५१ बमोजमि कर मलिन दाबी गर्न पाउने छैन । (२) प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु बापत प्राप्त हुने क्षतिपूर्तिको रकम आयमा समावेश गर्नुपर्ने छैन । ३२. वार्षिक वृत्ति, कसिताबन्दी बकिरी र वित्तीय पट्टा अन्तर्गतको भुक्तानीको चारिरीकरणः (१) वार्षिक वृत्ति वा कसिताबन्दी बकिरी अन्तर्गत सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई वा वित्तीय पट्टा अन्तर्गत कुनै सम्पत्तिको प्रयोग बापत कुनै व्यक्तिलाई गरिएको भुक्तानीलाई यस दफा बमोजमि ऋण दाबी अन्तर्गत ब्याज र पूँजी फरिता सरह व्यवहार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिका सबै भुक्तानीहरूलाई एकमुष्ट गणना गरी सोको कुल योगलाई देहाय बमोजमि दुई भागमा विभाजन गर्नु पर्नेछः- । (क) आवश्यकता अनुसार वार्षिक वृत्ति बापतको सबै भुक्तानी वा कुनै सम्पत्तिकसिताबन्दी बकिरी गर्दा वा पट्टामा दौँदाको समयमा सो सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबर हुने पूँजीगत भाग, र । (ख) उपदफा (१) बमोजमिका सबै भुक्तानीहरूको कुल योगबाट पूँजीगत भाग घटाउँदा हुन आउने ब्याज भाग । (३) उपदफा (२) बमोजमि वार्षिक वृत्ति, कसिताबन्दी बकिरी वा वित्तीय पट्टा दौँदाको समय आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको ।

नै कसिताबन्दी नरिधारण गर्दा स्पष्ट रुपमा पूँजीको भाग र ब्याजको भाग छुट्याई कुल भुक्तानी तालिका उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सो बमोजमिको तालिका उपलब्ध गराउन नसकनेले ब्याज र पूँजीगत भागहरूलाई वार्षिक वृत्ति, कसिताबन्दी बकिरी वा वित्तीय पट्टालाई छ/छ महनिमा जोड्दै लगिने ब्याज सहतिको

मशिरति ऋणसरह मानी उपदफा (१) बमोजमिका भुक्तानीहरुमा वभाजन गर्नु पर्नेछ । (४) मशिरति ऋण मानी उपदफा (१) बमोजमि गरनि भुक्तानीको ऋणको अवधभिर ब्याजको दर एउटै हुने गरी प्रत्येक भुक्तानीको समयमा बुझाउन बाँकी साँवा (पूँजी) मा ब्याजको अंश हिसाब गरी ऋणीले आंशकि रुपमा साँवा र आंशकि रुपमा ब्याजको भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि वत्तितीय पट्टा अन्तर्गत पट्टा गर्दा देहायका शर्त पूरा गर्नु पर्नेछः- । (क) पट्टा सम्झौतामा पट्टाको बहाली अवधसकपिपछि स्वामित्वको हस्तान्तरण गरनि वा पट्टा लनि व्यक्तलि पट्टाको अवधसमाप्त भएपछि निश्चिति वा पूर्वानुमानति मूल्यमा सो सम्पत्ति खरिद गर्नु पाउने वकिल्पको व्यवस्था भएको, । (ख) पट्टाको अवधसो सम्पत्तिको उपयोगी आयुको पचहत्तर प्रतशितभन्दा बढी भएको, । (ग) पट्टाको अवधसमाप्त भएपछि सो सम्पत्तिको अनुमानति बजार मूल्य पट्टाको प्रारम्भमा रहेको सो सम्पत्तिको बजार मूल्यको बीस प्रतशितभन्दा कम भएको, । (घ) सम्पत्तिको उपयोगी आयुको अन्तमि पच्चीस प्रतशित आयुभन्दा अगावै प्रारम्भ हुने पट्टाको हकमा न्यूनतम पट्टा भुक्तानीको वर्तमान मूल्य पट्टाको अवधप्रारम्भ हुँदाको समयमा सो सम्पत्तिको बजार मूल्यको नब्बे प्रतशित बराबर वा सोभन्दा बढी भएको, वा । (ङ) पट्टा लनि व्यक्तिको लागिविशेष कसिमिले तयार गरिएको सम्पत्तिर पट्टाको अवधसमाप्त भएपछि सो सम्पत्ति पट्टा लनि व्यक्तिलाई बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई व्यावहारिक प्रयोग नहुने भएको । (६) उपदफा (१) बमोजमिको प्रत्येक भुक्तानीलाई उपदफा (३) बमोजमि दुई भागहरुमा वभाजन गरनिछ र ऋण दाबी अन्तर्गत ब्याज भागलाई बुझाएको वा बुझाउने ब्याजको रुपमा र पूँजीगत भागलाई पूँजीको फर्ताको रुपमा व्यवहार गर्नु पर्नेछ । (७) वत्तितीय पट्टा अन्तर्गत पट्टा लनि व्यक्तिलाई पट्टा गरिएको सम्पत्तिको स्वामित्व भएको व्यक्तिसरह माननिछ र पट्टा दनि व्यक्तिको पट्टा लनि व्यक्ति भाथि ऋण दाबी सरह माननिछ । (८) पट्टा भुक्तानीको वर्तमान मूल्यलाई सामान्य ब्याजदर बराबरको छुट (डिस्काउन्ट) दर प्रयोग गरी गणना गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरणः “पट्टाको अवध” भन्नाले पट्टा लनि व्यक्तलि पट्टा नवीकरण गराउन पाउने अतरिक्ति अवधलाई समेत सम्झनु पर्छ । ३३. सम्बद्ध व्यक्तीहरु बीच आर्थिक ऐन, २०६२ द्वारा संशोधति ।

हस्तान्तरण मूल्य (ट्रान्सफर प्राइसिङ) र अन्य प्रबन्धहरुः (१) सम्बद्ध व्यक्तीहरु बीच कुनै व्यवस्था भएकोमा सो व्यवस्था सामान्य बजार व्यवहार (आर्म्स लेन्थ) अनुसार सञ्चालन गरिएको भए तनीहरुको लागिकायम हुन सक्ने कर योग्य आय वा बुझाउनुपर्ने कर प्रतविम्बति हुने कसिमिले ती व्यक्तीहरु बीच आय गणना गर्दा समावेश वा कट्टी गरनि रकमहरु वभागले लिखति रुपमा सूचना जारी गरेर वतिरण, बनिथिोजन वा बाँडफाँट गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखति कुनै कुरा गर्दा वभागले देहाय बमोजमि गर्न सक्नेछः- । (क) कुनै आय, नोक्सानी, रकम वा भुक्तानीको स्रोत र कसिमिलाई पुनः चारतिरीकरण गर्न, वा । (ख) कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्न कुनै व्यक्तलि मुख्य कार्यालय खर्च लगायत गर्नु परेको वभिनिन खर्चबाट, सम्बद्ध व्यक्ती वा व्यक्तीहरुलाई फाईदा पुग्न गएकोमा त्यस्तो खर्च व्यवसायको कारोबारको तुलनात्मक आधारमा सम्बद्ध व्यक्तीहरु बीच बाँडफाँट गर्न । आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप । (३) यस दफा बमोजमि सम्बद्ध व्यक्तीबीच हुने हस्तान्तरण मूल्य (ट्रान्सफर प्राइसिङ) को मूल्याङ्कन वधि वभागले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । ३४. आयको खण्डीकरणः (१) कुनै व्यक्तलि आफ्नो आय अर्को व्यक्तिसँग वभाजन गर्न प्रयत्न गरी सो बाट बुझाउनुपर्ने करमा कुनै कमी आउने देखिएमा दायतिव घटी हुन नदनि वभागले लिखति रुपमा सूचना दिएर प्रत्येक व्यक्तिको आय गणना गर्दा समावेश वा कट्टी गरनि रकमहरु समायोजन गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजमि व्यक्तीर सम्बद्ध व्यक्ती बीच प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा एक वा बढी मध्यस्थ निकायहरुद्वारा देहायका रकमहरुको हस्तान्तरण र सो हस्तान्तरणको प्रयोजनले सो व्यक्ती वा सम्बद्ध व्यक्तीबाट बुझाउनुपर्ने करमा कमी ल्याउन आय वभाजन गर्ने प्रयत्न गरेको अवस्थाहरु समेतलाई जनाउनेछः- । (क) प्राप्त गरनि रकम वा गरनि खर्चहरु, वा । (ख) कुनै सम्पत्ति हस्तान्तरण गरनि व्यक्तलि सो सम्पत्तिबाट प्राप्त गर्ने रकम वा उपभोग गर्ने रकम वा सो सम्पत्तिको स्वामित्व लिए बापत व्यहोरेको खर्च वा दिएको भुक्तानी । (३) वभागले उपदफा (२) बमोजमि कुनै व्यक्तलि आय वभाजन गर्न खोजेको हो वा होइन भन्ने कुरा यकनि गर्दा हस्तान्तरणका लागि गरिएको कुनै पन भुक्तानीको बजार मूल्यको आधार लनिछ । ३५. कर मुक्ती विरुद्धको सामान्य नयिमः वभागले यस ऐन बमोजमि कर दायतिवको यकनि गर्ने प्रयोजनको लागि देहायका कुराहरु गर्न सक्नेछः- । (क) कर मुक्ती योजनाको भागको रुपमा गरिएको वा गर्न खोजिएको कुनै प्रबन्ध वा प्रबन्धको कुनै भागलाई पुनः चारतिरीकरण गर्न, । (ख) कुनै सारभूत आर्थिक असर नदेखाउने कुनै प्रबन्ध वा प्रबन्धको कुनै भागलाई बेवास्ता गर्न, वा । (ग) सारभूतत्व नदेखाउने कुनै प्रबन्ध वा प्रबन्धको भागलाई पुनः चारतिरीकरण गर्न ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “कर मुक्ती योजना” भन्नाले कर दायतिवबाट मुक्ती पाउने वा कर दायतिवमा कमी ल्याउने मुख्य उद्देश्य भएको कुनै प्रबन्ध सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-८ । सम्पत्तिर दायतिवबाट प्राप्त खुद लाभको नरिधारण । ३६. सम्पत्ति तथा दायतिवबाट प्राप्त खुद लाभः (१) कुनै आय वर्षको लागि कुनै व्यक्तिको व्यवसायको व्यावसायिक सम्पत्ति वा दायतिवको नसिर्गबाट प्राप्त खुद लाभको गणना सो आय वर्षमा सो व्यवसायको व्यावसायिक सम्पत्ति वा दायतिवको नसिर्गबाट प्राप्त सबै लाभको योगबाट देहायका नोक्सानी कटाई गर्नु पर्नेछः- । (क) व्यवसायको व्यावसायिक सम्पत्ति वा दायतिवको नसिर्गबाट सो वर्षमा हुन गएको सबै नोक्सानीको योग, । (ख) सो वर्षमा सो व्यक्तिको अन्य कुनै व्यवसायबाट हुन गएको खुद नोक्सानीमध्ये अन्यत्र कट्टी हुन नसकेको नोक्सानी, र । (ग) कुनै आय वर्षमा सो व्यवसाय वा सो व्यक्तिको अन्य कुनै व्यवसायबाट वगितमा हुन गएको खुद

नोक्सानीमध्ये कट्टी हुन नसकेको नोक्सानी । (२) कुनै आय वर्षको लागिकुनै व्यक्तिको लगानीको कर लाग्ने गैरव्यावसायिक सम्पत्तिको नसिर्गबाट प्राप्त खुद लाभको गणना सो आय वर्षमा सो लगानीको कर लाग्ने गैरव्यावसायिक सम्पत्तिको नसिर्गबाट प्राप्त सबै लाभको योगबाट देहायको नोक्सानी कटाई गर्नु पर्नेछः- । (क) सो लगानीको कर लाग्ने गैरव्यावसायिक सम्पत्तिको नसिर्गबाट सो वर्षमा हुन गएको सबै नोक्सानीको योग, । (ख) सो वर्षमा सो व्यक्तिको अन्य कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट हुन गएको खुद नोक्सानीमध्ये अन्यत्र कट्टी हुन नसकेको नोक्सानी, र । (ग) वगितको कुनै आय वर्षमा सो व्यक्तिको सो लगानी, कुनै व्यवसाय वा अन्य कुनै लगानीबाट हुन गएको खुद नोक्सानीमध्ये कट्टी हुन नसकेको नोक्सानी । (३) वदिशी स्रोतको सम्पत्ति वा दायित्वको नसिर्गबाट हुन गएको नोक्सानीका सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) वा (२) बमोजमि कट्टी गर्ने दाबी कुनै वदिशी स्रोतको सम्पत्ति वा दायित्वको नसिर्गबाट प्राप्त लाभको हदसम्म मात्र गर्न सक्नेछ । (४) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) वा (२) बमोजमि एकभन्दा बढी गणनामा व्यवसाय वा लगानीबाट हुन गएको खुद नोक्सानी उपदफा (१) वा (२) बमोजमि कट्टी गर्न सक्ने भएमा नजिले सो नोक्सानी वा नोक्सानीको अंश कट्टी गर्ने प्रयोजनको लागि गणनाहरुको छनौट गर्न सक्नेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि,- । (१) “खुद नोक्सानी” भन्नाले,- । (क) कुनै व्यवसायको सम्बन्धमा कुनै आय वर्षमा सो व्यवसायको व्यावसायिक सम्पत्ति वा दायित्वको नसिर्गबाट हुन गएको नोक्सानी सो वर्षमा सो व्यवसायको व्यावसायिक सम्पत्ति वा दायित्वको नसिर्गबाट प्राप्त लाभभन्दा बढी भए जतको रकम सम्झनु पर्छ, र ।

(ख) कुनै लगानीको सम्बन्धमा कुनै आय वर्षमा सो लगानीको कर योग्य गैरव्यावसायिक सम्पत्तिको नसिर्गबाट हुन गएको नोक्सानी सो वर्षमा सो लगानीको करयोग्य गैरव्यावसायिक सम्पत्तिको नसिर्गबाट प्राप्त लाभभन्दा बढी भए जतको रकम सम्झनु पर्छ । (२) “कट्टी हुन नसकेको खुद नोक्सानी” भन्नाले कुनै व्यवसाय वा लगानीको,- । (क) कुनै आय वर्षमा सो व्यवसाय वा लगानीको सो वर्षमा भएको खुद नोक्सानीमध्ये उपदफा (१) को खण्ड (ख) वा (ग) वा उपदफा (२) को खण्ड (ख) वा (ग) बमोजमि कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी, र । (ख) दफा २० को उपदफा (१) वा (२) को समय सीमाको कारणले खर्च मनाहा पाउन नसकिने सो व्यवसाय वा लगानीको सो दफाको उपदफा (७) बमोजमिको कुनै कट्टी हुन नसकेको नोक्सानी सम्झनु पर्छ । ३७. सम्पत्ति तथा दायित्वबाट भएको लाभ र नोक्सानीः (१) कुनै सम्पत्ति वा दायित्वको नसिर्गबाट हुन गएको कुनै व्यक्तिको लाभ नसिर्गको समयमा सो सम्पत्ति वा दायित्व बापतको खर्चहरुको (आउट गोइङ्गस) योगभन्दा सो सम्पत्ति वा दायित्व बापत प्राप्त आम्दानीको योग बढी भए जतको रकम मानी गणना गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै सम्पत्ति वा दायित्वको नसिर्गबाट हुन गएको कुनै व्यक्तिको नोक्सानी नसिर्गको समयमा सो सम्पत्ति वा दायित्व बापत प्राप्त आम्दानीहरुको योगभन्दा सो सम्पत्ति वा दायित्व बापतको खर्चको (आउट गोइङ्गस) योग बढी भए जतको रकम मानी गणना गर्नु पर्नेछ । ३८. सम्पत्ति र दायित्वहरु बापतको खर्च र खुद खर्चः (१) यस ऐनको अधीनमा रही कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति वा दायित्व बापतको खर्चहरुमा देहायका खर्चहरु समावेश हुनेछन्ः- । (क) कुनै सम्पत्तिको सम्बन्धमा देहायका रकमहरु लगायत सो सम्पत्ति प्राप्त गर्दा सो व्यक्तबाट गरिएका खर्चहरुः- । (१) सो सम्पत्तिको निर्माण वा उत्पादन गर्दा लागेको सम्बन्धित खर्च, र । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (२) त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त भएको कारणले त्यस्तो व्यक्तिको आय गणना गर्दा समावेश गरिनुपर्ने कुनै रकम । (ख) सो सम्पत्ति वा दायित्वको परिवर्तन, सुधार र मर्मत संभार गर्दा लागेको खर्च लगायत सो सम्पत्ति वा दायित्वको स्वामित्व लैदा नजिबाट गरिएको खर्च र सम्पत्तिको सम्बन्धमा सो सम्पत्तिको मर्मत संभार गर्दा लागेको खर्च, । (ग) सो सम्पत्ति वा दायित्वको नसिर्ग गर्दा नजिबाट गरिएको खर्च, र । (घ) सो सम्पत्ति प्राप्त गर्दा वा दायित्व वहन गर्दा र त्यस्तो सम्पत्ति वा दायित्व नसिर्ग गर्दा नजिबाट गरिएका आकस्मिक खर्चहरु । तर यस्तो खर्चमा दफा २१ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) बमोजमिका खर्चहरु र आय निर्धारण गर्दा कट्टी गर्न सकिने हदसम्मका खर्चहरु समावेश गर्नुपर्ने छैन । (२) कुनै खास समयमा कुनै सम्पत्ति वा दायित्व बापतका खुद खर्चहरु सो समयमा सो सम्पत्ति वा दायित्व बापतका सबै आम्दानीहरुको योगभन्दा सो सम्पत्ति वा दायित्व बापतको सबै खर्चहरुको योग बढी भएजतको रकमहरु मानी गणना गर्नु पर्नेछ ।

(३) परिच्छेद-६ र ७ मा उल्लिखित आय गणना गर्दा कट्टी गरिने खर्च रकमलाई कुनै सम्पत्ति वा दायित्व बापतको खर्च रकमको सन्दर्भमा भए सरह मानी उपदफा (१) बमोजमिका खर्चहरुका सम्बन्धमा लागू हुने छन् । तर उल्लिखित व्यवस्थाको सम्बन्धमा दफा २६ लागू हुने छैन । ३९. सम्पत्ति तथा दायित्व बापतका आम्दानी र खुद आम्दानीः (१) यस ऐनको अधीनमा रही कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति वा दायित्व बापतका आम्दानीहरुमा देहायका रकमहरु समावेश गर्नु पर्नेछः- । (क) नजिले दायित्वको सम्बन्धमा दायित्व वहन गर्दा प्राप्त गरेका रकमहरु । (ख) सम्पत्तिको मूल्य परिवर्तन वा न्यून गरी वा दायित्व वृद्धि गरी प्राप्त गरिएका रकमहरु लगायत सम्पत्ति प्राप्त गर्दा वा दायित्व वहन गर्ने सम्बन्धमा नजिबाट प्राप्त गरिने रकमहरु, र । (ग) सो सम्पत्ति वा दायित्वको नसिर्ग सम्बन्धमा नजिले प्राप्त गरेको वा प्राप्त गर्ने रकमहरु । तर यस्तो आम्दानीमा कर छुट पाएको रकम, अन्तमि रुपमा कट्टी हुने आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । भुक्तानी वा सो व्यक्तिको आय निर्धारण गर्दा आयमा समावेश गरिने रकमहरु समावेश हुने छैनन् । (२) कुनै खास समयमा कुनै सम्पत्ति वा दायित्व बापतका खुद आम्दानीहरुमा सो समयमा सो सम्पत्ति वा दायित्व बापतका खर्चहरुको योगभन्दा सो सम्पत्ति वा दायित्व बापतका आम्दानीहरु बढी भएजतको रकमहरु समावेश गर्नु पर्नेछ । (३) परिच्छेद-६ र परिच्छेद-७ मा उल्लिखित विषयका सम्बन्धमा आय गणना गर्दा आयमा समावेश गरिने रकमलाई

कुनै सम्पत्ति वा दायित्व बापतको आम्दानी रकमको सन्दर्भमा भए सरह मानी उपदफा (१) बमोजमि गरनु पर्नेछ । तर उल्लिखित व्यवस्थाको सम्बन्धमा दफा २६ लागू हुने छैन । ४०. सम्पत्ति वा दायित्वको नसिर्गः (१) कुनै व्यक्तिको कुनै सम्पत्तिबाट स्वामित्व हटेमा नजिले सो सम्पत्तिको नसिर्ग गरेको मानिन्छ । सम्पत्तिको नसिर्गमा सो सम्पत्तिको स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई सो सम्पत्तिको वतिरण गरनु सो सम्पत्ति अन्य सम्पत्ति वा दायित्वमा गाभनु, कसिताबन्दी, बकिरीको माध्यमबाट बकिरी गरनु वा वतितीय पट्टा अन्तर्गत कुनै अर्को व्यक्तिलाई पट्टामा दनु, रद्द गरनु, वनिश हुनु, हराउनु, म्याद सकनु वा समर्पण गरनु जस्ता कार्य समेत समावेश गरनु पर्नेछ । (२) कुनै व्यक्तिकुनै दायित्वको भारबाट हटेमा नजिले सो दायित्वको नसिर्ग गरेको मानिन्छ । दायित्वको नसिर्गमा दायित्व फछर्छौट, रद्द, मुक्त, समापन हुनु वा अर्को दायित्व वा सम्पत्तिमा गाभनु जस्ता कार्य समेत समावेश गरनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले कुनै सम्पत्ति वा दायित्वको देहायका अवस्थाहरूमा नसिर्ग गरेको मानिन्छः- । (क) प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धमा सो व्यक्तिको मृत्युको तत्काल अघि, । (ख) कुनै सम्पत्तिको सम्बन्धमा सो सम्पत्ति बापतका आम्दानीहरूको योग सो सम्पत्ति बापतका खर्चहरूको योगभन्दा बढी भएमा, । (ग) ऋण दाबी भएको सम्पत्तिको सम्बन्धमा, - ।

(१) बैङ्क वा वतितीय संस्थाको ऋण दाबीको सम्बन्धमा तोकिए बमोजमिका मापदण्ड अनुसार खराब ऋण हुन पुगेकोमा, र । (२) अन्य कुनै अवस्थामा सो व्यक्तिले ऋण दाबी असुल उपर नहुने भनी मनासबि रुपमा वशिवास गरेकोमा । तर सो ऋण दाबी असुल उपर गर्न सो व्यक्तिले सबै उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गरी सकेको हुन पर्नेछ । (घ) कुनै व्यक्तिले व्यावसायिक सम्पत्ति, गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति, हासयोग्य सम्पत्ति वा व्यापार मौज्जातको कसिमि फेरि गरी त्यस्तो सम्पत्ति नजिले प्रयोग गर्न थालेको अवस्थामा सो सम्पत्तिको फेरिएको स्वरुप प्रयोग गरनुभन्दा तत्काल अघि, । (ङ) कुनै नकियको सम्बन्धमा दफा ५७ बमोजमिका अवस्थाहरू, र । (च) नेपालमा अवस्थित जग्गा जमनि वा भवन बाहेक, सो व्यक्ति गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई हुनुभन्दा तत्काल अघि । (४) उपदफा (१) बमोजमि कुनै व्यक्तिले कुनै वतितीय पट्टा अन्तर्गत कुनै सम्पत्ति पट्टामा दिएर सो सम्पत्तिको नसिर्ग गरेमा नजिले जुन व्यक्तिलाई सो सम्पत्ति पट्टामा दिएको हो त्यस्तो व्यक्तिले नसिर्गको समयमा सो सम्पत्तिको स्वामित्व प्राप्त गरेको मानिन्छ । (५) सम्पत्ति तथा दायित्वहरूको नसिर्गबाट कुनै व्यक्तिले प्राप्त गरेको लाभ गणना गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत सो व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका कुनै सम्पत्ति बापतका खुद खर्चहरूको रकम सो बखत उक्त सम्पत्तिको प्रचलति बजार मूल्य बराबर मानिन्छ । (ख) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत कुनै व्यक्तिको दायित्व बापतका खुद आम्दानीहरू त्यस बखत उक्त दायित्वको प्रचलति बजार मूल्य अनुसारको रकम बराबर मानिन्छ । ४१. सम्पत्ति वा दायित्वको थमौती (रटिन्सन) सहितको नसिर्गः कुनै व्यक्तिले दफा ४० को उपदफा (३) को खण्ड (ग), (घ) (ङ) र (च) मा उल्लिखित कुनै पनातिरकाले कुनै सम्पत्ति वा दायित्व नसिर्ग गरेमा देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) सम्पत्तिको सम्बन्धमा, - । (१) सो व्यक्तिलाई नसिर्ग बापत नसिर्गको समयमा सो सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम प्राप्त भएको मानिन्छ, र । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (२) त्यस्तो सम्पत्ति पुनः नसिर्ग हुँदा यो दफा बमोजमि नसिर्ग भएको बखतसम्म त्यस्तो सम्पत्ति बापत गरिएका खुद खर्चहरू (नेट आउट गोइङ्ग) प्राप्त रकम बराबरको रकम भए सरह मानिन्छ । (ख) दायित्वको सम्बन्धमा, - । (१) सो व्यक्तिलाई नसिर्गको समयमा सो दायित्वको बजार मूल्य बराबरको रकम सो नसिर्ग बापत खर्च गरेको मानिन्छ, र । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (२) त्यस्तो दायित्व पुनः नसिर्ग हुँदा यो दफा बमोजमि नसिर्ग भएको समयसम्म उपखण्ड (१) बमोजमि दायित्व बापत गरिएका खुद आम्दानीहरू खर्च रकम बराबरको भए सरह मानिन्छ । ४२. कसिताबन्दी बकिरी वा वतितीय पट्टाको माध्यमबाट नसिर्गः कुनै व्यक्तिले कुनै सम्पत्तिकुनै अर्को व्यक्तिलाई कसिताबन्दी बकिरीको माध्यमबाट वा वतितीय पट्टा अन्तर्गत पट्टामा दिई नसिर्ग गरेमा देहाय बमोजमि हुनेछः- ।

(क) सम्पत्ति नसिर्ग गर्ने व्यक्तिलाई नसिर्गको समयमा सो सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम सो नसिर्गबाट प्राप्त भएको मानिन्छ, र । (ख) नसिर्गबाट सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिको उपखण्ड (क) बराबरको रकम लागत परेको मानिन्छ । तर दफा ४५ को व्यवस्था लागू हुने अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । ४३. पति, पत्नी वा पूर्व पति, पूर्व पत्नीलाई सम्पत्तिको हस्तान्तरणः सम्बन्ध बच्छेद भएको वा अंश लई भनिन बसेको कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले नजिको पति, पत्नी वा पूर्व पति, पूर्व पत्नीलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी सम्पत्तिको नसिर्ग गरेमा र सो पति, पत्नी वा पूर्व पति, पूर्व पत्नीले यो दफा लागू गरिपिउन लिखित रुपमा छनौट गरेमा देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) सो व्यक्तिले नसिर्गको तत्काल अघि सो सम्पत्ति बापत भएका खुद खर्चहरू बराबरको रकम सो नसिर्ग बापत प्राप्त गरेको मानिन्छ, र । (ख) खण्ड (क) बराबरको रकम हस्तान्तरणबाट सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिको लागत परेको मानिन्छ । ४४. मृत्यु पश्चात सम्पत्तिको हस्तान्तरणः कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु भई कुनै सम्पत्तिको स्वामित्व अर्को व्यक्तिलाई हस्तान्तरणबाट नसिर्ग गरिएकोमा देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) सो व्यक्तिले सो नसिर्गको समयमा सो सम्पत्तिको प्रचलति बजार मूल्य बराबरको रकम नसिर्ग बापत प्राप्त गरेको मानिन्छ, र । (ख) हस्तान्तरणबाट सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिको खण्ड (क) बराबरको रकम लागत परेको मानिन्छ । ४५. सम्बद्ध व्यक्तिलाई बीचको हस्तान्तरण र अन्य गैरबजार हस्तान्तरणहरूः (१) कुनै व्यक्तिले कुनै सम्पत्ति सम्बद्ध व्यक्तिलाई वा कुनै अन्य व्यक्तिलाई कुनै प्रतिफल नलई हस्तान्तरण गरी सो सम्पत्ति नसिर्ग गरेमा देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) सो व्यक्तिले सो सम्पत्तिको नसिर्गबाट सो सम्पत्तिको नसिर्ग हुनु तत्काल अघि

सो सम्पत्तिको बजार मूल्य वा सो सम्पत्ति बापत भएको खुद खर्चमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम प्राप्त गरेको मानिन्छ, र । (ख) खण्ड (क) मा उल्लेख भए बराबरको रकम हस्तान्तरणबाट सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिको लागत परेको मानिन्छ । तर दफा ४३ र ४४ को व्यवस्था लागू हुने अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ७(ग) ऐनको दफा २ को खण्ड (द) को उपखण्ड (५) बमोजमि हस्तान्तरण भई आएको सम्पत्तिको हकमा हस्तान्तरण गर्ने व्यक्तिको लागत नै हस्तान्तरण भई सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिको लागत परेको मानिन्छ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले व्यावसायिक सम्पत्ति, गैरव्यावसायिक आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । करयोग्य सम्पत्ति वा व्यापारिक मौज्जातका रुपमा रहेको सम्पत्तिको स्वामित्व सम्बद्ध व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरी नसिर्ग गरेमा र उपदफा (६) बमोजमिका कुराहरु पूरा भएमा देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) सो नसिर्गको तत्काल अघि सो सम्पत्ति बापत भएको खुद खर्च बराबरको रकम सो नसिर्ग बापत सो व्यक्तिले प्राप्त गरेको मानिन्छ, र ।

(ख) खण्ड (क) मा उल्लेख भए बराबरको रकम हस्तान्तरणबाट सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिको लागत परेको मानिन्छ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (६) बमोजमिका कुराहरु पूरा गरी कुनै व्यक्तिले ह्रासयोग्य सम्पत्तिको स्वामित्व सम्बद्ध व्यक्तिलाई हस्तान्तरणबाट नसिर्ग गरेमा वा त्यस्तो सम्पत्ति सो ह्रासयोग्य सम्पत्तिको कुनै समूहमा पर्ने भएमा देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) सो व्यक्तिले सो नसिर्ग हुँदाका बखत अनुसूची-२ को दफा ४ बमोजमि सो समूहको घट्टो प्रणालीको बाँकी मूल्य बराबरको रकम सो नसिर्ग बापत प्राप्त गरेको मानिन्छ, र । (ख) खण्ड (क) मा उल्लेख भए बराबरको रकम हस्तान्तरणबाट सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिको लागत परेको मानिन्छ । (४) कुनै व्यक्तिले यस दफा बमोजमि कुनै दायित्व सम्बद्ध व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरी वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई कुनै मूल्य आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नदई हस्तान्तरण गरी सो दायित्वको नसिर्ग गरेमा देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) सो व्यक्तिको सो नसिर्ग बापत बजार मूल्य वा सो नसिर्ग हुनुभन्दा तत्काल अघिको सो दायित्व बापत भएको खुद आम्दानीमध्ये जुन घटी हुन्छ सो रकम बराबर लागत परेको मानिन्छ र । (ख) जुन व्यक्तिलाई सो दायित्व हस्तान्तरण गरिएको हो सो व्यक्तिले उक्त दायित्व बराबरको रकम सो दायित्व लैदाको सम्बन्धमा प्राप्त गरेको मानिन्छ । तर दफा ४३ र ४४ को व्यवस्था लागू हुने अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (५) कुनै व्यक्तिले उपदफा (६) मा उल्लेखित कुराहरु पूरा गरी आफ्नो कुनै व्यवसायबाट आय आर्जन गर्दा लएको कुनै दायित्व सम्बद्ध व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरी नसिर्ग गरेमा देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) सो व्यक्तिले उक्त नसिर्गको तत्काल अघि सो दायित्व बापत गरेको खुद आम्दानी बराबरको रकम सो नसिर्गका लागि सो व्यक्तिको लागत परेको मानिन्छ, र । (ख) सो सम्बद्ध व्यक्तिले सो दायित्व लगे सम्बन्धमा उक्त रकम बराबरको प्राप्त गरेको मानिन्छ । (६) उपदफा (२), (३), र (५) को प्रयोजनको लागि देहाय बमोजमिका कुराहरु पूरा गरेको हुनु पर्नेछः- । (क) नसिर्ग गरिएको व्यावसायिक सम्पत्ति, व्यापार मौज्जात वा व्यवसायको ह्रासयोग्य सम्पत्ति नसिर्ग गर्ने व्यक्तबाट हस्तान्तरण गरिएको तत्कालपछिको सम्बद्ध व्यक्तिको व्यावसायिक सम्पत्ति, व्यापार मौज्जात वा व्यवसायको ह्रासयोग्य सम्पत्ति हुनेछ । (ख) नसिर्ग गरिएको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति वा कुनै लगानीको ह्रासयोग्य सम्पत्ति नसिर्ग गर्ने व्यक्तबाट हस्तान्तरण गरिएको तत्कालपछिको सम्बद्ध व्यक्तिको व्यावसायिक सम्पत्ति, गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति, ह्रासयोग्य सम्पत्ति वा व्यापार मौज्जात हुनेछ । (ग) कुनै दायित्वको हकमा सम्बद्ध व्यक्तिको कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट आय आर्जनका लागि सो सम्बद्ध व्यक्तिलाई सो दायित्व हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । (घ) हस्तान्तरणको बखतमा सो हस्तान्तरण गर्ने व्यक्ती र सम्बद्ध व्यक्ती बासनिदा भएको हुनु पर्छ तथा सम्बद्ध व्यक्ती किर छुट पाउने व्यक्ती भएको हुनु हुँदैन ।

(ङ) सो सम्पत्तिमा नहिँति स्वामित्व वा सो दायित्वमा नहिँति भार अवस्था अनुसार कम्तिमा पचास प्रतिशत रहिरहनु पर्नेछ, र । (च) अवस्था अनुसार उपदफा (२), (३) वा (५) अनुसारको छनौट लागू गर्न सो व्यक्तित्ता सम्बद्ध व्यक्तिलाई दुवैबाट लेखित रुपमा अनुरोध गर्नु पर्नेछ । ४६. सम्पत्ति वा दायित्वको प्रतस्थापन सहितको अस्वैच्छिक नसिर्गः (१) कुनै व्यक्तिले दफा ४० को उपदफा (१) मा उल्लेखित तरिकाहरुमध्ये कुनै पनित्तिकाले कुनै सम्पत्ति अस्वैच्छिक रुपमा नसिर्ग गरेको एक वर्षभित्र सो सम्पत्तिको बदलामा सोही किसिमको अर्को सम्पत्तिको स्वामित्व प्राप्त गरी यो दफा लागू हुन लेखित रुपमा अनुरोध गरेमा देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) सो व्यक्तिले देहाय बमोजमिको रकमहरुको योग बराबरको रकम सो नसिर्ग बापत प्राप्त गरेको मानिन्छः- । (१) नसिर्ग हुनुभन्दा तत्काल अघि सो सम्पत्ति बापतका खुद खर्च, र । (२) सो प्रतस्थापति सम्पत्ति प्राप्त गर्दा गरिएको खर्चभन्दा सो नसिर्गबाट प्राप्त गरिएको रकम बढी भए यस्तो बढी भए जति रकम, र । (ख) सो व्यक्तिले प्रतस्थापति सम्पत्ति प्राप्त गर्दा देहाय बमोजमिको रकमहरुको योग बराबरको रकम खर्च गरेको मानिन्छ । (१) नसिर्ग हुनुभन्दा तत्काल अघि नसिर्ग गरिएको सम्पत्ति बापतका खुद खर्चहरु, र । (२) सो नसिर्गबाट प्राप्त गरिएको रकमभन्दा सो प्रतस्थापति सम्पत्ति प्राप्त गर्दा भएको खर्च बढी भए यस्तो बढी भए जति खर्च । (२) कुनै व्यक्तिले दफा ४० को उपदफा (२) मा उल्लेखित तरिकाहरुमध्ये कुनै पनित्तिकाबाट कुनै दायित्व अस्वैच्छिक रुपमा नसिर्ग गरेको एक वर्षभित्र सो दायित्वको सट्टामा सोही किसिमको अर्को दायित्व वहन गरी यो दफा लागू हुन लेखित रुपमा अनुरोध गरेमा देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) सो व्यक्तिले उपखण्ड (१) मा उल्लेखित रकमबाट उपखण्ड (२) मा उल्लेखित रकम घटाई हुन आउने रकम सो नसिर्ग बापत खर्च गरेको मानिन्छः- । (१) नसिर्गको तत्काल अघि सो दायित्व बापतको खुद आम्दानीहरु

बापतको रकम, । (२) सो प्रतस्थापति दायतिव लौंदा प्राप्त गरिएको रकमभन्दा सो नसिर्ग गर्दा भएको खर्च बढी भए यस्तो बढी भए जतकिो खर्च रकम, । (ख) सो व्यक्तिले प्रतस्थापति दायतिव लौंदा देहाय बमोजमिको रकमहरुको योग बराबरको रकम प्राप्त गरेको माननिछः- । (१) नसिर्ग हुनुभन्दा तत्काल अघि नसिर्ग गरिएको दायतिव बापतका खुद आम्दानीहरु, र । (२) नसिर्ग गर्दा भएको खर्चभन्दा प्रतस्थापति दायतिव लौंदा प्राप्त गरिएको रकम बढी भए यस्तो बढी भए जतकिो रकम । (३) कुनै नकियमा रहेको हतिको परवित्तन वा नकियको पुनर्नरिमाणको फलस्वरुप सो नकियको एउटा हतिको अर्को हति (सेक्युरिटी) बाट प्रतस्थापन भई असवैच्छिक नसिर्ग सर्जिना हुने अवस्थाहरु तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

४७. सम्पत्तिरि दायतिव गाभई हुने नसिर्गः (१) कुनै व्यक्तिले कुनै सम्पत्ति प्राप्त गरेको वा दायतिव वहन गरेको परिणामस्वरुप सो व्यक्तिको स्वामित्वमा भएको अर्को कुनै सम्पत्ति वा वहन गरेको अर्को कुनै दायतिव समाप्त भई वा गाभई नसिर्ग भएमा देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) नसिर्ग हुनुभन्दा तत्काल अघि गाभनि सम्पत्ति वा दायतिव बापतका खुद खर्चहरु भएकोमा सो व्यक्तिले, । (१) गाभनि सम्पत्ति वा दायतिवको नसिर्गका सम्बन्धमा सो खुद खर्च बराबरको रकम प्राप्त गरेको माननिछ । तर यस्तो रकम उक्त गाभिएको दायतिव बापत नजिले प्राप्त गरेको रकमभन्दा बढी हुने छैन । (२) गाभिएको सम्पत्तिको स्वामित्व धारण वा दायतिवको भार वहन गर्दा उक्त रकम बराबरको रकम खर्च गरेको माननिछ । (ख) गाभनि दायतिवको सम्बन्धमा सो दायतिवको नसिर्गको तत्काल अघि गाभनि दायतिव बापत खुद आम्दानीहरु भएकोमा सो व्यक्तिलेः- । (१) गाभनि दायतिवको नसिर्ग बापत सो खुद आम्दानी बराबरको रकम खर्च गरेको माननिछ । तर गाभिएको सम्पत्तिको हकमा सो सम्पत्ति प्राप्त गर्दा नजिले खर्च गरेको रकमभन्दा बढी हुनु हुँदैन । (२) गाभिएको सम्पत्तिको स्वामित्व धारण वा दायतिवको भार ग्रहण गर्दा उक्त रकम बराबरको रकम प्राप्त गरेको माननिछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित कुराहरुको प्रतकिल नहुने गरी सो उपदफा देहायका अवस्थाहरुमा समेत लागू हुनेछः- । (क) सो व्यक्तिले कुनै सम्पत्ति प्राप्त गर्ने वा बकिरी गर्ने कार्य गरेमा, । (ख) सो व्यक्तबाट पट्टामा दिएको सम्पत्तिको प्राप्त गरेमा, र । (ग) हस्तान्तरण गरिने व्यक्तबाट जमानत दिएको दायतिवको हस्तान्तरण भएमा । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ४७क. व्यवसाय गाभिएको कारणले हुने नसिर्ग सम्बन्धी वशिष व्यवस्थाः (१) बैकिङ तथा वित्तीय व्यवसाय वा बीमा व्यवसाय गर्ने एकै प्रकृतिका नकियहरु आपसमा गाभिएर (मर्जर वा एक्जुजसिन) भएमा दफा ४७ को उपदफा (२) को खण्ड (क), (ख), (घ), (ङ), (च) र (छ) तथा सोही दफाको उपदफा (३) को व्यवस्था लागू हुने छैन । तर गाभिएर असतत्वमा नरहेको नकियको कुनै कट्टी हुन नसकेको नोक्सानी भए त्यस्तो नोक्सानी दामासाहीले आगामी सात वर्षमा कट्टी गर्नु पर्नेछ । यसरी समान कसितामा नोक्सानी कट्टी गर्ने नकिय उक्त पूरै नोक्सानी कट्टी नगर्दै पुनः विभाजन भएमा कट्टी भएको नोक्सानी बापत कट्टी भएको रकममा गाभिएको (मर्जर वा एक्जुजसिन) आर्थिक वर्षमा कायम रहेको करको दरले कर तर्जिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नकियहरु गाभई सम्पत्तिरि दायतिवको नसिर्ग भएमा देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) व्यापारिक मौज्जात तथा व्यावसायिक सम्पत्तिको नसिर्गको हकमा,- । (१) नसिर्गको तत्काल अघि त्यस्तो सम्पत्ति बापत भएको खुद खर्च बराबरको रकम त्यस्तो नसिर्ग बापत त्यस्तो व्यक्तिले प्राप्त गरेको माननिछ, र । (२) उपखण्ड (१) मा उल्लेख भए बराबरको रकम सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिको लागत परेको माननिछ । (ख) ह्रासयोग्य सम्पत्तिको नसिर्गको हकमा,- ।

(१) नसिर्ग हुँदाका बखत अनुसूची-२ को दफा ४ बमोजमि समूहको घट्टो प्रणालीको बाँकी मूल्य बराबरको रकम त्यस्तो नसिर्ग बापत प्राप्त गरेको माननिछ, र । (२) उपखण्ड (१) मा उल्लेख भए बराबरको रकम सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिको लागत परेको माननिछ । (ग) दायतिवको नसिर्गको हकमा,- । (१) नसिर्गको तत्काल अघि त्यस्तो दायतिवको बजार मूल्य र खुद आम्दानीमध्ये जुन घटी हुन्छ सो बराबरको रकम नसिर्ग बापत सो व्यक्तिको लागत परेको माननिछ, र । (२) उपखण्ड (१) मा उल्लेख भए बराबरको रकम दायतिव वहन गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो दायतिव वहन गरे बापत प्राप्त गरेको माननिछ । (घ) व्यवसाय गाभ्ने नकिय वा गाभिएर कायम भएको नकियले गाभिएको सम्पत्तिरि दायतिवको लागत गणना गर्दा गाभनि नकियबाट त्यस्तो गाभिएको व्यवसाय सञ्चालन गरेका बखत (मर्जर वा एक्जुजसिन अगाडी) कायम रहेका सम्पत्तिरि दायतिव बापतको लागत मात्र खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजमि गणना गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि गाभई नसिर्ग भएको नकियमा वा गाभिए पश्चातको नकियमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सामूहिक रूपमा सेवाबाट अवकाश दिने प्रयोजनको लागि गरिने थप एकमुष्ट भुक्तानीमा (अवकाश कोष मार्फत गरिने भुक्तानी वा कर्मचारी सेवा सर्तमा उल्लेख भए अनुसार गर्नुपर्ने भुक्तानी बाहेकका) अवकाश भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नुपर्ने दरमा पचास प्रतिशत छुट दिई भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि गाभई नसिर्ग भएको नकियमा कायम रहेका शेयरधनीहरुले आफ्नो शेयर गाभिएको दुई वर्षभित्र आफ्नो शेयर बकिरीको माध्यमबाट नसिर्ग गरेमा त्यसरी नसिर्ग भएको शेयरमा भएको लाभमा पूँजीगत कर लाग्ने छैन । (५) उपदफा (१) बमोजमि गाभई नसिर्ग भएको नकियले गाभिएको मतिले दुई वर्षभित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेको शेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभशमा कर लाग्ने छैन । (६) उपदफा (१) अनुसार गाभई आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा झकिएको । नसिर्ग हुन चाहने एकै वर्गका नकियले संवत् २०७९ साल असार मसान्तभित्र गाभनि आशयपत्र आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा झकिएको । विभागमा दनु पर्नेछ । (७) उपदफा (१) बमोजमि गाभनिको लागि उपदफा (६) बमोजमि आशयपत्र दिने नकियहरुले गाभनि प्रक्रिया आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधित । संवत् २०८०

साल असार मसान्तभित्र पूरा गर्नु पर्नेछ । (८) यो दफा प्रारम्भ भएपछि एक आपसमा गाभ्दै यस दफा बमोजिमको सुविधा उपयोग नगरेका नकियले समेत यसै बमोजिमको सुविधा उपयोग गर्न पाउनेछन् । (९) उपदफा (६) मा तोकिएको अवधिभित्र आशयपत्र नदनि नकिय तथा उपदफा (७) मा उल्लेख भएको मतिसिम्म गाभनि प्रक्रिया पूरा नगरेको नकियको हकमा यो दफाको व्यवस्था लागू भएको मानिने छैन ।

४८. वभाजनबाट हुने सम्पत्ति र दायित्वको नसिर्गः कुनै व्यक्तबाट स्वामित्व प्राप्त गरिएको कुनै सम्पत्तिसँग सम्बन्धित अधिकार वा वहन गरिएको दायित्वसँग सम्बन्धित भारहरू कुनै सम्पत्ति वा सोको कुनै भागको पट्टाको माध्यमबाट समेत अन्य कुनै व्यक्तमा सजिना भएमा देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) अधिकार वा भारहरू स्थायी भएकोमा सो पहिलो व्यक्तिले सो सम्पत्ति वा दायित्वको कुनै भाग नसिर्ग गरेको तर कुनै नयाँ सम्पत्ति वा दायित्व प्राप्त नगरेको मानिन्छ, र । (ख) अधिकार वा भारहरू अस्थायी वा सांयोगिक भएकोमा सो पहिलो व्यक्तिले सो सम्पत्ति वा दायित्वको कुनै भाग नसिर्ग गरेको मानिने छैन । तर अवस्था अनुसार नयाँ सम्पत्ति प्राप्त गरेको वा नयाँ दायित्व लिएको मानिन्छ । ४९. खर्च तथा आमदानीहरूको बाँडफाँटबाट हुने नसिर्गः (१) कुनै व्यक्तिले देहाय बमोजिमको अवस्थामा कुनै सम्पत्ति वा दायित्व प्राप्त गर्दा, वहन गर्दा वा नसिर्ग गर्दा गरिएको खर्च वा आमदानीहरू अवस्था अनुसार प्राप्त, वहन वा नसिर्गको समयमा बजार मूल्यको आधारमा सम्पत्ति र दायित्वहरू बीच बाँडफाँट गर्नु पर्नेछः- । (क) एकै समयमा एक वा बढी सम्पत्ति प्राप्त गरेमा वा एक वा बढी दायित्व ग्रहण गरेमा, वा । (ख) एकै समयमा एक वा बढी सम्पत्ति वा दायित्व नसिर्ग गरेमा । (२) कुनै सम्पत्तिको स्वामित्व धारण गर्ने वा दायित्व वहन गर्ने व्यक्तिले सो सम्पत्ति वा दायित्वको कुनै भाग नसिर्ग गरेमा सो नसिर्गको तत्काल अघिको सो सम्पत्ति वा दायित्वको खुद खर्च वा खुद आमदानीहरूलाई नसिर्ग गरिएको सम्पत्ति वा दायित्वको भाग र बाँकी रहेको भागमा अवस्था अनुसार नसिर्गको तत्काल पछिको सोको बजार मूल्यको आधारमा बाँडफाँट गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-९ । प्राकृतिक व्यक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था । ५०. दम्पतिः (१) बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिको सो व्यक्तिको बासनिदा पति वा पत्नी दुवैले लिखित सूचना दिएर कुनै खास आय वर्षमा कर प्रयोजनको लागि एउटै प्राकृतिक व्यक्तिको रुपमा मानिने गरी छनौट गर्न सक्नेछन् । (२) कुनै आय वर्षको सम्बन्धमा उपदफा (१) मा उल्लिखित व्यवस्था छनौट गर्ने दम्पतीमध्ये पति वा पत्नीले सो वर्ष बुझाउनुपर्ने करको लागि एक अर्कोप्रति संयुक्त रुपमा र छुट्टाछुट्टै रुपमा जम्मेवार हुनेछन् । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आश्रितलाई भरणपोषण गर्नुपर्ने बासनिदा विधि वा विधुरलाई दम्पती सरह मानिन्छ । ५१. औषधी उपचार बापत कर मलिनः (१) कुनै प्राकृतिक बासनिदा व्यक्तिले नजिको लागि आफै वा अन्य कुनै व्यक्तबाट गरिएको स्वीकृत औषधी उपचार खर्चको लागि कुनै आय वर्षमा औषधी उपचार बापत कर मलिन गर्न दाबी गर्न सक्नेछ ।

(२) कुनै आय वर्षमा प्राकृतिक व्यक्तिको औषधी उपचार बापत कर मलिनको रकम उपदफा (१) बमोजिमको स्वीकृत औषधी उपचार खर्च रकमको पन्ध्र प्रतिशत दरले हुने रकममा उपदफा (४) मा उल्लिखित कुनै रकम भए सो समेत जोडी गणना गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै आय वर्षमा प्राकृतिक व्यक्तबाट दाबी गरिएको औषधी उपचार बापत कर मलिन रकम तोकिएको सीमाभन्दा बढी हुने छैन । (४) कुनै आय वर्षमा कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा देहायका हदसम्म खण्ड (क) र (ख) मा उल्लेख भए बमोजिम बढी भएको रकम जम्मेवारी सारी आगामी वर्षहुमा उपदफा (२) बमोजिमको रकममा समावेश गर्न सकिनेछः- । (क) उपदफा (२) बमोजिमको रकम उपदफा (३) बमोजिमको सीमाभन्दा बढी भएमा यस्तो बढी भएको रकम, र । (ख) सो वर्षमा दफा ३ को खण्ड (क) बमोजिमको व्यक्तिले दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम कम भएको कारणले सो व्यक्तिले औषधी उपचार बापत कर मलिन उपयोग गर्न नसक्ने हदसम्मको रकम । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "स्वीकृत औषधी उपचार खर्च" भन्नाले तोकिए बमोजिमको स्वीकृत औषधी उपचार खर्च सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-१० । नकियहरूका लागि विशेष व्यवस्था । ५२. नकियहरूका सम्बन्धमा लागू हुने करका सिद्धान्तहरूः (१) कुनै नकिय कर दाखिला गर्ने प्रयोजनको लागि तिसको हतिधिकारीभन्दा छुट्टै रुपमा जम्मेवार हुनेछ । (२) नकियबाट हुने वतिरण दफा ५३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी हुने वतिरणमा दफा ५४ बमोजिम यसका हतिधिकारीलाई कर लगाइनेछ । (३) नकियबाट प्राप्त गरिएको रकम र ब्यहोरिएको खर्च रकम नकियले अन्य व्यक्तिको लागि प्राप्त गरेको वा नगरेको वा खर्च ब्यहोरिएको वा नब्यहोरिएको जे जस्तो भए पनि नकियले प्राप्त गरेको र ब्यहोरिएको मानिन्छ । (४) नकियको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति र वहन गरिएका दायित्वलाई सोही नकियको स्वामित्व वा भारमा रहेको मानिन्छ । यस्तो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति र वहन गरिएका दायित्वलाई अन्य कुनै व्यक्तिको स्वामित्व वा भारमा रहेको मानिने छैन । (५) नकियको आयको लागि तिसको व्यवस्थापक, हतिधिकारी वा नकिय जोसुकैले दाखिला गरेको विदेशी आयकर सो नकियले दाखिला गरेको मानिन्छ । (६) कुनै नकिय र यसका व्यवस्थापक तथा हतिधिकारी बीचको कारोबारलाई परिच्छेद-७ र दफा ४५ को अधीनमा रही मान्यता दिइनेछ । ५३. नकियबाट हुने वतिरणः (१) नकियबाट हुने वतिरणमा देहायका कुराहरु समावेश गर्नु पर्नेछः- । (क) नकियबाट आफ्नो कुनै हतिधिकारीलाई कुनै पनि हैसियतले गरिएको भुक्तानी, वा । (ख) मुनाफाको पूँजीकरण । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफाको खण्ड (क) मा उल्लेख भएको कुनै भुक्तानी नमिने अवस्थाहरुमा मात्र वतिरण भएको मानिन्छः- । (क) नकियबाट प्राप्त हुनसक्ने प्रतफलको सट्टामा हतिधिकारीले उक्त नकियलाई भुक्तानी गरेको रकमभन्दा सो भुक्तानी बढी भएमा, र । (ख) सो भुक्तानीमा

नमिन रकमहरु समावेश नभएमा:- । (१) हतिधकारीको आयको गणना गर्दा समावेश भएका रकमहरु, । (२) वतिरणको कारणले बाहेक अन्तमि रुपमा कर कट्टी भएको भुक्तानीहरु ।

(३) कुनै नकियको वतिरणले सो नकियको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्य घटाउने भएमा मात्र त्यस्तो वतिरण मुनाफाको वतिरण वा पूँजीको फर्ति मानिन्छ ।
(४) देहायका कुनै अवस्थामा कुनै नकियको वतिरणलाई दफा ५५ को अधीनमा रही मुनाफाको वतिरण मानिन्छ:- । (क) उपदफा (३) मा उल्लेखित कसिमिको वतिरण भएमा र वतिरणको समयमा नकियको दायित्वको बजार मूल्य तथा पूँजीकृत गरिएको मुनाफा समेत समावेश भएको पूँजी योगदान रकमको जम्मा रकमभन्दा सम्पत्तिको बजार मूल्य बमोजमिको रकम बढी भएमा, । (ख) मुनाफाको पूँजीकरण भएमा । (५) उपदफा (३) मा उल्लेखित वतिरण मुनाफाको वतिरण नभएको हदसम्म पूँजी फर्ति भएको मानिन्छ । (६) कुनै नकियको वतिरण पूँजीको फर्ति नभएको हदसम्म सो नकियको लाभांश मानिन्छ ।
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "मुनाफाको पूँजीकरण" भन्नाले बोनस शेयर वा यसै कुनै हति जारी गरी पूँजीकृत गरेको वा सो नकियको हतिको चुक्ता रकममा वृद्धि गरेको वा नकियको प्रमियम तथा पूँजी खातामा नाफालाई बाँडेको समेतलाई जनाउँछ । ५४. लाभांशको कर: (१) बासनिदा नकियले वतिरण गरेको लाभांशमा देहाय बमोजमि हुनेछ:- । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (क) कुनै कम्पनीको शेयरवाला वा साझेदारलाई लाभांश वतिरण गरेमा अन्तमि रुपमा कर कट्टीको वधिले कर लाग्नेछ, र । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ख) अन्य नकियहरूले वतिरण गरेमा कर लाग्ने छैन । (२) कुनै गैरबासनिदा नकियले कुनै बासनिदा हतिधकारीलाई वतिरण गरेको लाभांशलाई सो हतिधकारीको आयको गणना गर्दा समावेश गरी कर लाग्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा बमोजमि कर कट्टी भई प्राप्त भएको लाभांश वतिरण गरेमा कर लाग्ने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । (४) । (५) कुनै नकियको हतिधकारीको हति बापत प्राप्त हुने परिच्छेद-८ बमोजमिका आमदानीहरूमा सो हति बापत कुनै नकियबाट गरिएको पूँजीको फर्ति रकम समावेश गर्नु पर्नेछ । तर नकियले वतिरण गरेको लाभांश समावेश गर्नुपर्ने छैन । ५५. नकियको वधितन: (१) कुनै नकियको वधितनको क्रममा हतिहरूको नसिर्ग हुँदा कुनै हतिधकारीले पाउने नाफाको अंश र योगदान गरेको पूँजीको अंशको अनुपातमा गरेको वतिरणलाई नमिन सबै अवस्थाहरु पूरा भएमा सो नकियको आंशिक लाभांश र आंशिक पूँजीको भुक्तानी मानिन्छ:- । (क) प्रचलित कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी कुनै नकियले आफ्नो हति खरिद गरेको वा कुनै नकियको वधितन भएको कारणबाट समेत सो नकियमा रहेको हतिको खारेजी, मोचन वा समर्थनको सम्बन्धमा त्यस्तो नकियबाट कुनै वतिरण गरिएको, । (ख) पूर्ण वधितन भएकोमा बाहेक सो नकियको मुनाफाको अंशमा हतिधकारीहरूको अधिकारको उपयुक्त अनुपातमा वतिरणको गणना नभएको वा मनासबि रुपमा हुन नसकेको, र । (ग) सो नसिर्ग पछि सो वतिरण प्राप्त गर्ने सो हतिधकारी सो नकियसँग सम्बद्ध व्यक्ति नभएको ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै नकियमा रहेको कुनै हतिधकारीको हति सो नकियले प्रचलित कानून बमोजमि मान्यता प्राप्त धतिपत्र वनिमिय बजार मार्फत खरिद गरी उक्त हतिधकारीलाई गरेको वतिरणमा सो उपदफा र दफा ५३ को व्यवस्था लागू हुने छैन । ५६. नकिय र हतिधकारी बीचको कारोबार: (१) दफा ४५ को अधीनमा रही कुनै नकिय तथा सो नकियको हतिधकारी बीच एक अर्कामा वतिरणको कुनै तरिका वा अन्य कुनै कसिमिले सम्पत्तिको स्वामित्वको हस्तान्तरणबाट सम्पत्ति नसिर्ग भएमा देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) सम्पत्ति हस्तान्तरणकर्ताले सो सम्पत्तिको नसिर्ग हुनुभन्दा तत्काल अघिको बजार मूल्य सरहको रकम सो नसिर्गबाट प्राप्त गरेको मानिन्छ, र । (ख) सम्पत्ति हस्तान्तरण गरिने व्यक्तिको सो सम्पत्ति प्राप्त गर्दा खण्ड (क) मा उल्लेख भए बराबरको रकम लागत परेको मानिन्छ । (२) दफा ४५ को अधीनमा रही कुनै नकिय र सो नकियको कुनै हतिधकारीबीच एक अर्कामा कुनै दायित्वको हस्तान्तरणबाट सो दायित्वको नसिर्ग भएमा देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) दायित्व हस्तान्तरणकर्ताको सो दायित्व नसिर्ग हुनुभन्दा तत्काल अघिको बजार मूल्य सरहको रकम सो दायित्व नसिर्ग गर्दा लागत परेको मानिन्छ, र । (ख) दायित्व हस्तान्तरण गरिने सो व्यक्तिले दायित्व लैदा खण्ड (क) मा उल्लेख भए बराबरको रकम प्राप्त गरेको मानिन्छ । (३) कुनै नकियले कुनै हतिधकारीलाई लाभांशको रुपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वतिरण गरेमा त्यस्तो लाभांशको रकमलाई सो नकियको आय गणना गर्दा समावेश गर्नु पर्नेछ । तर तोकिएको कुनै अवस्थामा यो उपदफामा उल्लेख गरिएको कुरा लागू नहुने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । ५७. नयिन्त्रणमा परिवर्तन: (१) कुनै नकियको वगित तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो नकियले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले वहन गरेको दायित्व नसिर्ग गरेको मानिन्छ । आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप । तर स्टार्ट अप भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फण्डमा सावकिका शेयरवाला तथा साझेदारको शेयर सङ्ख्या र पूँजी यथावत रही नयाँ शेयरवाला तथा साझेदार थप भई पूँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१क) उपदफा (१) बमोजमिको कुनै नकियको पचास प्रतिशत वा पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तनको गणना गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्तो नकियको देहाय बमोजमिको स्वामित्वलाई मात्र समावेश गरिन्छ:- । (क) कुल स्वामित्वको एक प्रतिशत वा एक प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व ग्रहण गर्ने आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । शेयरवाला वा साझेदारले ग्रहण गरेको स्वामित्व, र । (ख) कुल स्वामित्वको एक प्रतिशतभन्दा कम

स्वामित्व ग्रहण गर्ने आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । शेरवाला वा साझेदारमध्ये त्यस्तो निकायको कुल स्वामित्वको एक प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व ग्रहण गर्ने आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित ।

शेरवाला वा साझेदारको सम्बद्ध व्यक्तिले ग्रहण गरेको स्वामित्व । (२) उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजमि कुनै निकायको स्वामित्व परिवर्तन भएमा त्यस्तो परिवर्तन पछि सो निकायलाई देहायका कार्य गर्न अनुमति दिइने छैन:- । (क) स्वामित्वको परिवर्तन हुनुभन्दा अघि सो निकायबाट खर्च गरिएका दफा १४ को उपदफा (३) बमोजमि अगाडि सारिएको ब्याज कट्टा गर्न, । (ख) स्वामित्वको परिवर्तन हुनुभन्दा अघि सो निकायलाई हुन गएको नोक्सानी दफा २० बमोजमि कट्टा गर्न, । (ग) स्वामित्वका परिवर्तनपछि हुन गएको नोक्सानीलाई दफा २० को उपदफा (४) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । बमोजमि त्यस्तो स्वामित्वको परिवर्तन अघिको कुनै आय वर्षमा पछाडि लैजान, । (घ) स्वामित्व परिवर्तन हुनुअघि दफा २४ को उपदफा (४) आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा झकिएको । बमोजमि कुनै रकम वा खर्च बापत हिसाब गरेको र स्वामित्वको परिवर्तन पछि सो रकम वा खर्चको आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दफा २४ को उपदफा (४) बमोजमि सच्याएकोमा दफा २४ को उपदफा (४) बमोजमि समायोजन गर्न, । (ङ) स्वामित्व परिवर्तन हुनुअघि दफा २५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमि कुनै रकमको हिसाब गरेको र स्वामित्वको परिवर्तन पछि सो रकम प्राप्त गर्ने अधिकार त्याग गरेको वा सो रकम कुनै व्यक्तिको ऋण दाबी भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिले उक्त ऋणलाई डुबेको ऋण मानी अपलेखन गरेमा दफा २५ को उपदफा (१) बमोजमि समायोजन गर्न, । (च) स्वामित्वको परिवर्तन हुनुअघि सम्पत्ति वा दायित्वको नसिर्ग गर्दा हुन गएको घाटा स्वामित्वको परिवर्तन पछि सम्पत्ति वा दायित्वको नसिर्गबाट प्राप्त आम्दानी दफा ३६ बमोजमि घटाउन, । (छ) स्वामित्व परिवर्तन हुनुअघि दफा ६० को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजमि प्रमियिमको हिसाब गरेकोमा र स्वामित्वको परिवर्तन पछि त्यस्तो प्रमियिम बीमतिलाई फर्ति दिएकोमा सो बमोजमि खर्च दाबी गर्न, वा । (ज) स्वामित्व परिवर्तन हुनुअघि विदेशी आयका सम्बन्धमा दाखलि गरेको करलाई दफा ७१ को उपदफा (३) बमोजमि आगामी वर्षमा सार्न । (३) कुनै निकायको स्वामित्वमा कुनै आय वर्षमा उपदफा (१) मा उल्लेखित कसिमिले परिवर्तन भएमा सो आय वर्षको स्वामित्व परिवर्तन अघि पछिको भागहरूलाई छुट्टाछुट्टै आय वर्षहरूको रुपमा मानिन्छ । ५८. लाभांश कर घटाउन नदिने व्यवस्था: आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१) कुनै निकायले देहायको सबै अवस्था कायम राखी गरेको प्रबन्धलाई लाभांश कर घटाउन गरेको प्रबन्ध मानिन्छ:- । (क) त्यस्तो निकायको सञ्चालन, चालु वा अपेक्षित मुनाफा भएमा, । (ख) हति प्राप्त गर्ने कुनै व्यक्तिले त्यस्तो निकायको कुनै हति प्राप्त गर्छ र त्यस्तो हति प्राप्तकर्ता वा नजिको सम्बद्ध व्यक्तिले त्यस्तो निकायको हालको वा साविकको हतिधकारीलाई वा नजिको सम्बद्ध व्यक्तिलाई हति प्राप्तसँग सम्बन्धित भए वा नभए पनि हति प्राप्तिको समयमा भुक्तानी भए वा नभए पनि कुनै भुक्तानी गरेकोमा, । (ग) त्यस्तो भुक्तानी पूर्ण वा आंशिक रूपमा निकायको मुनाफामा प्रतिविम्बित भएमा, र ।

(घ) त्यस्तो निकायले त्यस्तो हति प्राप्तकर्तालाई लाभांश वितरण गरेकोमा र त्यस्तो लाभांशले पूर्ण वा आंशिक रूपले उक्त मुनाफालाई समावेश गरेमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि गरिएको लाभांश कर घटाउने प्रबन्ध अन्तर्गत कुनै निकायबाट लाभांश वितरण गरिएकोमा सो प्रबन्धलाई देहाय सरह भएको मानिन्छ:- । (क) हति प्राप्तकर्ता वा नजिको सम्बद्ध व्यक्तिले गरेको भुक्तानीलाई सो व्यक्तिले गरेको भुक्तानी नमानी सो निकायले खण्ड (ख) मा उल्लेखित साविक वा हालको हतिधकारीलाई लाभांश वितरण गरे सरह मानिन्छ । (ख) सो निकायबाट हति प्राप्तकर्तालाई वितरण गरिएको लाभांश खण्ड (क) मा उल्लेखित लाभांशबाट सो भुक्तानी भनिएको रकम घटाई हुन आउने रकम बराबर भएको मानिन्छ । परिच्छेद-११ । बैङ्कडिङ्ग र बीमा व्यवसाय सम्बन्धी विशेष व्यवस्था । ५९. बैङ्कडिङ्ग व्यवसाय: (१) बैङ्कडिङ्ग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा सो व्यवसायबाट प्राप्त हुने आय वा नोक्सानीको गणना गर्दा सो व्यक्तिले सञ्चालन गरेको अन्य व्यवसायभन्दा बैङ्कडिङ्ग व्यवसायलाई भन्नि व्यवसायको रुपमा मानी छुट्टै गणना गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१क) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रही बैङ्कडिङ्ग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले जोखिम व्यहोर्ने कोषमा राखेको असुल हुन बाँकी ऋण रकम तथा गैर बैङ्कडिङ्ग सम्पत्ति वापत व्यवस्था गरिएको रकम समेतको पाँच प्रतिशतसम्मको रकमलाई खर्चको रूपमा कट्टी गरिन्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१ख) सहकारी संस्थाले जोखिम व्यहोर्ने कोषमा राखेको असुल हुन बाँकी ऋण रकमको पाँच प्रतिशतसम्मको रकमलाई खर्चको रूपमा कट्टी गरिन्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१ग) उपदफा (१क) र (१ख) बमोजमि जोखिम व्यहोर्ने कोष कायम रहेको अवस्थामा नउठ्ने आसामी भनी मुनाफाबाट खर्च लेखिएमा मनिहा हुने छैन र त्यस्तो कोषमा रहेको रकम पूँजीकृत गरिएमा वा मुनाफा वा लाभांश बाँडफाँट गरिएमा जुन वर्ष बाँडफाँट गरिएको छ सोही वर्षको आयमा समावेश गरिन्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । (२) । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । (३) । ६०. सामान्य बीमा व्यवसाय: (१) सामान्य बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा सो व्यवसायबाट प्राप्त हुने आय वा नोक्सानी गणना गर्दा सो व्यक्तिले सञ्चालन गरेको अन्य व्यवसायभन्दा बीमा व्यवसायलाई भन्नि व्यवसायको रुपमा मानी छुट्टै गणना गर्नु पर्नेछ । (२) सामान्य बीमा व्यवसाय गर्ने कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षको आयको गणना गर्दा देहाय बमोजमि गर्नु पर्नेछ:- । (क) आयतर्फ यस ऐन बमोजमि समावेश गर्नुपर्ने कुनै अन्य रकमहरूका अतिरिक्त देहायका रकमहरू पनि समावेश गर्नु पर्नेछ:- । (१) सो व्यक्तिले सो वर्षमा सो व्यवसाय सञ्चालन गरी प्राप्त गरेको पुनर्बीमाको

प्रमियिम लगायत बीमाको प्रमियिम बापतको रकम, र । (२) पुनर्बीमा, जमानत, सुरक्षण वा क्षतपूरतको कुनै करार बापत खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजमिका भुक्तानीबाट सो वर्षमा प्राप्त रकमहरु । (ख) खर्चतर्फ यस ऐन बमोजमि कट्टा गर्न पाउने रकमका अतिरिक्त देहायका रकमहरु पनि कट्टा गर्न पाउनेछः- । (१) सो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सो व्यक्तबाट बीमकको हैसियतमा सो वर्षमा गरिएको भुक्तानीहरु, र ।

(२) सो वर्ष वा वगित वर्षमा सो व्यवसायबाट भएको आय गणना गर्दा खण्ड (क) को उपखण्ड (१) बमोजमि समावेश गरिएका सो वर्षमा बीमतिलाई फर्ति दिएको प्रमियिमहरु । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (३) जोखिम व्यहोर्ने कोषमा राखेको देहाय बमोजमिको रकमको योगः- । (क) कुनै वर्षको नाफा नोक्सान हिसाबमा देखाइएको खुद बीमा शुल्कको पचास प्रतिशतसम्मको रकम, र । (ख) कुनै वर्षको अन्तयमा दाबी भुक्तानी बापत बाँकी रकमको एकसय पन्ध्र प्रतिशतसम्मको रकम । तर यस उपखण्ड बमोजमि कुनै वर्ष खर्चकट्टी लएको रकम आगामी आय वर्षमा बीमा व्यवसायको आय गणना गर्दा आयमा समावेश गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा खारेज । (३) । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा खारेज । (४) । ६१. लगानी बीमा व्यवसायः (१) लगानी बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा सो व्यवसायबाट प्राप्त हुने आय वा नोक्सानीको गणना गर्दा सो व्यक्तिले सञ्चालन गरेको अन्य व्यवसायभन्दा लगानी बीमा व्यवसायलाई भन्नि व्यवसायको रुपमा मानी छुट्टै गणना गर्नु पर्नेछ । (२) लगानी बीमा व्यवसाय गर्ने कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षको आय गणना गर्दा देहाय बमोजमि गर्नु पर्नेछः- । (क) देहायका रकमहरु बाहेक यस ऐन बमोजमि समावेश गर्न सकिने अन्य रकमहरु समावेश गर्नेः- । (१) सो व्यक्तिले सो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा प्रमियिम लगायत बीमा प्रमियिम बापतको रुपमा सो आय वर्षमा प्राप्त गरेको पुन बीमाको रकम, र । (२) पुनर्बीमा, जमानत, सुरक्षण वा क्षतपूरतको कुनै करार बापतको खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजमिको भुक्तानीबाट सो वर्षमा प्राप्त रकमहरु । (ख) देहायका रकमहरु बाहेक यस ऐन बमोजमि कट्टी गर्न सकिने अन्य रकमहरु कट्टी गर्नेः- । (१) कुनै व्यक्तिले बीमकको हैसियतमा उक्त व्यवसाय सञ्चालन गर्दा गरेको भुक्तानीहरु, र । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (२) बीमतिलाई फर्ति भएको खण्ड (क) को उपखण्ड (१) मा उल्लिखित प्रमियिम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१) र (२) तथा खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) र (२) मा उल्लिखित रकमहरु सो व्यक्तिको सम्पत्ति वा दायित्व बापतका आम्दानी र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । खर्च मानिने छैन । (४) कुनै व्यक्तिको लगानी बीमा व्यवसायको लगानी बीमा सम्झौता सो व्यक्तिको सम्पत्ति तथा दायित्व मानिने छैन । ६२. बीमाबाट प्राप्त रकमः (१) कुनै व्यक्तिको आयको गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सो व्यक्तिले बीमाबाट प्राप्त गरेको रकमको सम्बन्धमा दफा ३१ मा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लगानी बीमाबाट प्राप्त लाभ सम्बन्धमा देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) बासनिदा व्यक्तिले त्यस्तो रकम भुक्तानी गरेको अवस्थामा बीमति उपर अन्तमि रुपमा हुने कर कट्टीद्वारा कर लगाइनेछ, र । (ख) गैरबासनिदा व्यक्तिले त्यस्तो रकम भुक्तानी गरेको अवस्थामा बीमतिको आयमा सो रकम समावेश गरी गणना गर्नु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "लगानी बीमाबाट प्राप्त लाभ" भन्नाले सो बीमाको सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिले लगानी बीमा बापत प्राप्त गरेको भुक्तानी सो व्यक्तिले तरिको प्रमियिमभन्दा बढी भएजतको रकमलाई सम्झनु पर्छ । परिच्छेद -१२ । अवकाश बचत सम्बन्धी विशेष व्यवस्था । ६३. आर्थिक ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । अवकाश कोषः (१) आर्थिक ऐन, २०६२ द्वारा झकिएको । (२) स्वीकृत अवकाश कोषको हतिधिकारी प्राकृतिक व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा सो कोषमा गरेको अवकाश योगदान आफ्नो करयोग्य आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । आयको गणना गर्दा घटाई पाउन दाबी गर्न सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०६२ द्वारा थप । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "स्वीकृत अवकाश कोष" भन्नाले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजमि स्थापित कर्मचारी सञ्चय कोष; नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ बमोजमि स्थापित नागरिक लगानी कोष; योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ बमोजमि स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा सञ्चालित अवकाश कोष र नवित्तभरण कोष ऐन, २०७५ बमोजमि स्थापना भएको नवित्तभरण कोषद्वारा सञ्चालित अवकाश कोष सम्झनु पर्छ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा बमोजमि कुनै आय वर्षमा कुनै व्यक्तबाट घटाई पाउन दाबी गरिएको रकम तोकिएको अवकाश योगदानको सीमाभन्दा बढी हुने छैन । ६४. अवकाश कोषमा करः (१) अवकाश कोषको आय निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐन बमोजमि समावेश हुने वा कट्टी हुने रकमहरु कोषको आय गणना गर्दा समावेश वा कट्टी गर्नु पर्नेछ । तर,- । (क) सो कोषमा प्राप्त योगदान सो कोषको आम्दानी हुने छैन र त्यस्ता योगदानलाई गणनामा समावेश गरिने छैन । (ख) अवकाश भुक्तानीहरु सो कोषको खर्च हुने छैन र त्यस्ता भुक्तानीलाई आयको गणना गर्दा कट्टी गर्न पाइने छैन । (ग) कुनै हतिधिकारीको अवकाश कोषमा रहेको हति सो कोषको दायित्व हुने छैन । (२) स्वीकृत अवकाश कोषको आयमा कर लाग्ने छैन । (३) कुनै स्वीकृत अवकाश कोष त्यस्तो कोषको रुपमा नरहेमा त्यस्तो कोषले खण्ड (क) बमोजमिको रकमबाट खण्ड (ख) बमोजमिको रकम घटाई हुने रकममा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अनुसूची-१ को दफा २ को उपदफा (१) मा उल्लिखित करको दर अनुसार हुन आउने रकम कर बुझाउनु पर्नेछ । (क) सो कोषबाट स्वीकृत अवकाश कोषको रुपमा स्वीकृत प्राप्त गरेको मतिदिखि भिन्नता समाप्त भएको मतिसिम्मको अवधि बीच सो कोषमा जम्मा भएको सबै अवकाश योगदानहरु र उपदफा (२) लागू नभएको भए करयोग्य आय मानिने सबै आय रकम, । (ख) सो कोषबाट स्वीकृत अवकाश कोषको रुपमा स्वीकृत प्राप्त गरेको मतिदिखि भिन्नता समाप्त भएको मतिसिम्मको अवधि बीच सो कोषले भुक्तानी दिएको सबै

अवकाश भुक्तानी रकम । ६५. अवकाश भुक्तानीहरु: (१) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको कुनै स्वीकृत अवकाश कोषमा रहेको आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । योगदानमा आधारित हतिबाट भएको आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । वा नेपाल सरकारबाट भएको अवकाश भुक्तानी आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजमि हुनेछ:- ।

(क) सो कोषमा रहेको हति बापत सो कोषले गरेका अवकाश भुक्तानीलाई आयमा समावेश गर्नु पर्नेछ, र । (ख) खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन यदि त्यस्तो भुक्तानी एकमुष्ट रुपमा गरिएको छ भने यसरी गरिएको भुक्तानी रकमबाट सो भुक्तानी रकमको पचास प्रतिशत वा पाँच लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम घटाई हुने भुक्तानीलाई सो प्राकृतिक व्यक्तिको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको नसिर्गबाट प्राप्त लाभ मानिन्छ । आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा झकिएको । (२) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको कुनै स्वीकृत निलएको अवकाश कोषमा रहेको हतिबाट भएको लाभ गणना गर्ने प्रयोजनका लागि देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) बासनिदा व्यक्तबाट रकम भुक्तानी गरिएकोमा अन्तमि रुपमा हुने कर कट्टीको रुपमा सो हतिधिकारी उपर सो रकममा कर लाग्नेछ, र । (ख) गैरबासनिदा व्यक्तलाई रकम भुक्तानी गरेकोमा सो हतिधिकारीको आय गणना गर्दा सो रकम समावेश गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "स्वीकृत निलएको अवकाश कोषमा रहेको हति बापत भएको लाभ" भन्नाले स्वीकृत निलएको अवकाश कोषलाई सो कोषमा रहेको हति बापत हतिधिकारी प्राकृतिक व्यक्तबाट बुझाइएका अवकाश योगदानहरुको रकमभन्दा सो कोषबाट सो व्यक्तिको हति बापत सो व्यक्तिलाई गरिएको अवकाश भुक्तानी बढी भए यस्तो बढी भए जतिको रकम सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । तर हतिधिकारीको योगदान नहुने कुनै कोष (नन् कन्ट्रीब्युटरी फण्ड) बाट भएको भुक्तानीलाई स्वीकृत निलएको अवकाश कोषमा रहेको हति बापत भएको लाभ मानिन्छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा खारेज । ६६. । परिच्छेद-१३ । अन्तराष्ट्रिय कर । ६७. आयको स्रोत, नोक्सानी, लाभ र भुक्तानी: (१) कुनै व्यक्तिको कुनै रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आयको स्रोतमा खण्ड (ख) मा उल्लिखित रकमभन्दा खण्ड (क) मा उल्लिखित रकम बढी भएको भए त्यस्तो बढी भएको रकमको हदसम्म नेपालमा रहेको स्रोत मानिन्छ । (क) सो आय गणना गर्दा समावेश गरिएका नेपालमा स्रोत भएका रकमहरु, । (ख) सो आय गणना गर्दा कट्टी गरिएका नेपालमा स्रोत भएका रकमहरु । (२) कुनै व्यक्तिको कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट हुन गएको नोक्सानीमा खण्ड (ख) मा उल्लिखित रकमभन्दा खण्ड (क) मा उल्लिखित रकम बढी भएको भए त्यस्तो बढी भएको रकमको हदसम्म नेपालमा रहेको स्रोत मानिन्छ । (क) सो व्यवसाय वा लगानीको आय गणना गर्दा कट्टी गरिने नेपालमा स्रोत भएका रकमहरु, । (ख) सो आय गणना गर्दा समावेश गरिएका नेपालमा स्रोत भएका रकमहरु । (३) आय गणना गर्दा समावेश गरिने रकमको देहायको अवस्थामा नेपालमा स्रोत भएको मानिन्छ:- । (क) नेपालमा स्रोत रहेका सम्पत्ति वा दायित्वको नसिर्गबाट प्राप्त लाभबाट नेपालमा स्रोत रहेको सम्पत्ति वा दायित्वको नसिर्गबाट हुन गएको नोक्सानी घटाई हुन आउने दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) वा दफा ९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजमिका खुद लाभ, ।

(ख) नेपालमा रहेका सम्पत्ति वा नेपालमा वहन गर्नुपर्ने दायित्व समावेश भएकोमा दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) वा दफा ९ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा उल्लेख भए बमोजमि आय गणना गर्दा समावेश गरिने लाभ र रकमहरु, । (ग) खण्ड (क) र (ख) को अधीनमा रही नेपालमा स्रोत रहेका प्राप्त भुक्तानीहरु । (४) नेपालमा रहेका सम्पत्ति वा नेपालमा वहन गर्नुपर्ने दायित्व समावेश भएकोमा सो सम्पत्ति वा दायित्वको नसिर्गबाट हुन गएको लाभ वा नोक्सानीको स्रोत नेपालमा रहेको मानिन्छ । (५) आय निर्धारण गर्दा कट्टी गरिएका रकमहरुमा देहायका रकमहरु समावेश भएकोमा त्यस्ता रकमहरुको स्रोत नेपालमा भएको मानिन्छ:- । (क) नेपालमा रहेका सम्पत्तिहरुका सम्बन्धमा दफा १५ को उपदफा (१) मा उल्लिखित लागतको खर्च कट्टी गर्न पाउने रकम, । (ख) नेपालमा रहेका सम्पत्तिको सम्बन्धमा दफा १६ को उपदफा (१) बमोजमिका खर्चहरु तथा दफा १९ बमोजमि कट्टी गर्न पाउने हदसम्मका खर्च रकमहरु, र । (ग) खण्ड (क) र (ख) का अधीनमा रही नेपालमा स्रोत रहेका भुक्तानीहरु । (६) देहायका भुक्तानीहरुको स्रोत नेपालमा रहेको मानिन्छ:- । (क) बासनिदा नकियाबाट भुक्तानी दिएको लाभांशहरु, । (ख) बासनिदा व्यक्तबाट तरिएको ब्याज, । (ग) नेपालमा रहेको जमनिबाट प्राप्त प्राकृतिक स्रोतका सम्बन्धमा गरिएको वा त्यस्तो स्रोतको सन्दर्भमा गणना गरिएको प्राकृतिक स्रोत बापतको भुक्तानी, । (घ) नेपालमा रहेका कुनै सम्पत्तिको प्रयोग बापत भुक्तानी गरिएको बहाल रकम, । (ङ) कुनै व्यक्तिले नेपालमा रहेका कुनै सम्पत्तिको प्रयोग कसैलाई गर्न दिएको बापत वा सम्पत्ति प्रयोग गर्न अधिकार वा त्यस्तो सम्पत्ति प्रयोग नगर्ने बन्देज माने बापत प्राप्त गरेको रोयल्टी, । (च) कुनै व्यक्तबाट नेपालमा रहेको जोखिमको बीमा सम्बन्धमा भुक्तानी गरिएको साधारण बीमा बापतको रकम र सो व्यक्तिलाई साधारण बीमा बापत बुझाइएको प्रिमियम, । (छ) कुनै व्यक्तिले अन्तर चलान (ट्रान्सपिमेन्ट) गरेको परिमाणस्वरुप बाहेक नेपालमा स्थल, सामुद्रिक वा हवाई यातायात वा चार्टर सेवा व्यवसाय सञ्चालन गरी देहाय बमोजमि प्राप्त गरेको भुक्तानी:- । (१) प्रस्थान गर्ने यात्रुहरुको ओसार पसार गर्ने, वा । (२) डाँक, पशुपक्षी वा अन्य प्रत्यक्ष चल सम्पत्ति चलान गर्ने । (ज) तार, रेडियो, अप्टिकल फाइबर वा भू-उपग्रह जस्ता सञ्चारको माध्यमबाट खबर वा सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले त्यस्ता खबर वा सूचना नेपालमा उत्पत्ति भएको वा नभएको जे भएपनि नेपालमा स्थापित संयन्त्रहरुबाट खबर वा सूचनाको सम्प्रेषणका सम्बन्धमा सो व्यक्तिले प्राप्त गरेको भुक्तानी, । (झ) रोजगार गर्न

वा सेवा प्रदान गर्न वा सो कार्यहरुमा बन्देज माने बापत खण्ड (छ) वा (ज) मा उल्लेख नगरिएका कसिमिका सेवा शुल्क लगायतका देहायका अवस्थाका भुक्तानीहरु:- । (१) भुक्तानीको स्थान जहाँसुकै भएपनि नेपालमा सो कार्यहरु भएमा, वा । (२) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । रोजगार जहाँसुकै भए पनि नेपाल सरकारले भुक्तानी दनि भएमा ।

(ज) बासनिदा व्यक्तबाट भुक्तानी गरिएका खण्ड (झ) भित्र नपर्ने वार्षिक वृत्तको रकम, लगानी बीमा बापतको रकम र अवकाश भुक्तानीको रकम तथा त्यस्तो रकमहरु सुनिश्चित गर्न बासनिदा व्यक्तलाई दिएको कुनै प्रमिथि वा अन्य भुक्तानी, । (ट) नेपालमा रहेको सम्पत्तिबाट सञ्चालित व्यवसाय वा लगानीका सम्बन्धमा प्राप्त गरिएका उपहारहरु, र । (ठ) माथि खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ) र (ट) मा उल्लेख भए बाहेकका देहायका भुक्तानीहरु:- । (१) नेपालमा रहेको सम्पत्तिको नसिर्गको सम्बन्धमा वा नेपालमा वहन गर्नुपर्ने दायित्व प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा गरिएका भुक्तानीहरु, वा । (२) नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलापका सम्बन्धमा गरिएका भुक्तानीहरु । (७) माथिका उपदफाहरुमा लेखिए बमोजमि नेपालमा स्रोत भएका माननि बाहेक कुनै आय, नोक्सानी, रकम, लाभ वा भुक्तानीलाई विदेशी स्रोत भएको मानिन्छ र त्यस्तो आय, नोक्सानी, रकम, लाभ वा भुक्तानीको स्रोत कुन विदेशी मुलुकमा रहेको छ भन्ने कुरा यकिन गर्ने प्रयोजनका लागि यस ऐनमा नेपाल भनी उल्लेख भएका सन्दर्भहरु कुनै खास विदेशी मुलुकको हकमा उल्लेख भएको सन्दर्भ सरह मानी लागू हुनेछन् । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि,- । (क) “नेपालमा रहेको सम्पत्ति” भन्नाले नेपालमा रहेका जग्गा जमनि वा भवनहरु तथा बासनिदा व्यक्तको कुनै विदेशी राष्ट्रमा रहेका जग्गा जमनि वा भवन बाहेकका सम्पत्ति वा सो व्यक्तदफा ६९ बमोजमि नयिन्त्रति विदेशी नकियसँग सम्बद्ध रहेमा सो नकियमा रहेको नजिको हति समेत सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । (ख) “नेपालमा वहन गर्नुपर्ने दायित्व” भन्नाले नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलापबाट बासनिदा व्यक्तको सर्जिना भएको दायित्व सम्झनु पर्छ । ६८. विदेशी स्थायी संस्थापनहरु: (१) दफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनका अन्य व्यवस्थाहरुको अधीनमा रही गैरबासनिदा व्यक्तको नेपालस्थिति कुनै विदेशी स्थायी संस्थापनको आयमा लाग्ने कर दाखलिा गर्ने जमिमेवारी सोही संस्थापनको हुनेछ । (२) विदेशी स्थायी संस्थापनको आयबाट दफा ६९ बमोजमि सो संस्थापनको स्वामित्व भएको व्यक्तको आय छुट्याउनु पर्नेछ । (३) गैरबासनिदा व्यक्तको नेपालस्थिति विदेशी स्थायी संस्थापनले विदेश पठाएको आयमा दफा ३ को खण्ड (ख) मा उल्लेख भए बमोजमिको स्थायी संस्थापन उपर कर लाग्नेछ । (४) गैरबासनिदा व्यक्तको नेपालस्थिति विदेशी स्थायी संस्थापनले कुनै आय वर्षमा विदेश पठाएको आय सो विदेशी स्थायी संस्थापनले सो वर्षमा वतिरण गरेको लाभांश रकम बराबर हुनेछ । ६९. नयिन्त्रति विदेशी नकियहरु: (१) कुनै नकियले कुनै आय वर्षको अन्त्यमा नयिन्त्रति विदेशी नकियको रुपमा सो नकियले सो वर्षमा भएको सम्बद्ध आयको लाभांश वतिरण गरेमा आफ्ना हतिधकिरीहरुलाई समानुपातमा देहाय बमोजमि लाभांश वतिरण गरेको मानिन्छ:- । (क) लाभांश वतिरण गर्दा सो आयमा रहने सो हतिधकिरीहरुको अधिकार अनुसार, वा । (ख) ती अधिकारहरु मनासबि रुपमा निश्चित नभएमा वभागले परस्थिति अनुरूप उपयुक्त ठानेको तरकिा अनुसार ।

(२) कुनै आय वर्षको अन्त्यमा नयिन्त्रति विदेशी नकियको रुपमा रहेको नकियबाट सो आय वर्षमा उपदफा (१) बमोजमि बाहेक वतिरण गरिएका लाभांशहरुमा कर लाग्ने छैन । (३) लाभांश वतिरणको समयमा नयिन्त्रति विदेशी नकियसँग सम्बद्ध रहेका हतिधकिरीहरुलाई सो नकियबाट उपदफा (१) बमोजमि वतिरण गरिएको माननि लाभांशको सम्बन्धमा देहाय बमोजमि भएको मानिन्छ:- । (क) सो नकियको सम्बद्ध आयको कसिमि र स्रोत सरहको वशिषता भएको, र । (ख) सो नकियको सम्बद्ध आयको प्रत्येक कसिमि र स्रोतमध्येबाट समानुपातकि रुपमा वतिरण गरेको । (४) उपदफा (३) बमोजमि वतिरण गरिएको माननि रकमका सम्बन्धमा उपदफा (५) वा दफा ५२ को उपदफा (५) बमोजमि दाखलिा गरिएको माननि समेत कुनै नयिन्त्रति विदेशी नकियबाट दाखलिा गरिएको कुनै कर सो नकियसँग सम्बद्ध हतिधकिरीका लागि छुट्याउनु पर्नेछ । (५) बाँडफाँटको समयमा उपदफा (४) बमोजमि छुट्याइएको कर हतिधकिरीले दाखलिा गरेको मानिन्छ र त्यस्तो करका लागि हतिधकिरीले दफा ७१ मा व्यवस्था गरिएका बमोजमि कर मलिन गर्ने सुविधा पाउन सक्नेछ । (६) वतिरणको समयमा उपदफा (१) बमोजमि हतिधकिरीलाई वतिरण गरिएको माननि रकमलाई सो प्राप्त हतिधकिरीको सो वतिरण गर्ने नकियमा हतिको रुपमा रहेको कुनै सम्पत्ति वा दायित्व बापतको खर्चमा समावेश गर्नु पर्नेछ । (७) वतिरणको समयमा उपदफा (२) बमोजमि कर छुट पाउने हतिधकिरीलाई वतिरण गरिएको लाभांशलाई प्राप्त हतिधकिरीको सो वतिरण गर्ने नकियमा हतिको रुपमा रहेको कुनै सम्पत्ति वा दायित्व बापतको आमदानीमा समावेश गर्नु पर्नेछ । (८) यस ऐनको प्रयोजनको लागि दाखलिा गरेको विदेशी आयकरलाई वा उपदफा (५) वा दफा ५२ को उपदफा (५) बमोजमि कुनै नयिन्त्रति विदेशी नकियले दाखलिा गरे सरह मानिएको विदेशी आयकरलाई सो नकियले यस ऐन बमोजमि दाखलिा गरेको वा दाखलिा गरे सरह मानिएको कर रकम मानिन्छ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि,- । (क) “सम्बद्ध आय” भन्नाले कुनै आय वर्षमा कुनै नयिन्त्रति विदेशी नकियको करयोग्य आय गणना गर्दा सो नकियलाई बासनिदा नकिय भए सरह मानी गणना गरिएको करयोग्य आय सम्झनु पर्छ । (ख) “नयिन्त्रति विदेशी नकिय” भन्नाले कुनै आय वर्षमा कुनै बासनिदा व्यक्तको प्रत्यक्ष रुपमा वा एक वा बढी मध्यस्थ गैरबासनिदा नकियहरुको माध्यमबाट अप्रत्यक्ष रुपमा हति रहेको कुनै गैरबासनिदा नकियलाई जनाउँछ र सो व्यक्त सो नकियसँग सम्बद्ध रहेको छ वा सो सम्बद्ध माननि व्यक्त तथा कुनै अन्य बढीमा चार बासनिदा व्यक्तहरु सो नकियसँग सम्बद्ध भएको भए त्यस्तो

निकायलाई पननिधिन्त्रति वदिशी निकाय सम्झनु पर्छ । ७०. नेपालमा जल यात्रा, हवाई यातायात वा दूर सञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने गैरबासनिदालाई लागू गर्ने करः (१) जल यात्रा सञ्चालन, चार्टर सेवा सञ्चालन वा हवाई यातायात सञ्चालन गर्ने गैरबासनिदा व्यक्तिको कुनै आय वर्षको करयोग्य आयमा सो वर्षमा अन्तर चलान । (ट्रान्ससपिमेन्ट) बाट प्राप्त रकम बाहेक देहायका कार्यहरुबाट प्राप्त रकमहरु समावेश गर्नु पर्नेछः- । (क) नेपालबाट प्रस्थान हुने यात्रुहरुको ओसार पसार, वा ।

(ख) नेपालबाट चलान गरिएको डाँक, पशुपक्षी वा मालसामानको ओसार पसार । (२) तार, रेडियो, अप्टिकल फाइबर वा भू-उपग्रह सञ्चारको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गैरबासनिदा व्यक्तिको कुनै आय वर्षको करयोग्य आयमा नेपालमा स्थापित संयन्त्रबाट गरिएको नेपालमा उत्पत्ति भएको वा नभएको खबर वा सूचनाको सम्प्रेषणबाट प्राप्त रकमहरु समावेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि कुनै गैरबासनिदा व्यक्तिको करयोग्य आयमा समावेश गरिने रकमहरुमा अनुसूची-१ को दफा २ को उपदफा (७) मा तोकिएको दरले कर लाग्नेछ । तर, । (क) सो व्यक्तिको कुनै बाँकी करयोग्य आयका सम्बन्धमा दाखलिा गर्नुपर्ने कर गणना गर्दा ती रकमहरुलाई गणना गर्नुपर्ने छैन, । (ख) ती रकमहरुको गणनासँग सम्बन्धित खर्चहरु सो बाँकी कर योग्य आय गणना गर्दा कटौती गर्न पाइने छैन, र । (ग) ती रकमहरुका सम्बन्धमा यस दफा बमोजमि सो व्यक्तबाट दाखलिा गर्नुपर्ने कर रकमबाट सो व्यक्तलि कुनै पनकिर मलिन गर्ने सुविधा पाउने छैन । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "गैरबासनिदा व्यक्ती" भन्नाले नेपाल बाहिर मुख्य कार्यालय रहेको सम्बद्ध निकायहरुको समूहभित्र रहेको बासनिदा निकाय सम्झनु पर्छ । ७१. वैदेशिक कर मलिनः (१) कुनै बासनिदा व्यक्तलि कुनै आय वर्षमा दाखलिा गरेको कुनै वदिशी आय कर सो व्यक्तिको निर्धारणयोग्य वदिशी आय बापत दाखलिा गरिएको करको हदसम्म सो आय वर्षमा सो वदिशी आयकर बापत कर मलिनको दाबी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दाबी गरिएको वदिशी कर मलिनको गणना गर्दा देहाय बमोजमि गर्नु पर्नेछः- । (क) प्रत्येक देशको स्रोतको निर्धारणयोग्य वदिशी आयका लागि छुट्टाछुट्टै गणना गर्नु पर्नेछ, र । (ख) प्रत्येक गणनाका सम्बन्धमा सो वर्षमा उक्त व्यक्तिको नेपालको करको औसत दरभन्दा निर्धारणयोग्य वदिशी आयका हकमा बढी करको दरले सो वदिशी कर मलिनको दाबी गर्न पाइने छैन । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा व्यवस्था गरिएको सीमाको कारणले उपदफा (१) बमोजमि वदिशी कर मलिन गर्न पाउने सुविधा प्रदान नगरि कुनै व्यक्तिको निर्धारणयोग्य वदिशी आयका सम्बन्धमा दाखलिा गरेको कुनै वदिशी आयकरलाई देहाय बमोजमि गर्न पाइनेछः- । (क) आगामी वर्षमा सार्न सकिने, र । (ख) यस्तो वदिशी आय भएको देशमा स्रोत रहेको सो व्यक्तिको भावी आय वर्षको निर्धारणयोग्य वदिशी आयका सम्बन्धमा दाखलिा गरेको मानिने । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै आय वर्षको लागि कुनै व्यक्तलि सो वर्षमा पाउने वदिशी कर मलिनको दाबी छोडी यस्तो मलिन सुविधा उपलब्ध रहेको वदिशी आयकर बापतको रकम खर्च दाबी गर्न पनिसक्नेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि:- । (क) "निर्धारणयोग्य वदिशी आय" भन्नाले कुनै आय वर्षमा कुनै बासनिदा व्यक्तिको सो वर्षमा कुनै रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीबाट भएको सो व्यक्तिको निर्धारणयोग्य आयमा समावेश गरिने देहाय बमोजमिको आय सम्झनु पर्छः- । (१) वदिशी स्रोतबाट भएको आय, वा । (२) जुनसुकै स्रोतको भए तापनिदफा ६९ अन्तर्गत सो बासनिदा व्यक्तिलाई वतिरण गरिएको मानिने गैरबासनिदा व्यक्तिको आय । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

(ख) "नेपालको करको औसत दर" भन्नाले कुनै आय वर्षमा कुनै वदिशी कर मलिन गर्नु अगावैको दफा ३ को खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यक्तलि त्यस्तो वर्षमा दाखलिा गर्नुपर्ने कर रकमलाई त्यस्तो व्यक्तिको उक्त आय वर्षको करयोग्य आयले भाग गरी हुन आउने रकमलाई एक सयले गुणन गर्दा हुन आउने दर सम्झनुपर्छ । परिच्छेद-१४ । कर प्रशासन तथा अधिकारिकि कागजात । ७२. विभागः (१) यस ऐनको कार्यान्वयन तथा प्रशासन गर्ने कामको लागि विभाग जमिमेवार हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित विभागको जमिमेवारी पूरा गर्ने कार्यमा सघाउ पुर्याउन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विभाग मातहतमा ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, आन्तरिकि राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय स्थापना गर्न र ती कार्यालयको कार्यक्षेत्र तोक्न सक्नेछ । यस कार्यक्षेत्र तोकिएको कार्यालय विभागकै अङ्गको रुपमा रहने छन् । (३) विभागमा देहाय बमोजमिका अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीहरु रहन सक्नेछन्:- । (क) महानरिदेशक, । (ख) आवश्यक सङ्ख्यामा उपमहानरिदेशक, प्रमुख कर प्रशासक, निरिदेशक, प्रमुख कर अधिकृत, कर अधिकृत तथा अन्य अधिकृत, र । (ग) अन्य कर्मचारी । (४) नेपाल सरकारले दिएको निरिदेशनको अधीनमा रही महानरिदेशकले देहाय बमोजमि गर्न सक्नेछः- । (क) यस ऐन बमोजमि विभागलाई प्राप्त कुनै पनअधिकारको प्रयोग गर्न, । (ख) उपदफा (५) र (६) को अधीनमा रही खण्ड (क) बमोजमिको अधिकार कुनै अर्को अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न, । (ग) आन्तरिकि राजस्व कार्यालय नरहेको ठाउँमा खण्ड (क) बमोजमिको अधिकारमध्ये दफा ७५ बमोजमि सार्वजनिकि परिपत्र जारी गर्न, दफा ७७ बमोजमिको कागजात तोक्न, दफा ११५ को उपदफा (५) बमोजमि कुनै पुनरावलोकनीय निरणलाई स्थगनमा राख्न वा अन्य तवरले प्रभावित गर्न, दफा ११५ को उपदफा (७) बमोजमि कुनै व्यक्तलि दिएको निविदनमा उल्लिखित कुराहरुलाई पूर्ण वा आंशिकि रुपमा स्वीकार वा अस्वीकार गर्न, दफा १२९ बमोजमि कसूर थपेर जोड्न वा दफा ८२ बमोजमि कुनै अधिकृतलाई अख्तियारी दिने बाहेक अन्य सबै वा केही अधिकार निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी तोक्न । (५) नेपाल सरकार

वा महानरिदेशकले दिएको नरिदेशनको अधीनमा रही उपमहानरिदेशक, प्रमुख कर प्रशासक, नरिदेशक, प्रमुख कर अधिकृत तथा कार्यालय प्रमुखको रुपमा रहने कर अधिकृतले देहाय बमोजमि गर्न सक्नेछः- । (क) यस ऐन बमोजमि विभागलाई प्राप्त अधिकारमध्ये दफा ७५ बमोजमि सार्वजनिक परपित्र जारी गर्न, दफा ७७ बमोजमिको कागजात तोक्न, दफा ११५ को उपदफा (५) बमोजमि कुनै पुनरावलोकनीय नरिणयलाई स्थगनमा राख्न वा अन्य तवरले प्रभावति गर्न, दफा ११५ को उपदफा (७) बमोजमि कुनै व्यक्तिले दिएको नविदनमा उल्लिखित कुराहरुलाई पूर्ण वा आंशिक रुपमा स्वीकार वा अस्वीकार गर्न वा दफा १२९ बमोजमि कसूर थपेर जोड्न बाहेक अन्य अधिकारहरु प्रयोग गर्न, र । (ख) उपदफा (६) को अधीनमा रही विभागको कुनै अर्को अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने गरी त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न ।

(६) महानरिदेशक, उपमहानरिदेशक, प्रमुख कर प्रशासक, नरिदेशक, प्रमुख कर अधिकृत वा कार्यालय प्रमुखको रुपमा रहने कर अधिकृत बाहेकको विभागको कुनै अर्को अधिकृतले देहाय बमोजमि गर्न सक्नेछः- । (क) देहायका अधिकारहरु बाहेक विभागलाई भएको अधिकारमध्ये सो अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गरिएका कुनै अधिकारको प्रयोग गर्न सक्नेछः- । (१) दफा ७५ बमोजमि सार्वजनिक परपित्र जारी गर्न, दफा ७७ बमोजमिको कागजात तोक्न, दफा ११५ को उपदफा (५) बमोजमि कुनै पुनरावलोकनीय नरिणयलाई स्थगनमा राख्न वा अन्य तवरले प्रभावति गर्न, दफा ११५ को उपदफा (७) बमोजमि कुनै व्यक्तिले दिएको नविदनमा उल्लिखित कुराहरुलाई पूर्ण वा आंशिक रुपमा स्वीकार वा अस्वीकार गर्न वा दफा १२९ अन्तर्गत कसूर थपेर जोड्न, वा । (२) दफा ८२ बमोजमि कुनै अधिकृतलाई अख्तियारी दिने वा दफा १०९ बमोजमि सूचना जारी गर्न, र । (ख) आफूलाई प्रत्यायोजन गरिएको कुनै अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गर्न सक्ने छैन । ७३. अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरुः (१) कुनै व्यक्तिको कुनै आयमा यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजमि कर लाग्ने व्यवस्था भएको र सोही आयमा वदिशी मुलुकमा पनिकर लाग्ने रहेछ भने यस्तो दोहोरो कर नलाग्न गर्न नेपाल सरकारले वदिशी सरकारसति अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्न सक्नेछ । (२) नेपालसँग सम्पन्न भएका कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता बमोजमि अर्को देशको सक्षम अधिकारीले सो अर्को देशको कर कानून अन्तर्गत कुनै बक्यौता राख्ने व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने रकम नेपालमा सङ्कलन गरिदिने विभागलाई अनुरोध गरेको अवस्थामा यो उपदफा लागू हुनेछ । (३) उपदफा (२) लागू हुने अवस्थामा विभागले सो सक्षम अधिकारीलाई सो रकम पठाउने प्रयोजनको लागि कर बक्यौता राख्ने सो व्यक्तिलाई लिखित रुपमा सूचना गरी सो सूचनामा उल्लेख गरिएको मतिभित्ति त्यस्तो रकम विभागमा दाखलिा गर्न लगाउन सक्नेछ । (४) कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता नेपालले आय वा भुक्तानीमा छुट दनुपर्ने वा आय वा भुक्तानीमा करको घटाइएको दर लगाउनुपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको भएमा यो उपदफा लागू हुनेछ । (५) उपदफा (४) लागू भएको अवस्थामा देहाय बमोजमिको कुनै नकियालाई कर छुट वा कर कट्टीको सुविधा उपलब्ध हुने छैनः- । (क) सो सम्झौताको प्रयोजनको लागि सो सम्झौताको अर्को पक्ष रहेको राष्ट्रको बासनिदा मानिने नकिया, र । (ख) सो नकियाको नहिती स्वामित्वको पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हसिसा प्राकृतिक व्यक्तहरुद्वारा वा कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको हति नरहेको नकियाहरुद्वारा ग्रहण गरिएको र सो सम्झौताको प्रयोजनको लागि सो व्यक्तहरु वा नकियाहरु सो सम्झौताको अर्को पक्ष रहेको राष्ट्रको वा नेपालको पनबासनिदा नभएको । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता" भन्नाले देहायको व्यवस्था गर्ने कुनै वदिशी सरकारसँग सम्पन्न गरिएको नेपालको हकमा लागू भएको कुनै सन्धवा सम्झौता सम्झनु पर्छः- । (क) दोहोरो करबाट मुक्ति दिने र वत्तीय छल नरीध गर्ने, वा । (ख) कर दायित्वको कार्यान्वयनमा पारस्परिक प्रशासनिक सहायता प्रदान गर्ने । ७४. करदाताको अधिकारः आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१) करदाताले यस ऐन बमोजमिका कर्तव्यहरु पालना गर्नु पर्नेछ ।

(२) करदातालाई यस ऐन बमोजमि कर बुझाउने सन्दर्भमा देहाय बमोजमिको अधिकार हुनेछः- । (क) सम्मानपूर्वक व्यवहारको अधिकार, । (ख) कर सम्बन्धी कुराहरुको सूचना प्रचलित कानून बमोजमि प्राप्त गर्ने अधिकार, । (ग) कर सम्बन्धी कुरामा सफाईको सबूत पेश गर्ने मौका प्राप्त गर्ने अधिकार, । (घ) प्रतरिक्षाको लागि कानून व्यवसायी वा लेखापरीक्षक मुकरर गर्ने अधिकार, र । (ङ) कर सम्बन्धी गोप्य कुराहरु यस ऐनमा उल्लेख भए बाहेक अनतकिर्म्य हुने अधिकार । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "करदाता" भन्नाले दफा ३ मा उल्लेख भए बमोजमि कर लगाई असुल उपर गरिने व्यक्तिसमझनु पर्छ । ७५. सार्वजनिक परपित्रः (१) यस ऐनको कार्यान्वयनमा एकरुपता ल्याई कर प्रशासनलाई सरल बनाउन र विभागका अधिकृतहरु लगायत यस ऐनबाट प्रभावति हुने व्यक्तहरुलाई मार्गनरिदेशन दिने विभागले यस ऐनमा भएका व्यवस्थाहरुको सम्बन्धमा व्याख्यासहित लिखित सार्वजनिक परपित्रहरु जारी गर्न सक्नेछ । (२) विभागले उपदफा (१) बमोजमि जारी गरिएका परपित्रहरु सर्वसाधारणको जानकारीका लागि विभागमा विभागको आफ्नो वेबसाइटमा वा राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा वा अन्य वदियुतीय माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि जारी गरिएको कुनै परपित्र रद्द नगरिसम्म सो परपित्र बमोजमि कारवाही गर्न विभाग बाध्य हुनेछ । ७६. पूर्ववशिः (१) कुनै व्यक्तिले आफूद्वारा प्रस्तावति वा आफूले मानेको कुनै प्रबन्धका सम्बन्धमा यो ऐन लागू हुने अवस्था बारे कुनै द्वविधि नरिकरणका लागि विभाग समक्ष लिखित रुपमा नविदन दिएमा विभागले सो व्यक्तिलाई लिखित रुपमा सूचित गरी विभागको धारणा तोकिए बमोजमि पूर्ववशिद्वारा जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा देखापरेको कुनै द्वविधि सम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको वा अदालतबाट नरिणय भई सकेको अवस्थामा

त्यस्तो वषियमा वभागले उपदफा (१) बमोजमिको पूर्वदशि जारी गर्न सक्ने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमि पूर्वदशि जारी गर्नु अगावै कुनै व्यक्तिले देहाय बमोजमि गरेमा सो व्यक्तिलाई दिएको पूर्वदशि बहाल रहेसम्म सो आदेश बमोजमि यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न वभाग बाध्य हुनेछः- । (क) सो आदेशसँग सम्बद्ध वषियको पूर्ण यथार्थ वविरण वभाग समक्ष प्रस्तुत गरेमा, र । (ख) सो आदेशको लागी सो व्यक्तिले दिएको नविदनमा उल्लिखित बूँदा अनुरूपको प्रबन्ध भएमा । (४) दफा ७५ बमोजमि जारी गरिएका सार्वजनिक परपितृ र उपदफा (१) बमोजमि जारी गरिएका पूर्वदशि एक आपसमा बाझिएमा पूर्वदशि जारी गरिएको व्यक्तिको हकमा पूर्वदशिमा उल्लिखित कुराहरुलाई प्राथमिकता दिनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमिको पूर्वदशि जारी गर्नुअघि वभागले नविदकलाई आफै वा आफ्नो प्रतनिधि उपस्थिति भै कुनै अपुग वविरण भएमा पेश गर्ने मौका दनि सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप । (६) उपदफा (१) बमोजमि जारी गरिएको कुनै पूर्वदशि रद्द नगरएसम्म सो पूर्वदशि बमोजमि कारबाही गर्न वभाग बाध्य हुनेछ ।

७७. कागजातको ढाँचा: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावली बमोजमि आवश्यकपर्ने तथा यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यकपर्ने सूचना, वविरण तथा जानकारीहरु समावेश हुने गरी वभागले समय समयमा आवश्यक कागजात, आय वविरण लगायतका वविरणहरु, कर कट्टी वविरण दाखला गर्ने तरिका र ढाँचा तथा अभिलेखको ढाँचा तोक्न सक्नेछ । (२) वभागले उपदफा (१) बमोजमिका ढाँचाहरु सर्वसाधारणको जानकारीका लागि वभागमा र वभागले निर्धारण गरेका अन्य स्थानमा तथा अन्य माध्यमबाट उपलब्ध गराउनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (३) वभागले कुनै व्यक्तिले वभागमा पेश गर्नुपर्ने सूचना वा वविरण वा कागजात वदियुतीय माध्यमबाट पेश गर्नुपर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । ७८. स्थायी लेखा नम्बर: आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१) यस ऐनको अधिनमा रही कुनै व्यक्तिको पहिचान गर्ने प्रयोजनका लागि वभागले त्यस्तो व्यक्तिलाई स्थायी लेखा नम्बर जारी गर्नेछ । तर वभागबाट स्वीकृत प्राप्त नकियाले यस ऐनको प्रक्रिया पुर्याई यस्तो स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्न सक्नेछ । यसरी जारी गरिएको स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गर्ने करदाताले वभागले तोकेको अवधिसम्म पैठारी आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । नरियातको कारोबार गर्न सक्ने छैन । (२) वभागले कुनै पन व्यक्तिलाई यस ऐनको प्रयोजनको लागि प्रयोग गरि कुनै आय वविरण, वविरण, कथन वा अन्य कागजातमा आफ्नो स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख गर्न आदेश दनि सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (३) वभागले कुनै व्यक्तिलाई स्थायी लेखा नम्बर देखाउनुपर्ने वा उल्लेख गर्नुपर्ने अवस्था तोक्न सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (३) बमोजमिको व्यक्तिले कारोबार गर्नुभन्दा पहिले स्थायी लेखा नम्बर लनु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (४क) उपदफा (४) बमोजमि स्थायी लेखा नम्बर लई कारोबार गर्ने व्यक्तिले तोकिएको अवधभित्र वभागले तोके बमोजमिको दर्ता सम्बन्धी वविरण बायोम्याट्रिक प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (५) उपदफा (१), (२), (३) वा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थायी लेखा नम्बर नलएको कारणबाट कुनै व्यक्तिले करको दायित्वबाट फुर्सद पाउने छैन । आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप । ७८क. स्थायी लेखा नम्बर स्थगन: (१) वभागले देहायको कुनै अवस्थामा स्थायी लेखा नम्बर स्थगन गर्न सक्नेछः- । (क) कारोबार गर्न छाडेमा, । (ख) नकियाको हकमा नकिया बन्द, बकिरी वा हस्तान्तरण भएमा वा अन्य कुनै कसिमिबाट त्यस्तो नकियाको अस्तित्व कायम नरहेमा, । (ग) व्यक्तित्व स्वामित्व भए त्यस्तो स्वामित्व भएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा, । (घ) भुलवश दर्ता भएकोमा । (२) स्थायी लेखा नम्बर स्थगन सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिए बमोजमि हुनेछ । ७९. कागजातको तामेली: (१) यस ऐन बमोजमि कुनै व्यक्तिलाई दनि बुझाउनुपर्ने कुनै पन कागजात देहायको अवस्थामा सो व्यक्तिलाई बुझाइएको वा दिएको मानिनेछः- ।

आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (क) कुनै व्यक्तिको ठेगानामा फ्याक्स, इमेल वा त्यस्तै अन्य वदियुतीय माध्यम मार्फत पठाएको, । आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । (ख) व्यक्तित्व रुपमा जसलाई बुझाउनु पर्ने हो उसैलाई वा नजिको प्रतनिधि वा कर्मचारीलाई बुझाइएको तथा नकियाको हकमा नकियाको प्रबन्धक वा नजिले तोकेको प्रतनिधि वा कर्मचारीलाई बुझाइएको, वा । (ग) व्यक्तिको थाहा भएसम्मको आवास, कार्यालय, व्यवसाय वा अन्य ठेगानामा हुलाकबाट रजिस्ट्री गरी पठाएको । (२) वभागको अधिकारप्राप्त अधिकृतको नाम र पद खुल्ने गरी दस्तखत गरिएको, कम्प्यूटर प्रविधिबाट इनक्रिप्ट वा इनकोड गरिएको, छाप लगाइएको वा सो कागजातमा लेखी यस ऐन बमोजमि जारी गरिएको, तामेली गरिएको वा दिएको कागजातलाई रीतपूर्वकको मानिनेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि कागजातको तामेल हुन नसकेमा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा रेडियो, टेलिभिजन वा राष्ट्रियस्तरको कुनै पत्रपत्रिकाबाट तत्सम्बन्धी आदेशको सूचना प्रसारण वा प्रकाशन गरी सोको जानकारी गराउन सक्नेछ । त्यसरी गराएको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिले पाएको मानिनेछ । ८०. त्रुटिपूर्ण कागजात: (१) यस ऐन बमोजमि जारी गरिएको देहायको कुनै कागजात त्रुटिपूर्ण मानिने छैनः- । (क) मूलभूत रुपमा यस ऐन अनुकूल भएमा, र । (ख) जुन व्यक्तिलाई सो कागजातमा सम्बोधित गरिएको छ सो व्यक्तिलाई सामान्य रुपमा सो कागजातमा लक्षित गरिएको भएमा । (२) यस ऐन बमोजमि वभागले जारी गरेको कुनै कागजातमा कुनै त्रुटि भएमा र सो त्रुटिबाट यस ऐनको व्याख्या वा कुनै व्यक्तित्व विशेषको तथ्य सम्बन्धी कुनै विवाद नभएमा त्यस्तो त्रुटि सच्याउने प्रयोजनको लागि वभागले उक्त कागजातमा संशोधन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-१५ । अभिलेख र सूचना सङ्कलन । ८१. कागजातको अभिलेख राख्ने: (१) यस ऐन बमोजमि कर बुझाउनुपर्ने दायित्व भएको प्रत्येक व्यक्तिले वभागबाट तोकिएको प्रकार,

ढाँचा, लेखापरीक्षणको प्रमाणीकरण वा अन्य प्रकारले गर्नुपर्ने प्रमाणीकरण तथा प्रमाणित गर्ने कागजातहरुका अतिरिक्त देहाय बमोजमिका आवश्यक कागजातहरु नेपालमा खडा गरी राख्नु पर्नेछः- । (क) यस ऐन बमोजमि विभागमा पेश गर्नुपर्ने आय विवरण वा अन्य कुनै कागजातहरुलाई पुष्ट्याई गर्ने आवश्यक सूचना तथा कागजात, । (ख) नजिले बुझाउनुपर्ने कर निर्धारण गर्न सघाउ पुर्याउने कागजात, । (ग) खर्च कट्टीलाई पुष्ट्याई गर्ने कागजात । (२) विभागले लिखित रुपमा सूचना जारी गरी अन्यथा तोकेको बाहेक यस दफा बमोजमिका कागजातहरु सम्बन्धित आय वर्ष समाप्त भएको मितिले आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । पाँच वर्षको अवधिसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कुनै कागजात नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा नभएमा विभागले लिखित सूचना जारी गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई नजिको आफ्नै खर्चमा त्यस्तो कागजातलाई प्रचलित कानून बमोजमि मान्यता प्राप्त अनुवादकबाट नेपाली भाषामा गरिएको अनुवादप्रतिपेश गर्न लगाउन सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप ।

(४) विभागले मापदण्ड र प्रक्रिया तोकी कुनै व्यक्तिले वदियुतीय माध्यमबाट बीजक जारी गर्न र उपदफा (१) बमोजमि राख्नुपर्ने कागजातहरु वदियुतीय माध्यमबाट राख्न स्वीकृतदिन सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभागले सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो सूचनामा तोकिएको करदातालाई अनिवार्य रूपमा वदियुतीय माध्यमबाट बीजक जारी गरी त्यस्तो वदियुतीय माध्यमलाई विभागको केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली (सबिएमएस) मा आबद्ध गर्न आदेश दिन सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप । (६) वदियुतीय माध्यमबाट बीजक जारी गर्ने सफ्टवेयर वा उपकरणको सुरक्षण तथा विश्वसनीयता सम्बन्धमा विभागले कार्यविधि बनाई लागू गर्नेछ । त्यस्तो कार्यविधि सम्बन्धित उत्पादक, वितरक र प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ८१क. व्यावसायिक कारोबार बापतको रकम व्यक्तितगत खातामा जम्मा गर्न नपाइने: कुनै पनव्यक्तिले व्यावसायिक कारोबार बापत प्राप्त नगद, चेक, क्यू आर कोड तथा अन्य कुनै वदियुतीय माध्यमबाट प्राप्त हुने कुनै पनरिकम व्यक्तितगत बैङ्क खातामा जम्मा गर्न पाइने छैन । ८२. विभागले जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने: (१) यस ऐनको कार्यान्वयन गर्नको लागि विभागको अधिकृतले देहाय बमोजमि गर्न सक्नेछः- । (क) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही नेपालमा अवस्थित कुनै पनपरिसर, स्थान, कागजात वा अन्य सम्पत्तमा पूरण वा नरिबाध पहुँच प्राप्त गर्न, । (ख) खण्ड (क) बमोजमि पहुँच प्राप्त गरेको कागजातका इलेक्ट्रोनिक प्रति लगायत कागजको कुनै अंश वा प्रतिलिपि प्राप्त गर्न, । (ग) खण्ड (क) बमोजमि पहुँच प्राप्त गरेको कागजात यस ऐन बमोजमि कुनै व्यक्तिको कर दायित्व निर्धारण गर्न आवश्यक हुने खालको प्रमाण हो भन्ने सम्बन्धित अधिकृतलाई लागेमा त्यस्तो कागजात आफ्नो कब्जामा लनि, र । (घ) कागजातमा पहुँच भएको कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो कागजातको प्रतिलिपि उपलब्ध गराईदिने अनुरोध गरेकोमा सो व्यक्तिले उपलब्ध नगराएकोमा खण्ड (क) बमोजमि त्यस्ता कागजातमा पहुँच प्राप्त गर्न त्यस्ता कागजात कुनै रुपमा कुनै सम्पत्तमा राखिएको छ भन्ने सो अधिकृतलाई लागेमा त्यस्तो सम्पत्ति आफ्नो कब्जामा लनि । (२) कुनै पनअधिकृतले विभागबाट लिखित रुपमा अख्तियारी प्राप्त नगरी उपदफा (१) बमोजमिको कुनै पनअधिकारको प्रयोग गर्न पाउने छैन । कुनै अधिकृतले उपदफा (१) बमोजमिको अधिकारको प्रयोग गरी कुनै परिसर वा स्थानमा प्रवेश गर्दा सो परिसर वा स्थानको कब्जा गर्ने व्यक्तिले वा सम्बन्धित कुनै कागजात वा सम्पत्तमा पहुँच भएको व्यक्तिले विभागको अख्तियारी देखाउन अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिकृतले नजिहरुलाई त्यस्तो अख्तियारी देखाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजमिको अधिकार प्रयोग गरी कुनै परिसर वा स्थानमा प्रवेश गर्ने विभागको कुनै अधिकृतले अनुरोध गरेमा त्यस्तो परिसर वा स्थानको कब्जा गर्ने व्यक्ती वा सम्बन्धित कागजात वा सम्पत्तमा पहुँच भएको व्यक्तिले सो अधिकारको प्रभावकारी प्रयोगका लागि सबै समुचित सुविधा तथा सहायता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) विभागले उपदफा (१) को खण्ड (ग) वा (घ) बमोजमि कब्जामा लिएको कागजात वा सम्पत्ति देहायको समयसम्म आफ्नो कब्जामा लनि सक्नेछः- । (क) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजमि कब्जामा लिएको कुनै कागजात कुनै व्यक्तिको कर दायित्व निर्धारण गर्न वा यस ऐन बमोजमि अन्य कुनै कारबाहीको लागि आवश्यकपर्ने समयसम्म, र । (ख) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजमि कब्जामा लिएको सम्पत्ति विवादित कागजातमा पहुँच प्राप्त गरी कब्जामा नलिसम्मको समयसम्म । (५) उपदफा (४) बमोजमि जुन व्यक्तिको कागजात कब्जामा लइएको छ सो व्यक्तिले त्यस्तो कागजातको जाँच गर्न सक्नेछ र विभागले तोके बमोजमिको सुपरविक्षणमा सम्बन्धित व्यक्तिको खर्चमा कार्यालय समयभित्र त्यस्तो कागजातको प्रतिलिपि वा अंश उतार गरी लनि सक्नेछ । (६) यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि आवश्यकपर्ने कागजातहरुमा पहुँच प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा वशिषाधिकार सम्बन्धी वा सार्वजनिक हति सम्बन्धी जुनसुकै व्यवस्था गरिएको भए तापनितत्सम्बन्धमा यस दफामा लेखिएको व्यवस्था लागू हुनेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "कब्जा गर्ने व्यक्ती" भन्नाले कुनै परिसर वा स्थानका सम्बन्धमा सो परिसर वा स्थानको स्वामित्व भएको व्यक्ती, प्रबन्धक वा त्यहाँ रहेको अन्य कुनै व्यक्तिसम्मनु पर्छ । ८३. सूचना दिई जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने: (१) यस ऐन बमोजमि कर बुझाउने दायित्व भएको वा नभएको कुनै पनव्यक्तिलाई विभागले लिखित रुपमा सूचना जारी गरेर देहाय बमोजमि गर्न आदेश दिन सक्नेछः- । (क) सूचनामा तोकिएको समयभित्र सो सूचनामा तोकिएको कुनै जानकारी कुनै कागजात खडा समेत गरेर पेश गर्न, । (ख) सो व्यक्ती वा अन्य कुनै व्यक्तिको कर सम्बन्धी कुराहरुका सम्बन्धमा विभागका अधिकृत समक्ष परीक्षणका लागि सो सूचनामा तोकिएको समय र स्थानमा विभागमा उपस्थित हुन, । (ग) सो व्यक्तिको नयिन्त्रणमा रहेको सूचनामा

उल्लिखित कुनै कागजात परीक्षणको प्रयोजनको लागि खण्ड (ख) बमोजमि सो व्यक्तिको परीक्षण हुँदा बखत पेश गर्न । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमि परीक्षण गरि कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो परीक्षणभर कानूनी वा अन्य प्रतिनिधित्व गराउने पाउने अधिकार हुनेछ । (३) यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि आवश्यकपर्ने कागजातहरुमा पहुँच प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा विशेषाधिकार सम्बन्धी वा सार्वजनिक हित सम्बन्धी जुनसुकै व्यवस्था गरिएको भए तापनि तत्सम्बन्धमा यस दफामा लेखिएको व्यवस्था लागू हुनेछ ।

८४. सरकारी गोपनीयता: (१) विभागको कुनै पत्राधिकृत तथा अन्य कर्मचारीले यस ऐन बमोजमि आफ्नो कर्तव्य पालनको सलिसलामा आफ्नो कब्जामा वा जानकारीमा आउने सबै कागजात तथा जानकारी गोप्य राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभागको कुनै अधिकृतले उपदफा (१) बमोजमिको कागजात वा जानकारी देहायका व्यक्तिसमक्ष देहाय बमोजमि प्रकट गर्न सक्नेछ:- । (क) यस ऐन बमोजमि सो अधिकृतको कर्तव्यपालन गर्न आवश्यक भएको हदसम्म, । (ख) यस ऐन बमोजमि प्रशासनिक पुनरावलोकन वा कारबाहीका सम्बन्धमा कुनै अदालत वा न्यायाधिकरणबाट आदेश भएकोमा, । (ग) अर्थ मन्त्री समक्ष, । (घ) अन्य कुनै वित्तीय कानूनको प्रयोजनका लागि प्रकट गर्न आवश्यक भएकोमा, । (ङ) नेपाल सरकारको सेवामा रहेको कुनै व्यक्तिलाई राजस्व वा तथ्याङ्क सम्बन्धी कार्यका लागि आवश्यक भएमा त्यस्तो व्यक्तिसमक्ष, । (च) पदीय कर्तव्यको पालनको सलिसलामा पेश गर्न आवश्यक भएकोमा महालेखा परीक्षक वा महालेखा परीक्षकबाट अख्तियार प्राप्त कुनै व्यक्तिसमक्ष, वा । (छ) नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समझौता गरेको कुनै देशको सरकारको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष त्यस्तो समझौतामा तत्सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको हदसम्म । (३) उपदफा (२) बमोजमि कागजात र जानकारी प्राप्त गर्ने कुनै व्यक्ति, अदालत, न्यायाधिकरण, निकाय वा अधिकारीले आवश्यक परेको न्यूनतम हदसम्मको अवस्थामा बाहेक त्यस्ता कागजात वा जानकारी गोप्य राख्नु पर्नेछ । परिच्छेद-१६ । करको भुक्तानी । ८५. करको भुक्तानीको समय, स्थान र तरिका: (१) यस ऐन बमोजमि तर्जुमामा कर तोकेको स्थान र तरिका बमोजमि बुझाउनु पर्नेछ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । र त्यसरी तर्जुमा गर्ने कर वदियुतीय माध्यमबाट समेत तर्जुमा गरी विभागले तोक्न सक्नेछ । (२) यस ऐन बमोजमि तर्जुमा गर्ने कर उपदफा (१) का अधीनमा रही देहायको समयमा बुझाउनु पर्नेछ:- । (क) अग्रिम कर कट्टी गरी दाखला गर्नुपर्नेले दफा ९० को उपदफा (४) मा उल्लिखित समयमा, । (ख) कसिताबन्दीमा कर बुझाउनु पर्नेले दफा ९४ को उपदफा (१) मा उल्लिखित समयमा, । (ग) निर्धारण गरिएका कर बुझाउनु पर्ने - । (१) दफा ९९ बमोजमिको कर निर्धारण सम्बन्धमा आय विवरण बुझाउनुपर्ने मितिमा, । (२) दफा १०० को उपदफा (२) बमोजमि गरिएको कर निर्धारणको सम्बन्धमा दफा १०२ बमोजमि बुझाएको कर निर्धारणको सूचनामा तोकेको म्यादभित्र, । (३) दफा १०१ बमोजमि भएको संशोधन कर निर्धारणको सम्बन्धमा दफा १०२ बमोजमि बुझाएको कर निर्धारणको सूचनामा तोकेको म्यादभित्र, । (घ) दफा १०४ को उपदफा (८), दफा १०९ को उपदफा (१) वा दफा ११० को उपदफा (१) बमोजमि जारी भएको सूचना बमोजमि विभागलाई बुझाउनुपर्ने रकमहरुको सम्बन्धमा सो सूचनामा उल्लिखित मितिमा, । (ङ) दफा १०७ को उपदफा (२) बमोजमि कुनै निकायले कर नबुझाई कायम हुन आएको दायित्वको सम्बन्धमा सो निकायबाट जुन समयमा कर बुझाउनुपर्ने हो सोही समयमा, ।

(च) दफा १०८ को उपदफा (३) वा (४) बमोजमि माग गरिएको रकमको सम्बन्धमा क्रमशः ललाम बकिरी गरी रकम मलिन गरिएको वा मलिन गर्न नसकिएको मितिले सात दिनभित्र, र । (छ) दफा १२२ बमोजमि निर्धारण गरिएका शुल्क तथा ब्याजको सम्बन्धमा निर्धारणको सूचनामा उल्लिखित मितिमा । (३) देहायका अवस्थामा कर बुझाउनुपर्ने मिति प्रभावित हुने छैन:- । (क) कर असुल उपर गर्न परिच्छेद-२० बमोजमि विभागले गरेको कारबाही, वा । (ख) यस ऐन बमोजमि अन्य कारबाही गर्न प्रारम्भ गरिएकोमा । ८६. बुझाउनुपर्ने करको प्रमाण: कुनै व्यक्तिको नाम, ठेगाना र सो व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने करको रकम उल्लेख गरी विभागको अधिकृतले हस्ताक्षर गरेको प्रमाणपत्र नै देहायका काम कारबाहीमा सो व्यक्तबाट बुझाउनुपर्ने कर रकमको नमित्तित् प्रयाप्त प्रमाण हुनेछ:- । (क) कर असुल उपर गर्न परिच्छेद-२० बमोजमि विभागले गरेको कारबाही, वा । (ख) परिच्छेद-२३ बमोजमि कुनै कसूर सम्बन्धी कारबाही । परिच्छेद-१७ । भुक्तानीमा कर कट्टी । ८७. रोजगारदाताबाट कर कट्टी: (१) प्रत्येक बासन्दि रोजगारदाताले रोजगारीबाट कुनै कर्मचारी वा कामदारले प्राप्त गरेको आयको गणना गर्दा समावेश गरिने नेपालमा स्रोत भएको कुनै रकम भुक्तानी गर्दा अनुसूची-१ बमोजमिको दरले हुने कर कट्टी गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कर कट्टी गर्नुपर्ने रोजगारदाताको दायित्व देहायको कारणले घट्ने वा समाप्त हुने छैन:- । (क) रोजगारदाताले उल्लिखित भुक्तानीबाट अन्य कुनै रकम कट्टी गर्ने वा रोकका राख्ने वा घटाउने अधिकार वा कर्तव्य भएकोमा, वा । (ख) अन्य प्रचलित कानून बमोजमि कर्मचारी वा कामदारको रोजगारीबाट भएको आय घटाउन नपाउने भएकोमा । ८८. लगानी प्रतिफल र सेवा शुल्कको भुक्तानी गर्दा कर कट्टी: (१) बासन्दि व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको ब्याज, प्राकृतिक स्रोत, भाडा, रोयल्टी, आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सेवा शुल्क, कमसिन, बकिरी बोनस, अवकाश भुक्तानी र अन्य कुनै प्रतिफल तथा अवकाश भुक्तानीको रकम भुक्तानी गर्दा कुल भुक्तानी रकमको पन्ध्र प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । तर देहायको भुक्तानीमा देहायका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ:- । (१) नेपाल सरकारबाट भएको अवकाश भुक्तानी वा स्वीकृत अवकाश कोषबाट भएको योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानीको हकमा दफा ६५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमि गणना गरिएको लाभमा पाँच प्रतिशतका दरले, । (२) बासन्दि रोजगार कम्पनीले

गैर बासनिदा व्यक्तिलाई भुक्तानी गरेको कमसिनमा पाँच प्रतिशतका दरले, । (३) वायुयानको लजि (पट्टा) बापतको रकम भुक्तानी गर्दा दश प्रतिशतका दरले, । (४) मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता भएको सेवाप्रदायक बासनिदा व्यक्तिलाई मूल्य अभिवृद्धिकर छुटको कारोबार गर्ने बासनिदा नकियालाई भुक्तानी गरेको सेवा शुल्कमा भुक्तानी रकमको एक दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले, । (५) बासनिदा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको भाडा भुक्तानी गरेकोमा दश प्रतिशतका दरले, । तर, ।

(क) मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता भई सवारी साधन भाडामा दिने व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो सवारी साधनको भाडा बापत भुक्तानी गर्ने रकममा एक दशमलव पाँच प्रतिशतले करकट्टी गर्नु पर्नेछ । (ख) प्राकृतिक व्यक्तिले घर बहाल बापत प्राप्त गरेको रकममा करकट्टी गर्नु पर्नेछैन । (ग) आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा झकिएको । (६) सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) बाट प्राकृतिक व्यक्तिलाई वतिरण गरिने प्रतिफल रकम भुक्तानीमा पाँच प्रतिशतका दरले, । (७) बासनिदा व्यक्तिले भू-उपग्रह, ब्याण्डविथि, अप्टिकल फाइबर, दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरण वा वदियुत प्रसारण लाइन प्रयोग गरे बापतको भुक्तानीमा दश प्रतिशतका दरले, । (८) आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा झकिएको । तर मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता भई ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने वा ढुवानी साधन भाडामा दिने व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने रकममा एक दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा थप । (९) बासनिदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको क्षेत्रमा लगानी गर्न आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधित । वदिशी बैङ्क वा अन्य वित्तीय संस्थाबाट वदिशी मुद्रामा लएको ऋण बापतको ब्याज भुक्तानी गर्दा आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप । पाँच प्रतिशतका दरले, । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । (१०) संवत् २०८२ साल चैत महिनिसम्म वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनेन्सियल क्लोजर) सम्पन्न हुने दुई सय मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलवदियुत आयोजनाले वदिशी बैङ्क वा अन्य वदिशी वित्तीय संस्थाबाट वदिशी मुद्रामा लएको ऋण बापतको ब्याज भुक्तानी गर्दा पाँच प्रतिशतका दरले । आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप । (१०) उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा प्रचलित कानून बमोजमि भुक्तानी कार्ड, इ-मनी (वालेट), मोबाइल बैङ्किङ जस्ता वदियुतीय भुक्तानीका उपकरणबाट भुक्तानी गरे बापत प्रदान गरिने प्रोत्साहन रकममा कर कट्टी गर्नुपर्ने छैन । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । (११) वदिशी वदियालय वा विश्ववदियालयलाई रजिष्ट्ररेसन शुल्क, शक्तिषण शुल्क तथा परीक्षा शुल्क बापतको रकम भुक्तानी गर्दा भुक्तानी रकमको पाँच प्रतिशतका दरले । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । (१२) बासनिदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जीवन बीमा कम्पनीलाई नकिषेप बापत भुक्तानी गरेको ब्याजमा पाँच प्रतिशतका दरले । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । (१३) साहित्यिक लेख वा रचना बापत बासनिदा व्यक्तिलाई रोयल्टी रकम भुक्तानी गर्दा भुक्तानी रकमको एक दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (२) बासनिदा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको देहायका भुक्तानी गर्दा देहायका दरले करकट्टी गर्नु पर्नेछ:- । (क) लाभांश भुक्तानी गरेकोमा भुक्तानी रकमको पाँच प्रतिशत, । (ख) लगानी बीमाको लाभ भुक्तानी गर्दा भुक्तानी रकमको पाँच प्रतिशत, वा । (ग) स्वीकृतनिलएको अवकाश कोषबाट लाभ भुक्तानी गर्दा लाभ रकमको पाँच प्रतिशत ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बासनिदा बैङ्क, वित्तीय संस्था, सहकारी वा ऋणपत्र जारी गर्ने अन्य कुनै नकिया वा प्रचलित कानून बमोजमि सूचीकृत भएका कम्पनीले कुनै प्राकृतिक व्यक्तिलाई नकिषेप, ऋणपत्र, डबिञ्चर तथा सरकारी बण्ड बापत देहाय बमोजमिको ब्याज वा ब्याज बापतको कुनै रकम भुक्तानी द्दि कुल भुक्तानी रकममा आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । छ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्नु पर्नेछ:- । (क) नेपालमा स्रोत भएको, र । (ख) व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित नभएको । (४) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका भुक्तानी गर्दा यो दफा लागू हुने छैन:- । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (क) प्राकृतिक व्यक्तिले गरेको व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित बाहेकका अन्य कुनै भुक्तानी, । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (क१) पत्रपत्रिकामा प्रकाशित लेख रचना बापतको भुक्तानी । (ख) बासनिदा बैङ्क वा अरु बासनिदा वित्तीय संस्थालाई तरिको ब्याज, वा । आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा झकिएको । (ख२) । (ग) कर छुट पाएको भुक्तानी वा दफा ८७ बमोजमि कर कट्टी हुनुपर्ने भुक्तानी । (घ) क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने बैङ्कलाई तरिको इण्टररजिनल इण्टरचेन्ज शुल्क, । (ङ) सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) लाई भुक्तानी गरिएको लाभांश र ब्याज । ८८क. आकस्मिक लाभमा करकट्टी: (१) आकस्मिक लाभ बापतको भुक्तानीमा पच्चीस प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्नु पर्नेछ । तर साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकुद, पत्रकारिता, वज्जान, प्रवधि तथा सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याए बापत प्राप्त हुने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका पुरस्कारमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आकस्मिक लाभ कर नलाग्ने गरी छुट दिने सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकुद, पत्रकारिता, वज्जान, प्रवधि तथा सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याए बापत प्राप्त हुने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका पाँच लाख रुपैयाँसम्मको पुरस्कारमा आकस्मिक लाभ कर लाग्ने छैन । आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप । तर पुरस्कार रकम पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएमा सो बढी भएको रकममा आकस्मिक लाभ कर लाग्नेछ । ८९. ठेक्का वा करारको भुक्तानी गर्दा कर कट्टी: आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१) बासनिदा व्यक्तिले ठेक्का वा करार बापत पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढीको रकम भुक्तानी द्दि भुक्तानीको कुल रकममा एक दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित रकम यकिन गर्न एउटै करार अन्तर्गत त्यस्तो

व्यक्ति वा नजिको सम्बन्ध व्यक्तिबाट सोही करार अन्तर्गत भुक्तानी पाउने व्यक्ति वा नजिको सम्बन्ध व्यक्तिलाई वगितको दश दिनमा दिएको अन्य कुनै भुक्तानीहरू भए सो समेत जोडी यकिन गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बासनिदा व्यक्तिले कुनै ठेक्का वा करार अन्तर्गत कुनै गैरबासनिदा व्यक्तिलाई पनि भुक्तानीबाट देहाय बमोजमि कर कट्टी गर्नु पर्नेछः- । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (क) आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा झिकिएको । ठेक्का वा करारमा पाँच प्रतिशत, । (ख) गैर बासनिदा बीमा कम्पनीलाई प्रमियम भुक्तानी गर्दा वा गैर बासनिदा बीमा कम्पनीबाट पुनर्बीमा बापत प्राप्त हुने प्रमियम रकमबाट दडिने कमसिनमा एक दशमलव पाँच प्रतिशत, । (ग) खण्ड (क) वा (ख) मा लेखिएदेखि बाहेक वभिगले त्यस्तो बासनिदा व्यक्तिलाई लखिति सूचना दिएकोमा सो सूचनामा उल्लखिति दरमा । आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप । तर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो प्रयोजनका लागि खरिद गर्ने हातहतथिर, गोली गठ्ठा तथा सञ्चार उपकरणको खरिद बापतको भुक्तानीमा यो उपदफा लागू हुने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (३क.) उपभोक्ता समितिमिरफत काम गराउने गरी गरिएको पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी रकममा एक दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका भुक्तानीका हकमा यो दफा लागू हुने छैनः- । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (क) व्यवसाय सञ्चालन गररिहेको बाहेक अन्य प्राकृतिक व्यक्तिलाई नेपालमा स्रोत भएको जग्गा वा घर र घरमा जडति सामान तथा उपकरण बापत तरिको भाडा बाहेकको अन्य कुनै भुक्तानी, । (ख) कर छुट दडिएको भुक्तानी वा दफा ८७, ८८ वा ८८क. बमोजमि कर कट्टी गर्नुपर्ने भुक्तानी । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "ठेक्का वा करार" भन्नाले कुनै वस्तु वा शर्मकिको आपूर्ति वा मूरत सम्पत्ति वा संरचनाको नरिमाण वा जडान वा स्थापना गर्ने सम्बन्धमा गरिएको करार वा सम्झौता तथा वभिगले ठेक्का वा करार भनी तोकेको कार्यलाई सम्झनु पर्छ र त्यस्तो करार वा सम्झौताले नरिमाण वा जडान वा स्थापनासँग सम्बन्धति सेवा समेतलाई समेटेको भए सो सेवा बापतको भुक्तानीलाई समेत जनाउँछ । ९०. कट्टी गरिएको करको वविरण र भुक्तानीः (१) अग्रमि करकट्टी गर्नुपर्ने प्रत्येक व्यक्तिले प्रत्येक महिना समाप्त भएको पच्चीस दिनभतिर वभिगले तोकेको तरिका र ढाँचामा वभिगमा वविरण दाखलि गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लखिति वविरणसँग अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले कट्टी गरिएको कर वा उपदफा (३) बमोजमि कर कट्टी गरेको मानिएको रकम उपदफा (१) मा उल्लखिति म्यादभतिर वभिगमा दाखलि गर्नु पर्नेछ । (३) अग्रमि कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यक्तिले आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । दफा ८७, ८८, ८८क. वा ८९ बमोजमि कर कट्टी नगरेको भए पनि सो कर कट्टी हुनुपर्ने समयमा सो कर कट्टी गरिएको माननिछ । (४) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति ।

दफा ८७, ८८, ८८क. वा ८९ बमोजमि कुनै कर कट्टी गरिएको रकम वा उपदफा (३) बमोजमि कर कट्टी गरेको माननि रकम सो अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले दाखलि गर्नुपर्नेछ र उपदफा (५) लागू हुने अवस्थामा कर कट्टी हुने व्यक्तिले उपदफा (१) मा उल्लखिति अवधि पश्चात् आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । पच्चीस दिनभतिर सो कर दाखलि गर्नुपर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (४क) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा झिकिएको । ऐनको दफा ४ को उपदफा (४क) बमोजमि कारोबारको आधारमा कर तरिने व्यक्तिले परिच्छेद-१७ बमोजमि कट्टा गरिएको अग्रमि कर कसिताबन्दी कर तरिने समयमा दाखलि गर्नुपर्नेछ । (५) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । देहाय बमोजमिको अवस्थामा अग्रमि करकट्टी हुने व्यक्तरि सो अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्तरि दुवैजना संयुक्त रूपमा र छुट्टाछुट्टै रूपमा सो कर रकम वभिगमा दाखलि गर्न जमिमेवार हुनेछन्ः- । (क) अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । दफा ८७, ८८, ८८क. वा ८९ बमोजमि कुनै भुक्तानीबाट कर कट्टी नगरेमा, र । (ख) अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले उपदफा (३) बमोजमि कर कट्टी गरेको माननि रकम उपदफा (४) बमोजमि कर दाखलि गर्नुपर्ने मतिभतिर वभिगमा दाखलि नगरेमा । (६) अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । दफा ८७, ८८, ८८क. वा ८९ बमोजमि कर कट्टी गरी वभिगमा दाखलि गरेकोमा सो कर कट्टी भएको भुक्तानीका वषियमा कर कट्टी हुने व्यक्तरिद्वारा कुनै दाबी गरिएमा सो रकम कर कट्टी हुने व्यक्तिलाई भुक्तानी गरे सरह माननिछ । (७) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । दफा ८७, ८८, ८८क. वा ८९ बमोजमि कर कट्टी नगरेको रकम अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले वभिगलाई दाखलि गरेको भएमा सो दाखलि भएको कर रकम बराबरको रकम सो कर कट्टी हुनुपर्ने व्यक्तरिबाट असुल उपर गर्न पाउनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (८) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) वा (२) बमोजमि दाखलि गर्नुपर्ने वविरण वा कर दाखलि नगरेको वा कुनै व्यक्तरिको सम्बन्धमा उपदफा (५) को अवस्था रहेको कुरामा वभिग वशि्वस्त भएमा दाखलि नगरेको वा घटी दाखलि गरेको रकम र दफा ११९ बमोजमिको ब्याज आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप । तथा अग्रमि कर कट्टी गर्नुपर्ने भुक्तानीमा कर कट्टी नगरेकोमा दफा १२० बमोजमि शुल्क समेत दाखलि गर्न आदेश दिन सक्नेछ । तर त्यस्तो आदेश दनिभन्दा पहिले उचति कारण खोली सो आदेशका सम्बन्धमा सफाइको सबूत प्रमाण पेश गर्न पन्ध्र दिनको म्याद दिई लखिति सूचना दनिपर्नेछ । ९१. कर कट्टी प्रमाणपत्रः (१) अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले कर कट्टी हुने व्यक्तिलाई उपदफा (२) मा तोकिएको समयमा देहाय बमोजमिको कर कट्टी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछः- । (क) वभिगद्वारा कुनै तरिका तोकिएको भए सो तरिका बमोजमि प्रमाणति गरिएको, र । (ख) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । दफा ८७, ८८, ८८क. वा ८९

बमोजमि कट्टी गरिएको कर रकम तथा भुक्तानी रकमहरू खुलेको ।

(२) अग्रमि कर कट्टी गरेको अवधि खुलाई अग्रमि कर कट्टी गरेको महिना समाप्त भएको मितिले आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । पच्चीस दिनभित्र अग्रमि कर कट्टी प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ८७ बमोजमि कर कट्टी गरिएको अवस्थामा अग्रमि कर कट्टी प्रमाणपत्र देहाय बमोजमि प्रदान गर्नुपर्नेछ:- । (क) सो प्रमाणपत्र सो आय वर्षमा सो कर्मचारी बहाल रहेको अवधिभरको लागि मात्र हुनेछ । (ख) सो प्रमाणपत्र सो वर्ष समाप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र उपलब्ध गराई सक्नुपर्नेछ वा सो वर्षमा सो कर्मचारीले सो अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्तिलाई रोजगारी गर्न छोडेको भए सो रोजगारी छोडेको मितिले तीस दिनभित्र सो प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । १२. अन्तमि रुपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी: (१) देहायका भुक्तानीलाई अन्तमि रुपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी मानिन्छ:- । (क) बासनिदा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । कम्पनी वा साझेदारी फर्मले भुक्तानी गरेको लाभांश, । (ख) व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको बाहेक अन्य प्राकृतिक व्यक्तिलाई नेपालमा स्रोत भएको जग्गा वा घर र सोसँग गाँसएका जडानहरू र उपकरणहरू बापत भुक्तानी गरेको भाडा, । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ग) बासनिदा व्यक्तिले लगानी बीमा बापत भुक्तानी गरेको लाभ, । (घ) बासनिदा व्यक्तिले तरिको स्वीकृत निलएको अवकाश कोषको हति बापत भुक्तानी गरेको लाभ, । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ङ) दफा ८८ को उपदफा (३) मा उल्लिखित बैंक, वित्तीय संस्था वा ऋणपत्र जारी गर्ने अन्य कुनै निकाय वा प्रचलित कानून बमोजमि सूचीकृत भएका कम्पनी वा सहकारीले भुक्तानी दिएको देहाय बमोजमिको ब्याज:- । (१) नेपालमा स्रोत भएको र व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित नभएको प्राकृतिक व्यक्तिलाई भुक्तानी गरेको, । (२) दफा २ को खण्ड (घ) बमोजमिको कर छुट पाउने संस्थालाई भुक्तानी गरेको । (च) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दफा ८७, ८८, ८८क. वा ८९ बमोजमि गैरबासनिदा व्यक्तिलाई दिएको कर कट्टी हुनुपर्ने भुक्तानी । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (छ) नेपाल सरकार वा स्वीकृत अवकाश कोष वा स्वीकृत निलएको अवकाश कोषबाट भुक्तानी गरिएको अवकाश भुक्तानी समेत सबै प्रकारका अवकाश भुक्तानी (नियमिति रूपमा भुक्तानी हुने नवित्तभरण बाहेक), । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ज) प्रतर्बैठक बीस हजार रुपैयाँसम्मको बैठक भत्ता, पटके रूपमा अध्यापन गराए बापत, प्रश्नपत्र तयार गरे वा उत्तर पुस्तिका जाँच गरे बापतको भुक्तानी, । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (झ) आकस्मिक लाभ बापतको भुक्तानी, । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ञ) सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) बाट प्राकृतिक व्यक्तिलाई वितरण गरिने प्रतर्फल रकम । आर्थिक ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । (ट) अनुसूची-१ को दफा १ को उपदफा (१३) बमोजमि कर दाखला गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको सवारी वा ढुवानी साधनको भाडा वा ढुवानी सेवा बापतको भुक्तानी । (२) अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले वा कर कट्टी हुने व्यक्तिले अन्तमि रुपमा कट्टी हुने भुक्तानीबाट आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

दफा ८७, ८८, ८८क. वा ८९ बमोजमि कर कट्टी गरेको वा दफा ९० को उपदफा (३) बमोजमि कट्टी गरिएको भनी मानिएको कर रकम वभिगलाई दाखला गरेमा दफा ३ को खण्ड (ग) मा उल्लेख भए बमोजमिको व्यक्तिले कर दायित्व पूरा गरेको मानिन्छ । १३. अन्तमि रुपमा कट्टी नहुने करको मलान सुविधा र समावेश: (१) कुनै भुक्तानीको रकम गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सो भुक्तानीबाट कुनै कर कट्टी गरिएको भए त्यस्तो कर कट्टी रकमलाई सो भुक्तानीको अंशको रूपमा लडिनेछ । (२) अन्तमि रुपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी बाहेकको कुनै भुक्तानीमा कर कट्टी भएको रहेछ भने कर कट्टी हुने व्यक्तिले देहाय बमोजमिको कर रकम दाखला गरे सरह मानिन्छ:- । (क) दफा ८७, ८८ वा ८९ बमोजमि भुक्तानीमा कट्टी गरिएको कर रकम, । (ख) अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्तिलाई वा कर कट्टी हुने व्यक्तिले दफा ९० को उपदफा (३) बमोजमि वा भुक्तानीमा कर कट्टी गरेको मानिने कर रकम वभिगमा दाखला गरेको भए त्यस्तो रकम । (३) उपदफा (२) बमोजमिको रकम कर कट्टी हुने व्यक्तिले सो भुक्तानी गरेको आय वर्षमा दाखला गर्नुपर्ने कर रकममा मात्र मलान गर्न दाबी गर्न सक्नेछ । परचिछेद-१८ । कसिताबन्दी आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । १४. कसिताबन्दीमा कर दाखला: (१) कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट कुनै आय वर्षमा नरिधारणयोग्य आय भएको वा हुने व्यक्तिले देहाय बमोजमि तीन कसितामा कर दाखला गर्नुपर्नेछ:- । दाखला गर्नुपर्ने मिति दाखला गर्नुपर्ने कर रकम । पुस महिनाको अन्त्यसम्म अनुमानति करको चालसि प्रतर्शित रकममध्ये तरिर्बाँकी कर रकम । चैत महिनाको अन्त्यसम्म अनुमानति करको सत्तरी प्रतर्शित रकममध्ये तरिर् बाँकी कर रकम । असार महिनाको अन्त्यसम्म अनुमानति करको शत प्रतर्शित रकममध्ये तरिर् बाँकी कर रकम । स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि:- । (क) "अनुमानति कर" भन्नाले कसिताबन्दीमा कर दाखला गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिले कुनै वर्षको कसिताबन्दी कर दाखला गर्नुपर्ने समयमा दफा ९५ बमोजमि गणना गरेको कसिताबन्दीको अनुमानति कर सम्झनुपर्छ । (ख) "तरिर् बाँकी कर रकम" भन्नाले अनुमानति करको यस उपदफामा कसितामा दाखला गर्न तोकिएको प्रतर्शितले हुने रकमबाट देहायको कुल जम्मा रकम घटाउँदा नपुग हुने रकम सम्झनुपर्छ:- । (१) सम्बन्धित कसिता दाखला गर्नुपर्ने मिति अगाडि यस दफा बमोजमि पूर्व कसिताद्वारा त्यस्तो आय वर्षमा दाखला गरेको कर रकम, । (२) त्यस्तो आय वर्षमा सम्बन्धित कसिता दाखला गर्नुपर्ने मिति अगाडि कुनै व्यक्तिको परचिछेद-१७ बमोजमि उक्त वर्षमा त्यस्तो व्यक्तिको आय गणना गर्दा समावेश हुने भुक्तानीबाट कट्टी भएको कर रकम, । (३) कसिता बुझाउनुपर्ने मतिभिन्दा अगाडि उक्त वर्षमा करकट्टी गर्ने एजेन्ट वा करकट्टी हुने व्यक्तिले उपखण्ड

(२) मा उल्लिखित भुक्तानीबाट दफा १० को उपदफा (३) बमोजमि करकट्टी भएको माननि रकम वभिगमा दाखलि गरेको भए त्यस्तो कर रकम, र ।

(४) कसिता बुझाउनुपर्ने मतिभिन्दा अगाडि सो व्यक्तिले गरेको स्वीकृत औषधि उपचार खर्चको सम्बन्धमा सो व्यक्तिले दफा ५१ बमोजमि दाबी गर्न सक्ने औषधि उपचार खर्चको कर मलान रकम । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१क) कारोबारको आधारमा कर तर्ने व्यक्तिले देहाय बमोजमि दुई कसितामा कर दाखलि गर्नुपर्नेछः- । दाखलि गर्नुपर्ने मति दाखलि गर्नुपर्ने कर रकम । पुस महिनाको अन्त्यसम्म पुस २० गते सम्मको कारोबारमा तोकिएको दरअनुसार लाग्ने कर । असार महिनाको अन्त्यसम्म । असार २० गते सम्मको यथार्थ कारोबारको आधारमा असार महिनाको अन्त्यसम्म हुने कारोबार अनुमान गरी तोकिएको दरअनुसार लाग्ने करको गणना गरी त्यस्तो कर रकमबाट पुस मसान्तभित्र दाखलि गरेको कर घटाई हुन आउने कर रकम । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनसो उपदफा बमोजमि बुझाउनुपर्ने समग्र कसिताको जम्मा रकम आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । सात हजार पाँच सय रुपैयाँभन्दा कम भएमा त्यस्तो कसिताको रकम बुझाउनुपर्ने छैन । आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप । (२क) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको नसिर्गको आयमा दफा ९५क. बमोजमि दाखलि गर्नु पर्ने अग्रमि कर रकम कसिताबन्दी रूपमा दाखलि गर्नु पर्ने छैन । (३) कसिता दाखलि गर्ने व्यक्तिले यस दफा बमोजमि कुनै आय वर्षमा कसिताबन्दीका माध्यमबाट दाखलि गरेको कर रकम सो वर्षमा लाग्ने कर बापत कट्टी गर्न पाउनेछ । ९५. दाखलि गर्नुपर्ने अनुमानति करको विवरणः (१) कुनै आय वर्षमा कसिता दाखलि गर्नुपर्ने प्रत्येक व्यक्तिले दफा ९४ बमोजमि सो वर्षमा पहिलो कर कसिता रकम बुझाउनुपर्ने मतिभित्र सो वर्षका लागि सो व्यक्तिको देहायका रकमको अनुमान उल्लेख गरी सोको विवरण आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । वभिगबाट तोकिएको ढाँचा र तरिकामा वभिगमा पेश गर्नु पर्नेछः- । (क) रोजगारी, व्यवसाय र लगानीको प्रत्येक स्रोतबाट उक्त व्यक्तिले सो वर्षमा प्राप्त गर्न सक्ने निर्धारणयोग्य आय तथा त्यस्तो आयको स्रोत, । (ख) सो वर्षमा प्राप्त हुनसक्ने सो व्यक्तिको करयोग्य आय र औषधी उपचार खर्च बापत कर मलानको रकम नघटाई दफा ४ बमोजमि गणना गरी दफा ३ को खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यक्तिले दाखलि गर्नुपर्ने कर रकम, । (ग) गैरबासिन्दा व्यक्तिको नेपालस्थिति विदेशी संस्थापनको सम्बन्धमा त्यस्तो विदेशी संस्थापनले सो वर्षमा विदेश पठाएको आय रकम र सो आयमा दफा ४ को उपदफा (५) बमोजमि गणना गरिएको दफा ३ को खण्ड (ख) मा उल्लिखित व्यक्तिले दाखलि गर्नुपर्ने कर रकम, र । (घ) वभिगले तोकेको अन्य कुनै विवरण । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित व्यक्तिको उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) मा उल्लिखित कर रकमको योग सो आय वर्षमा दाखलि गर्नुपर्ने अनुमानति कर हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमि कुनै आय वर्षमा दाखलि गर्नुपर्ने करको अनुमान गर्न दफा ७१ बमोजमि दाबी गरिने वैदेशिक कर मलान रकमको गणना गर्दा कुनै व्यक्तिले सो वर्षमा दाखलि गरेको कुनै वैदेशिक कर वा सो वर्षमा दाखलि गर्नुपर्ने भनी नजिले अनुमान गरेको विदेशी आयकर मात्र गणना गर्नु पर्नेछ । (४) करको कसिता दाखलि गर्ने कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजमिको ढाँचामा आवश्यक जानकारी उल्लेख गरी संशोधनका कारणहरू खुलाई संशोधित अनुमान वभिगमा पेश नगरेसम्म नजिले सो उपदफा बमोजमि गरेको अनुमान सो आय वर्ष भरको लागि कायम रहनेछ । (५) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कुनै व्यक्तिले उपदफा (४) बमोजमि पेश गरेको संशोधित अनुमान वभिग समक्ष पेश गरेको मतिपिछिसो आय वर्षमा दफा ९४ बमोजमि बुझाउनुपर्ने करको कसिताको हिसाब गर्दा मात्र लागू हुनेछ । (६) उपदफा (१) र (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन करको कसिता दाखलि गर्नुपर्ने कुनै व्यक्ती वा करको कसिता दाखलि गर्नुपर्ने कुनै वर्गले उपदफा (१) बमोजमि अनुमान पेश गर्नु नपर्ने गरी वभिगले तोक्न सक्नेछ । (७) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन करको कसिता दाखलि गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजमि कुनै आय वर्षमा अनुमान पेश नगरेमा वा पेश गरिएको अनुमान वा संशोधित अनुमानमा वभिग सन्तुष्ट नभएमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । वभिगले देहाय बमोजमि गर्न सक्नेछः- । (क) सो व्यक्तिको सो वर्षमा दाखलि गर्नुपर्ने अनुमानति करको अनुमान दफा ३ को खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लिखित व्यक्तिले गत आय वर्षमा दाखलि गर्नुपर्ने करको आधारमा गर्न सक्नेछ, र । (ख) वभिगले खण्ड (क) बमोजमि तयार गरेको अनुमान सो अनुमान तयार गर्न प्रयोग गरेको तरिका र व्यक्तिले पेश गरेको अनुमानमा वभिग सन्तुष्ट हुन नसकेको भए सोको कारण समेत उल्लेख गरिएको लिखित सूचना वभिगले कसिता दाखलि गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई दनिन्छ । (८) वभिगले कसिता दाखलि गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई उपदफा (७) बमोजमि सूचना दिएमा सो वर्षमा सो व्यक्तिले दाखलि गर्नुपर्ने अनुमानति कर रकम वभिगले अनुमान गरेको रकम हुनेछ । ९५क. अग्रमि कर असुल गर्नेः (१) कम्पोजिटी फ्युचर मार्केट अन्तर्गत व्यापार गर्ने व्यक्तीबाट सो व्यवसायबाट प्राप्त गर्ने मुनाफा र लाभमा दश प्रतिशतका दरले हुने रकम कम्पोजिटी फ्युचर मार्केट सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले अग्रमि कर असुल गर्नु पर्नेछ । (२) प्रचलित कानून बमोजमि दर्ता भई धितोपत्रको खरिद बिक्रीको कारोबार गर्ने बासिन्दा निकाय बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई कुनै बासिन्दा निकायमा रहेको हतिको नसिर्गबाट लाभ हुन गएमा दफा ३७ बमोजमि गणना गरिएको त्यस्तो लाभमा देहाय बमोजमि अग्रमि कर असुल गर्नु पर्नेछः- । (क) नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हतिको नसिर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनियम बजारको कार्य गर्ने निकायले आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप ।

बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा तीनसय पैसठ्ठी दनिभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हतिको लाभ रकमको पाँच प्रतिशत र तीनसय पैसठ्ठी दनि वा

सो भन्दा कम अवधिस्वामित्वमा रहेको हतिको लाभ रकमको सात दशमलव पाँच प्रतिशत बासनिदा नकियको हकमा लाभ रकमको दश प्रतिशत, र अन्यको हकमा लाभ रकमको पच्चीस प्रतिशतका दरले, । (ख) नेपाल धर्तीपत्र बोर्डमा सूचीकरण नभएको नकियको हतिको नसिर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा जुन नकियको हति नसिर्ग भएको हो सोही नकियले बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा लाभ रकमको दश प्रतिशत, बासनिदा नकियको हकमा लाभ रकमको पन्ध्र प्रतिशत र अन्यको हकमा लाभ रकमको पच्चीस प्रतिशतका दरले, । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (२क) उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजमि लाभ गणना गर्दा जुन नकियको हति नसिर्ग हुने हो त्यस्तो नकियमा सो मतिमा सो व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको हतिको भारति औसत लागतको आधारमा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजमिको हति नसिर्ग भई कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले शेयर अभिलेखीकरण गर्दा लाभ रकममा अग्रिम कर दाखला भएको प्रमाण पेश भएपछि मात्र अभिलेखीकरण गर्नु पर्नेछ । (४) आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा झकिएको । (५) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको जग्गा वा नजिी भवन नसिर्ग बापत भएको पूँजीगत लाभमा मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेशनका बखत देहाय बमोजमि अग्रिम कर असुल गर्नु पर्नेछः- । (क) नसिर्ग भएको गैर व्यवसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा भवन) को स्वामित्व पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी भएको छ भने आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधति । पाँच प्रतिशतका दरले, । (ख) नसिर्ग भएको गैर व्यवसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा भवन) को स्वामित्व पाँच वर्षभन्दा कम भएको छ भने आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधति । सात दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (६) उपदफा (५) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिको स्वामित्वको जग्गा वा भवनको नसिर्ग भएको मूल्यमा मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेशनका बखत एक दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप । (६क) वदिशमा अध्ययन गर्न जाने वदियार्थीलाई भाषा परीक्षा तथा मानकीकृत परीक्षण शुल्क बापत वदिशी मुद्राको सटही सुवधि उपलब्ध गराउने बासनिदा बैंक वा वत्तीय संस्थाले त्यस्तो परीक्षा शुल्क बापतको रकममा वदिशी मुद्राको सटही सुवधि दिएको बखत पन्ध्र प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । (६ख) व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको कुनै बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिले नेपाल बाहिर सफ्टवेयर वा यस्तै प्रकृतिको अन्य वदियुतीय सेवा उपलब्ध गराए बापत वदिशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त गरेको भए सम्बन्धति बैंक, वत्तीय संस्था तथा मुद्रा हस्तान्तरण (मनट्रान्सफर) गर्ने संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी प्रदान गर्दा प्राप्त रकमको आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । पाँच प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप ।

(६ग) व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको कुनै बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिले व्यक्तितगत रुपमा नेपाल बाहिर परामर्श सेवा प्रदान गरे बापत वदिशी मुद्रामा कुनै भुक्तानी प्राप्त गरेको भए सम्बन्धति बैंक, वत्तीय संस्था तथा मुद्रा हस्तान्तरण (मनट्रान्सफर) गर्ने संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी प्रदान गर्दा प्राप्त रकमको आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । पाँच प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । (६घ) व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा श्रव्यदृश्य सामग्री अपलोड गरे बापत वदिशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त गरेको भए सम्बन्धति बैंक, वत्तीय संस्था तथा मुद्रा हस्तान्तरण (मनट्रान्सफर) गर्ने संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी प्रदान गर्दा प्राप्त रकमको आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । पाँच प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा थप । (६ङ) बासनिदा वदियुतीय व्यापार सञ्चालक (इ-कमर्श अपरेटर) ले आफ्नो प्लेटफर्ममा आबद्ध भई कुनै वस्तु, सेवा वा वस्तु र सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई वस्तु, सेवा वा वस्तु र सेवा बकिरी बापतको रकम भुक्तानी गर्दा एक प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा झकिएको । (७) । आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । (८) उपदफा (१), (२), (५), (६), (६क), (६ख), (६ग), (६घ) र (६ङ) बमोजमि अग्रिम कर असुल गर्नु पर्ने व्यक्तीवा नकियले अग्रिम कर असुल नगरेको भए तापनि असुल हुनु पर्ने समयमा सो कर असुल गरेको माननिछ । (९) अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यक्तिले प्रत्येक महिना समाप्त भएको पच्चीस दनिभत्तिर वभागले तोकेको तरीका र ढाँचामा वभागमा वविरण दाखला गर्नु पर्नेछ । (१०) आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधति । उपदफा (९) मा उल्लिखित वविरणसँग अग्रिम कर असुल गरिएको रकम वा आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधति । उपदफा (८) बमोजमि असुल गरेको मानिएको रकम सोही उपदफा बमोजमिको म्यादभत्तिर वभागमा दाखला गर्नु पर्नेछ । (११) देहाय बमोजमिको अवस्थामा अग्रिम कर दाखला गर्नुपर्ने र असुल गर्नुपर्ने व्यक्ती दुवैजना संयुक्त रूपमा र छुट्टाछुट्टै रूपमा त्यस्तो कर रकम वभागमा दाखला गर्न जमिमेवार हुनेछन्ः- । (क) अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यक्तिले अग्रिम कर असुल नगरेमा, र । (ख) अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यक्तिले आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधति । उपदफा (८) बमोजमि असुल गरेको माननि रकम आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधति । उपदफा (१०) बमोजमि वभागमा दाखला नगरेमा । (१२) आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधति । उपदफा (११) बमोजमि अग्रिम कर दाखला गर्नुपर्ने व्यक्तिले आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधति । उपदफा (९) मा उल्लिखित म्याद समाप्त भएको पच्चीस दनिभत्तिर सो कर दाखला गर्नु पर्नेछ । (१३) अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यक्तिले असुल नगरेको अग्रिम कर आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधति । उपदफा (१०) बमोजमि वभागमा दाखला गरेको भए त्यसरी दाखला भएको कर रकम बराबरको रकम त्यस्तो कर दाखला गर्नुपर्ने व्यक्तीबाट असुल उपर गर्न पाउनेछ । (१४) यस दफा बमोजमि दाखला गरिएको अग्रिम कर दाखला गर्नुपर्ने व्यक्तिले त्रिनुपर्ने वार्षिक कर दायित्वमा घटाउन पाउनेछ ।

आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप । (१५) यस दफा बमोजमि असुल तथा दाखलिा गर्नु पर्ने व्यक्तलिा असुल नगरेको, दाखलिा नगरेको, घटी दाखलिा गरेको वा म्यादभतिर दाखलिा नगरेको कुरामा वभिाग वशि्वस्त भएमा दाखलिा नगरेको वा घटी दाखलिा गरेको रकम र दफा ११९ बमोजमिको ब्याज तथा अग्रमि कर असुल नगरेकोमा दफा १२० बमोजमिको शुल्क समेत दाखलिा गर्न आदेश दनि सक्नेछ । तर त्यस्तो आदेश दनुभन्दा पहिले उचति कारण खोली सो आदेशको सम्बन्धमा सफाइ पेश गर्न पन्ध्र दनिको म्याद दिई लखिति सूचना दनु पर्नेछ । परचिछेद-१६ । आय वविरण र कर नरिधारण । १६. आय वविरण: (१) प्रत्येक व्यक्तलिा आय वर्ष समाप्त भएको तीन महनिाभतिर दफा ९७, ९८ र १०० को अधीनमा रही सो वर्षको आय वविरण वभिागले तोकेको स्थानमा दाखलिा गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको आय वविरण देहाय बमोजमि हुनु पर्नेछ:- । (क) देहायका कुरा खुलाई वभिागबाट तोकिएको तरकिा र ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ:- । (१) प्रत्येक रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीबाट सो व्यक्तिको सो वर्षमा भएको नरिधारणयोग्य आय र त्यस्तो आयको स्रोत, । (२) सो वर्षमा सो व्यक्तिको करयोग्य आय र सो आयमा दफा ३ को खण्ड (क) मा उल्लखिति व्यक्तलिाई लाग्ने कर, । (३) गैरबासनिदा व्यक्तिको नेपालमा रहेको वदिशी स्थायी संस्थापनले सो आय वर्षमा वदिश पठाएको आय र सो आयमा लाग्ने कर, । (४) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा झकिाएको । (५) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा झकिाएको । (६) वभिागले तोकेको अन्य कुनै सूचना तथा जानकारी । (ख) आय वविरण ठीक साँचो र पूरण भएको भन्ने घोषणा गरी सो व्यक्तिला ववस्थापकबाट सहछाप गरिएको हुनु पर्नेछ, र । (ग) आय वविरणसाथ देहायका कुराहरु संलग्न हुनु पर्नेछ:- । (१) आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा झकिाएको । (२) उपदफा (४) बमोजमि सो व्यक्तलिाई उपलब्ध गराइएको कुनै वविरण, । (३) आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा झकिाएको । आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । (३क) दफा ४ को उपदफा (४ख) बमोजमि छनौट गरिएको भए सोको जानकारी, । (४) वभिागले तोकेको अन्य कुनै सूचना तथा जानकारी । (३) कुनै व्यक्तलिा कर्मचारीको हैसयितले बाहेक कुनै भुक्तानी लिएर कुनै अर्को व्यक्तिको आय वविरण वा आय वविरणसाथ संलग्न हुनुपर्ने कागजात वा वविरण तयार पारेमा वा तयार पार्न सहयोग गरेमा त्यस्तो व्यक्तलिा देहायको कुरा प्रमाणति गर्नु पर्नेछ:- । (क) अर्को व्यक्तलिा दफा ८१ बमोजमि राखेको कागजातहरु जाँच गरेको, र । (ख) वविरण वा जानकारीले सम्बन्धति परस्थितिलिाई वास्तवकि रुपमा प्रतबिम्बित गरेको । (४) उपदफा (३) बमोजमि वविरण प्रमाणति गर्नुपर्ने व्यक्तलिा वविरण प्रमाणति गर्न ईन्कार गरेमा त्यसरी ईन्कार गर्नुका कारणहरु लखिति रुपमा उल्लेख गरी जसको आय वविरण प्रमाणति गरी दनुपर्ने हो सो व्यक्तलिाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

(५) देहायका अवस्थामा उपदफा (१) बमोजमि कुनै आय वर्षको आय वविरण दाखलिा गर्नुपर्ने म्यादभन्दा अगावै दफा १०० को अधीनमा रही वभिागले कुनै व्यक्तलिाई दिएको लखिति सूचनामा उल्लखिति म्यादभतिर सो आय वर्ष वा आय वर्षको कुनै भागको आय वविरण दाखलिा गराउन सक्नेछ:- । (क) सो व्यक्त टाट पल्टिएमा, ऋणमा डुबेमा वा वघिटन भएमा, । (ख) सो व्यक्तलिा अनशिचति समयका लागि नेपाल छोड्ने भएमा, । (ग) सो व्यक्तलिा कुनै कारणले नेपालमा गररिहेको कार्य छोड्न लागेमा, वा । (घ) वभिागले अन्यथा उपयुक्त समझेमा । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (६) कुनै व्यक्तलिा वभिागमा म्यादभतिर पेश गरेको आय वविरण अन्यथा भई संशोधन गर्न चाहेमा वविरण पेश गरेको मतिले तीस दनिभतिर वभिागले तोकेको प्रक्रया बमोजमि आय वविरण संशोधन गर्न सक्नेछ । १७. आय वविरण दाखलिा गर्न नपर्ने: (१) वभिागले लखिति रूपमा आदेश दिएमा वा सार्वजनकि रूपमा सूचना प्रकाशति गरी आदेश दिएमा बाहेक देहायका कुनै पनव्यक्तलिा दफा ९६ बमोजमि कुनै आय वर्षको आय वविरण पेश गर्नुपर्ने छैन:- । (क) त्यस्तो आय वर्षमा दफा ३ को खण्ड (क) मा उल्लखिति व्यक्तमिध्ये कर तरिनुपर्ने कुनै व्यक्तलिा, । (ख) त्यस्तो आय वर्षमा दफा ३ को खण्ड (ग) मा उल्लखिति व्यक्तलिा, । (ग) त्यस्तो आय वर्षमा दफा ४ को उपदफा (३) आकर्षति हुने कुनै बासनिदा प्राकृतकि व्यक्तलिा, आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा झकिाएको । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । (ग१) त्यस्तो आय वर्षमा दफा ९क. को उपदफा (६ख), (६ग), (६घ) मा उल्लेख भए बमोजमिको आय मात्र हुने बासनिदा प्राकृतकि व्यक्तलिा, । (घ) अनुसूची-१ को दफा १ को उपदफा (१३) बमोजमि कर दाखलिा गर्ने सवारी साधन धनी एकलौटी फर्म बाहेकको प्राकृतकि व्यक्तलिा भएमा त्यस्तो प्राकृतकि व्यक्तलिा । (ङ) आय वविरण पेश गर्न नचाहने गैर व्यवसायकि करयोग्य सम्पत्ति निस्सिर्गको आयमात्र भएको प्राकृतकि व्यक्तलिा । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतकि व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा चालीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय भएमा ऐनको दफा ९६ बमोजमि आय वविरण पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि वविरण पेश गर्नुपर्ने व्यक्तलिा समावेश गर्नुपर्ने आयको अतरिकित ऐनको दफा ५ को खण्ड (घ), दफा ७ को उपदफा (३), दफा ८ को उपदफा (३) को खण्ड (क), दफा ९ को उपदफा ३ को खण्ड (क) र दफा ११ बमोजमिको व्यवसायकि छुट सुवधिबाट प्राप्त आय समेत समावेश गर्नु पर्नेछ । तर आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । अवकाश भुक्तानी बैठक भत्ता र व्याज आय समावेश गर्न अनविर्य हुने छैन । (४) उपदफा (३) बमोजमि कायम भएको आयबाट ऐनको दफा ३ को खण्ड (ग) को आय र दफा ११ अनुसार कर छुट प्राप्त आय घटाउनु पर्नेछ । तर बैठक भत्ता र व्याज आय समावेश नगरेकोमा घटाउनुपर्ने छैन । (५) उपदफा (२) बमोजमि पेश गर्नुपर्ने आय वविरणको ढाँचा आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा झकिाएको । वभिागले तोके बमोजमि हुनेछ ।

१८. आय वविरण दाखलिा गर्ने म्याद थप: (१) दफा ९६ बमोजमि आय वविरण दाखलिा गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तलिा त्यस्तो वविरण दाखलिा गर्ने म्यादभतिर वभिाग समक्ष थप म्यादका लागलिखिति नविदन दिएमा मनासबि माफकिा कारण भएमा वभिागले आय वविरण दाखलिा गर्नुपर्ने म्याद थप गरदिन सक्नेछ

। यसरी म्याद थपका लाग्दिएको नविदन सम्बन्धमा वभागले गरेको नरिणयको जानकारी नविदकलाई लखिति रुपमा दनुि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आय वविरण पेश गर्न वभागले एकै पटक वा पटक पटक गरी बढमि तीन महनिसम्म म्याद थप गर्न सक्नेछ । १९. कर नरिधारण: (१) कुनै व्यक्तलि देहायका रकमहरु खुलाई आय वविरण दाखलि गर्नुपर्ने मतिमि कुनै आय वर्षको आय वविरण दाखलि गरेको रहेछ भने सो आय वविरणको कर नरिधारण गरे सरह माननिछ:- । (क) दफा ३ को खण्ड (क) र (ख) मा उल्लखिति व्यक्तलि सो आय वर्षमा तरिनुपर्ने आय वविरणमा उल्लेख गरेको करको रकम, र । (ख) आय वविरणमा उल्लेख गरेको उक्त वर्षको तरि बाँकी कर रकम । (२) कुनै व्यक्तलि कुनै आय वर्षको आय वविरण पेश नगरेमा आय वविरण दाखलि नभएसम्मको लागि आय वविरण पेश गर्नुपर्ने मतिमि देहाय बमोजमि कर नरिधारण गरे सरह माननिछ:- । (क) परचिछेद-१७ बमोजमि प्राप्ति गरेको रकमबाट कट्टी भएको कुनै करको रकम तथा नजिले परचिछेद-१८ बमोजमि सो वर्षको लागि कसिताबन्दीमा दाखलि गरेको कुनै रकमको योग बराबर नजिको सो वर्षको करको रकम भएको माननिछ, र । (ख) कर नरिधारण बमोजमि कर तरि बाँकी नरहेको माननिछ । १००. संशय कर नरिधारण: (१) दफा ९६ को उपदफा (५) बमोजमि कुनै आय वर्ष वा कुनै आय वर्षको कुनै अंशको आय वविरण दाखलि गर्नुपर्ने भएमा दफा ९९ बमोजमि गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनदफा ९६ को उपदफा (५) मा उल्लखिति अवस्थामा वभागले कुनै आय वर्ष वा उक्त वर्षको अंशको लागिदफा ९६ को उपदफा (२) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१), (२), र (३) मा उल्लखिति रकमको आधारमा न्यायोचति रूपले त्यस्तो व्यक्तिको कर नरिधारण गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि कर नरिधारण गरिकामा देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) पूरा आय वर्षको कर नरिधारण गरिएको व्यक्तलि सो आय वर्षका लागिदफा ९६ को उपदफा (१) बमोजमिको आय वविरण दाखलि गर्नुपर्ने छैन, वा । (ख) कुनै आय वर्षको अंशको कर नरिधारण गरिएको व्यक्तलि दफा ९६ को उपदफा (१) बमोजमि सो आय वर्षको आय वविरण दाखलि गर्नु पर्नेछ । (४) कुनै आय वर्षको कुनै अंशको कर नरिधारण अनुसार दाखलि गरेको कर रकम पूरा वर्षको कर नरिधारण गर्दा लाग्ने करमा मलिन गर्न पाइनेछ । (५) यस दफा बमोजमि कर नरिधारण गर्दा वभागले सफाईको सबूत प्रमाण पेश गर्न सात दिनको म्याद दनुि पर्नेछ । १०१. संशोधति कर नरिधारण: (१) दफा ९९ वा १०० बमोजमि कर नरिधारण भएको व्यक्तिको करको दायतिव यस ऐनको उद्देश्य बमोजमि न्यायोचति आधारमा समायोजन गर्न वभागले संशोधति कर नरिधारण गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि गरिएको संशोधति कर नरिधारणमा पुनः संशोधन गर्न वभागले उपयुक्त ठानेमा न्यायोचति आधारमा जतपटक पनिसंशोधन गर्न सक्नेछ । (३) वभागले उपदफा (१) वा (२) बमोजमि कर नरिधारण गर्दा देहायको मतिलि चार वर्षभतिर गरसिकनु पर्नेछ:- । (क) दफा ९९ बमोजमि कर नरिधारण भएकामा आय वविरण पेश गर्नुपर्ने मति, । (ख) दफा १०० को उपदफा (२) बमोजमि कर नरिधारण गरिकामा कर नरिधारण गरिएको व्यक्तलिदफा १०२ बमोजमि कर नरिधारणको सूचना दिएको मति, । (ग) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि कर नरिधारण गरिकामा उपदफा (१) बमोजमि संशोधन गरिएको साबकिको कर नरिधारणसँग सम्बन्धति खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लखिति मति । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनजालसाजीले गर्दा कुनै व्यक्तिको कर नरिधारण गलत ढङ्गबाट भएको रहेछ भने जुनसुकै बखत वभागले त्यस्तो कर नरिधारणमा संशोधन गर्न सक्नेछ । यसरी संशोधन गर्दा जालसाजी गरी वविरण राखेको वा कर नरिधारण गरेको जानकारी प्राप्त भएको एक वर्षभतिर संशोधन गरसिकनु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनराजस्व न्यायाधकिरण वा अन्य अधकिरप्राप्ति अदालतहरुबाट कर नरिधारण संशोधन गरिएको वा नरिधारति कर घटाइएको अवस्थामा सो हदसम्म वभागले त्यस्तो कर नरिधारणमा संशोधन गर्न सक्ने छैन । तर पुनः छानबनि गर्ने आदेश दइएमा संशोधन गर्न बाधा पुगेको माननि छैन । (६) यस दफा बमोजमि कर नरिधारणमा संशोधन गर्दा वभागले त्यसरी संशोधन गर्नुपरेको आधार स्पष्ट खुलाई सो व्यक्तलिदफा १०२ को उपदफा (१) बमोजमि संशोधन गरिएको व्यक्तलि सूचना दिई त्यस्तो कर नरिधारण सम्बन्धमा सफाईको सबूत प्रमाण पेश गर्न आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । पन्ध्र दिनको म्याद दनुि पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप । १०१क. स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको कर नरिधारण: (१) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण ऐन, २०६४ को दफा २८ बमोजमि कुनै व्यक्तिको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको कर नरिधारण सम्बन्धमा वभागमा लेखिएमा सो दफाको अधिनमा रही वभागले कर सम्बन्धी कसूर गरे वा नगरेको वषियमा छानबनि गर्नेछ । (२) वभागले उपदफा (१) बमोजमि छानबनि गर्दा कर सम्बन्धी कुनै कसूर गरेको नदेखिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने अधिकतम दरले हुने आयकर त्यस्तो व्यक्तबाट असुल गरनिछ । १०२. कर नरिधारणको सूचना: वभागले देहायका कुराहरु खुलाई दफा १०० को उपदफा (२) वा दफा १०१ बमोजमि गरेको कर नरिधारणको लखिति सूचना कर नरिधारण गरिएको व्यक्तलिदफा १०२ को उपदफा (१) बमोजमि दनुि पर्नेछ । (क) कर नरिधारणसँग सम्बन्धति आय वर्ष वा अवधिको लागिदफा ३ को खण्ड (क) र (ख) मा उल्लखिति व्यक्तलि दाखलि गर्नुपर्ने र दाखलि गर्न बाँकी नरिधारति कर, । (ख) खण्ड (क) मा उल्लखिति कर नरिधारणमा कर गणना गरिएको तरकि, । (ग) वभागले कर नरिधारण गर्नु परेको कारण, । (घ) दाखलि गर्न बाँकी नरिधारति कर दाखलि गर्नुपर्ने समय, र । (ङ) कर नरिधारण उपर चतित नबुझेमा उजुरी गर्ने समय, स्थान र तरकि । परचिछेद-२० ।

कर सङ्कलन, मनिहा र फरति । १०३. कट्टी गरी बुझाउनुपर्ने कर बापतको सुरक्षण: (१) अग्रमि कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यक्तलि परचिछेद-१७ बमोजमि कट्टी गर्नुपर्ने करलाई अदालतको आदेश वा अन्य कुनै कानून बमोजमि वा अन्य कुनै कसिमिले गर्नुपर्ने भुक्तानीलाईभन्दा अग्राधकिर दनुि पर्नेछ । (२) अग्रमि

कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यक्तिले परिच्छेद-१७ बमोजमि कट्टा गरेको कर सम्बन्धमा देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) त्यस्तो व्यक्तिले कट्टी गरेको कर र त्यस्तो कर बापत कुनै सम्पत्ति प्राप्त गरेको भए सो समेत नेपाल सरकारको नमित्त रोकका राखेको मानिने, । (ख) सो कट्टी गरिएको कर रकम त्यस्तो व्यक्तिको ऋण वा दायित्वसँग आबद्ध गर्न नसकिने, र । (ग) त्यस्तो अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्तिलाई टाट पल्टिएको वा वधितन भएको अवस्थामा सो कर कट्टी रकम त्यसरी वधितन भएको वा टाट पल्टेको जेथाको भाग नमानिने र त्यसरी वधितन भई वा टाट पल्टिई भाग लगाउनु पर्दा कट्टी गरिएको कर वा सो सम्पत्ति उपर वधितनको पहिलो दाबी रहने । १०४. सम्पत्ति भाथिको दाबीः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले कर दाखलि गर्नुपर्ने मतिस्मिन्मा सो कर दाखलि नगरेमा सो कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको दाबी सर्जिना भएको मानिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दाबी सर्जिना हुने सम्पत्ति भाथि दाबी गर्दा वधितनले देहायका कुराहरू खुलाएको लेखित सूचना सो व्यक्तिलाई दनु पर्नेछः- । (क) दाबी गरिएको सम्पत्तिको विवरण, । (ख) उपदफा (३) मा उल्लेख गरिए बमोजमिको दाबीको सीमा, । (ग) सो दाबीसँग सम्बन्धित कर, र । (घ) अन्य कुनै कुरा भए सो कुरा । (३) उपदफा (२) बमोजमि सम्पत्ति भाथि दाबी गर्दा त्यस्तो व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने कर, त्यस्तो करका सम्बन्धमा दफा ११९ बमोजमि बुझाउनुपर्ने ब्याज, दाबी र ललाम बकिरी गर्दा लागेका खर्चहरूको हदसम्म मात्र दाबी सर्जिना हुनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि गरिएको दाबी देहायका कार्य नभएसम्म लागू हुने छैनः- । (क) भवन तथा जग्गा जमनिको सम्बन्धमा उपदफा (६) बमोजमि दाबी दर्ता गराउन वधितनले जानकारी नदिएसम्म, । (ख) अन्य प्रत्यक्ष सम्पत्तिको सम्बन्धमा वधितनले दफा १०५ को उपदफा (३) बमोजमि त्यस्तो सम्पत्ति किब्जामा नगरेसम्म, र । (ग) अन्य जुनसुकै अवस्थामा कर बक्यौता रहेको व्यक्तिलाई उपदफा (२) बमोजमिको सूचना नदिएसम्म । (५) कर बक्यौता रहेको व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने उपदफा (२) बमोजमि गरिएको दाबीबाट खामिएको उपदफा (३) बमोजमिको सम्पूर्ण रकम वधितनलाई बुझाएमा दाबी गरिएको सम्पत्ति फुकुवा हुनेछ । (६) उपदफा (२) बमोजमि वधितनले कुनै जग्गा, जमनि वा भवन उपर दाबी गरेमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई जानकारी दनु पर्नेछ र उक्त कार्यालयले त्यस्तो जग्गा जमनि वा भवन कसैलाई बेचबखिन वा स्वामित्व हस्तान्तरण नहुने गरी रोकका राख्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (५) बमोजमि जग्गा, जमनि र भवन उपरको दाबी फुकुवा गर्नुपर्ने भएमा वधितनले सोको जानकारी मालपोत कार्यालयमा दनु पर्नेछ ।

त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि मालपोत कार्यालयले त्यस्तो रोकका भएको जग्गा जमनि र भवनको फुकुवा गरिदनु पर्नेछ । (८) उपदफा (३) बमोजमि लाग्ने खर्चका सम्बन्धमा वधितनले यथाशीघ्र कर बक्यौता रहेका व्यक्तिलाई देहायका कुराहरू खुलाई सूचना दनु पर्नेछः- । (क) त्यस्तो सूचना दनु अगाडि कर बक्यौता रहेको व्यक्तिको सम्पत्तिको सम्बन्धमा दाबी र ललाम बकिरी बापत वधितनले गरेका खर्चहरू, र । (ख) त्यस्ता खर्चहरू कर बक्यौता रहेका व्यक्तिले वधितनलाई बुझाउनुपर्ने मति । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "दाबी र ललाम बकिरी गर्दा गरेको खर्च" भन्नाले देहाय बमोजमि वधितनले गरेको वा गर्नुपर्ने खर्च सम्झनु पर्छः- । (क) सो सम्पत्ति उपरको दाबी सर्जिना वा फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा यस दफा बमोजमि वधितनले गरेको वा गर्नुपर्ने खर्च, वा । (ख) दाबी गरिएको सम्पत्ति किब्जामा लनि, आफूसँग राख्ने र ललाम बकिरी गर्ने सम्बन्धमा दफा १०५ बमोजमि वधितनले गरेको वा गर्नुपर्ने खर्च । १०५. दाबी गरेको सम्पत्तिको ललाम बकिरीः (१) कर बक्यौता रहेको व्यक्तिसँग रहेको दाबी गरेको सम्पत्ति ललाम बकिरी गर्ने सूचना वधितनले कर बक्यौता रहेको व्यक्तिलाई दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दिएको सूचनालाई दफा १०४ को उपदफा (२) बमोजमि दिएको सूचनामा समावेश गर्न वा त्यस्तो सूचनासँग संलग्न गरिदिन सकिनेछ । यसो सूचनामा देहायका कुराहरू स्पष्ट रुपमा खुलाई कर बक्यौता रहेको व्यक्तिलाई दनु पर्नेछः- । (क) दाबी गरिएको सम्पत्ति, सो सम्पत्ति ललाम वा बकिरी गरिने तरिका र समय, र । (ख) मूत सम्पत्तिको सम्बन्धमा वधितनले सो सम्पत्ति किब्जामा लनि तरिका र स्थान । (३) वधितनले उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको सूचना कर बक्यौता रहेको व्यक्तिलाई दिएपछि देहाय बमोजमि गर्न सक्नेछः- । (क) कुनै पनसिमयमा सो सूचनामा उल्लिखित मूत सम्पत्ति किब्जामा लनि, । (ख) मूत सम्पत्ति किब्जामा लनि प्रयोजनको लागि उपदफा (१) को सूचनामा उल्लिखित कुनै परिसरमा कुनै पनसिमयमा प्रवेश गर्न, र । (ग) जग्गा जमनि वा भवन बाहेकका मूत सम्पत्तिको सम्बन्धमा त्यस्ता सम्पत्तिहरू कर बक्यौता रहेका व्यक्तिको खर्चमा वधितनले उपयुक्त समझेको कुनै पनस्थानमा राख्न । (४) वधितनले उपदफा (१) बमोजमिको सूचना कर बक्यौता रहेको व्यक्तिलाई दिएकोमा देहायको समयमा त्यस्ता दाबी गरेको सम्पत्ति सार्वजनिक रुपमा ललाम बकिरी गर्न वा उपयुक्त समझेको तरिकाबाट त्यस्तो सम्पत्तिको बेचबखिन वा चलन गर्न सक्नेछः- । (क) दाबी गरेको सम्पत्ति जग्गा जमनि वा भवन भएमा उपदफा (३) बमोजमि त्यस्तो सम्पत्ति किब्जामा लिएको मतिले तीस दिन पछि, । (ख) दाबी गरेको सम्पत्ति नाश हुने मूत सम्पत्ति भएमा उपदफा (३) बमोजमि किब्जामा लिएको एक दिन पछि, । (ग) दाबी गरेको सम्पत्ति खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लिखित सम्पत्ति बाहेकका मूत सम्पत्ति भएमा उपदफा (३) बमोजमि किब्जामा लिएको दश दिन पछि, र । (घ) अन्य कुनै कसिमिको सम्पत्ति भएमा उपदफा (३) बमोजमि त्यस्तो सम्पत्ति किब्जामा लिएको दश दिन पछि ।

(५) उपदफा (४) बमोजमि ललाम बकिरीबाट प्राप्त रकमबाट सर्वप्रथम ललाम बकिरी गरिएको सम्पत्तिको दाबी र ललाम बकिरी गर्दा गरेको खर्च कटाइनेछ । यसरी खर्च कट्टी गरी सकेपछि बुझाउनुपर्ने कर र दफा ११९ बमोजमि सो करका सम्बन्धमा बुझाउनुपर्ने ब्याज । कटाइनेछ र त्यसपछि कुनै रकम

बाँकी रहन आएमा त्यस्तो रकम कर बक्यौता रहेका व्यक्तिलाई फर्तिता दनि पर्नेछ । (६) ललाम बकिरीबाट प्राप्त रकम उपदफा (५) बमोजमि मलिन गरसिकेपछि विभागले सो मलिनको प्रक्रिया खुलाईएको लखिति सूचना कर बक्यौता रहेका व्यक्तिलाई दनि पर्नेछ । (७) ललाम बकिरीबाट प्राप्त रकमलाई उपदफा (५) बमोजमिको प्रक्रिया अपनाई मलिन गर्दा सो उपदफामा उल्लिखित खर्च, कर र ब्याज बापतको रकम पूर्णरूपमा भुक्तानी गर्न अपर्याप्त भएमा विभागले नपुग रकम असुल उपर गर्न दफा १०४, १११ वा यस दफा बमोजमि पुनः कारबाही प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि- । (क) “दाबी गरेको सम्पत्ति” भन्नाले अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले दफा १०३ को उपदफा (२) वा दफा १०४ को उपदफा (२) मा उल्लिखित कर बक्यौता रहेको व्यक्तिको सम्पत्ति समझनु पर्छ । (ख) “दाबी र ललाम बकिरी गर्दा गरेको खर्च” भन्नाले दफा १०४ बमोजमि दाबी र ललाम बकिरी गर्दा गरेको खर्च समझनु पर्छ । (ग) “कर बक्यौता रहेको व्यक्ती” भन्नाले दफा १०३ र १०४ मा उल्लिखित अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्ती समेतलाई समझनु पर्छ । १०६. नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाहिर जान रोक लगाइनेः (१) कुनै व्यक्तिले कर दाखलिा गर्नुपर्ने मतिभित्र कर दाखलिा नगरेमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । विभागले त्यस्तो व्यक्तिलाई कर दाखलिा गर्न सूचना दिएको समय भुक्तानी भएको मतिदिखि ७२ घण्टासम्मका लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयलाई लखिति सूचना दिई सो व्यक्तिलाई देशबाट बाहिर जानबाट रोक्ने आदेश दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित समयावधमा थप गर्नुपर्ने भएमा विभागले सम्बन्धित उच्च अदालतको पूर्व स्वीकृतिले नि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको व्यक्तिले कर दाखलिा गरेमा वा कर दाखलिा गर्ने सम्बन्धमा सन्तोषजनक व्यवस्था गरेको विभागलाई लागेमा उपदफा (१) बमोजमि सम्बन्धित कार्यालयलाई सूचना दिई त्यस्तो आदेश फर्तिता लनि सक्नेछ । १०७. नकियका अधिकृत कर्मचारीलाई जमिमेवार बनाइनेः (१) कुनै नकियले यस ऐन बमोजमि पालन गर्नुपर्ने कुनै कुरा पालन नगरेमा सो समयमा सो नकियको अधिकृतको रुपमा कार्य गर्ने प्रत्येक व्यक्तिसोको नमित्त जमिमेवार हुनेछन् । (२) कुनै नकियले कर बुझाई सक्नुपर्ने मतिसिम्म कर नबुझाई कसूर गरेमा सो नकियका तत्काल बहाल रहेका वा ६ महिना अघिसिम्म बहाल रहेका प्रत्येक अधिकृतहरू संयुक्त वा छुट्टा-छुट्टै रुपमा सो कर बुझाउन जमिमेवार हुनेछन् । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफाहु देहायका अवस्थामा लागू हुने छैनन्ः -

(क) सो व्यक्तिको जानकारी वा मन्जुरी बनिा सो नकियले त्यस्तो कसूर गरेको अवस्थामा, र । (ख) त्यस्तो कसूर हुन नदनि सो व्यक्तिले त्यस्तै समान परस्थितिहिर्मा सामान्य मानवीय वविक प्रयोग गर्ने व्यक्तिले अपनाउनेसम्मको होशियारी, परिश्रम र सीप अपनाएको वा प्रयोग गरेको भएमा । (४) कुनै व्यक्तिले उपदफा (२) बमोजमि बुझाउनुपर्ने कर दाखलिा गरेमा सो व्यक्तिले देहाय बमोजमि गर्न सक्नेछः- । (क) नजिले त्यसरी दाखलिा गरेको रकम सो नकियबाट असुल उपर गर्न, । (ख) खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि त्यसरी दाखलिा गरेको रकमभन्दा बढी नहुने गरी नजिको कब्जामा रहेको वा रहन आउने सो नकियको द्रव्य समेतका सम्पत्ति आफ्नो अधीनमा राख्नु । (५) उपदफा (४) को खण्ड (ख) बमोजमि कुनै व्यक्तिले कुनै सम्पत्ति अधीनमा लिएमा त्यस्तो व्यक्ती उपर सो नकिय वा अन्य कुनै व्यक्तिले कुनै दाबी गर्न पाउने छैन । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “कुनै नकियका अधिकृत” भन्नाले सो नकियको व्यवस्थापक वा सो हैसियतमा कार्य गर्ने कुनै व्यक्ती समझनु पर्छ । १०८. प्रापकबाट करको असुलीः (१) प्रत्येक प्रापकले प्रापकको पदमा नयुक्त भएको मति वा नेपालस्थिति कुनै सम्पत्ति कब्जामा लिएको मतिमिध्ये जुन अघिल्लो हुन्छ सो मतिले पन्ध्र दिनभित्र विभागलाई लखिति रुपमा सो कुराको सूचना दनि पर्नेछ । (२) कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिले दाखलिा गर्नुपर्ने रकमको सम्बन्धमा विभागले लखिति सूचना प्रापकलाई दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको सूचना प्राप्त गरेपछि प्रापकले देहाय बमोजमि गर्नु पर्नेछः- । (क) प्रापकको कब्जामा आएको सम्पत्तिको आवश्यक हिससा बकिरी गरी आएको रकमबाट दफा १०३ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को अधीनमा रही उपदफा (२) बमोजमि दाखलिा गर्नुपर्ने करभन्दा अग्राधिकार रहेको कुनै ऋण भए त्यस्तो ऋण बापत भुक्तानी गरी सो उपदफा अन्तर्गत विभागले सूचित गरेको रकम छुट्याई राख्नुपर्ने, र । (ख) कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको तर्फबाट नजिको कर दायित्व बापत त्यसरी छुट्याइएको रकम विभागमा दाखलिा गर्नुपर्ने । (४) प्रापकले उपदफा (३) बमोजमि कुनै रकम छुट्याई नराखेको हदसम्म त्यस्तो कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको तर्फबाट दाखलिा गर्नुपर्ने कर दायित्व बराबरको रकम विभागमा दाखलिा गर्ने व्यक्तिते दायित्व प्रापकको हुनेछ । तर दाखलिा गरेको रकम कर बक्यौता रहेको व्यक्तीबाट प्रापकले असुल उपर गरलिन सक्नेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि- । (क) “प्रापक” भन्नाले देहायका कुनै व्यक्ती समझनु पर्छः- । (१) लक्विडिटर, । (२) कुनै सम्पत्ति वा नकिय सम्बन्धमा प्रापकको रुपमा अदालत बाहिरबाट वा अदालतबाट नयुक्त व्यक्ती, । (३) बन्धकी लई सम्पत्ति कब्जा राख्ने व्यक्ती, । (४) मृतक प्राकृतिक व्यक्तिको सम्पत्तिको प्रत्यक्ष हकवाला, प्रशासक वा दामकाम गर्ने व्यक्ती, वा । (५) असक्षम प्राकृतिक व्यक्तिको काम कारबाही गरदिनि कुनै व्यक्ती ।

(ख) “कर बक्यौता राख्ने व्यक्ती” भन्नाले जसको सम्पत्ति प्रापकको कब्जामा आएको हो सो व्यक्ती समझनु पर्छ । १०९. रकम बुझाउनुपर्ने व्यक्तीबाट कर असुल उपर गर्नेः (१) कुनै कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिले कर बुझाईसक्नुपर्ने मतिसिम्म कर नबुझाई बाँकी राखेमा देहाय बमोजमिको कुनै पनि भुक्तानीकर्तालाई विभागले लखिति सूचना दिएर कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको तर्फबाट बुझाउनुपर्ने करको हदसम्मको रकम सो सूचनामा उल्लिखित

मतिभित्तिर वभिगमा दाखलिा गर्न आदेश दनि सक्नेछः- । (क) कर बक्यौता राख्ने व्यक्तलिाई रकम बुझाउनुपर्ने व्यक्ती, । (ख) कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको लागि वा नजिको तर्फबाट दरव्य राख्ने व्यक्ती, । (ग) कर बक्यौता राख्ने व्यक्तलिाई बुझाउने गरी कुनै तेस्रो व्यक्तिको तर्फबाट दरव्य राख्ने व्यक्ती, वा । (घ) तेस्रो पक्षबाट सो दरव्य कर बक्यौता राख्ने व्यक्तलिाई बुझाउने अख्तियारी पाएको व्यक्ती । (२) वभिगले उपदफा (१) बमोजमि भुक्तानीकर्तालाई दिएको सूचनाको प्रतिलिपि किंर बक्यौता राख्ने व्यक्तलिाई दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिसो उपदफा बमोजमिको सूचनामा उल्लिखित मतिखण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित मतिभिन्दा अघिल्लो हुन सक्ने छैनः- । (क) सो रकम कर बक्यौता राख्ने व्यक्तलिाई बुझाउनुपर्ने मति वा नजिको तर्फबाट त्यस्तो रकम राखेको मति, र । (ख) उपदफा (२) बमोजमि सूचना दिएको मति । (४) उपदफा (१) बमोजमि भुक्तानीकर्ताले सो उपदफा बमोजमि दाखलिा गरेको रकम कर बक्यौता राख्ने व्यक्तलिाई भुक्तानी गरे सरह माननिछ । यस्तो रकम कर बक्यौता राख्ने व्यक्ती वा अन्य कुनै व्यक्तिले भुक्तानीकर्तासँग दाबी गर्न पाउने छैन । ११०. गैरबासनिदा व्यक्तिको एजेन्टबाट कर असुल उपर गर्नेः (१) कुनै कर बक्यौता राख्ने गैरबासनिदा व्यक्तिले कर बुझाई सकनुपर्ने मतिसिम्म कर नबुझाई बाँकी राखेमा वभिगले त्यसरी कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको स्वामतिवमा रहेको कुनै पनिसम्पत्ति आफ्नो कब्जामा राख्ने कुनै व्यक्तलिाई लिखित सूचना दिएर सो सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकमबाट त्यस्तो कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने करको रकमभन्दा बढी नहुने गरी सो तेस्रो पक्षको कर दायित्व सम्बन्धमा कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको तर्फबाट सो सूचनामा उल्लिखित मतिभित्तिर कर बुझाउन आदेश दनि सक्नेछ । (२) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजमिको आदेश अनुसार कर रकम बुझाएमा नजिले देहाय बमोजमि गर्न सक्नेछः- । (क) सो व्यक्तिले कर बक्यौता राख्ने व्यक्तबाट त्यस्तो भुक्तानी रकम असुल उपर गर्न, । (ख) खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि सो व्यक्तिको आफ्नो कब्जामा रहेको वा कब्जा रहन आउने कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको रकम समेतको कुनै पनिसम्पत्ति त्यसरी भुक्तानी गरिएको रकमभन्दा बढी नहुने गरी आफ्नो अधीनमा लनि ।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजमि कुनै व्यक्तिले कुनै सम्पत्ति अधीनमा लिएमा त्यस्तो व्यक्ती उपर कर बक्यौता राख्ने व्यक्ती वा अन्य कुनै व्यक्तिले कुनै पनिलाबी गर्न पाउने छैन । ११०क. कसिताबन्दीमा बक्यौता कर असुलीः आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । दफा १११ बमोजमि मुद्दा चलाउनु अगावै कुनै व्यक्तिले तर्ने बक्यौता रकम कसिताबन्दीमा तर्नि लिखित अनुरोध गरेमा कर अधिकृतले मनासवि म्याद दिई कसिताबन्दीमा तर्नि स्वीकृत दिनि सक्नेछ । ११०ख. संयुक्त उपक्रमको कर भुक्तानीको जमिमेवारीः आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) मा संलग्न व्यक्ती आफू संलग्न रहेको संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) को कर दायित्व भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि संयुक्त वा छुट्टा-छुट्टै रुपमा सो कर बुझाउन जमिमेवार हुनेछन् । ११०ग. वास्तविक प्रतफल प्राप्त गर्ने व्यक्तिकिंर भुक्तानी गर्न जमिमेवार हुनेः आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । व्यवसायको वास्तविक प्रतफल प्राप्त गर्ने व्यक्ती व्यवसाय दर्ता भएको व्यक्तभिन्दा फरक भएको प्रमाणति भएमा त्यस्तो व्यवसायको कर भुक्तानी गर्ने दायित्व त्यस्तो प्रतफल प्राप्त गर्ने व्यक्तिको हुनेछ । १११. कर नतरिमा मुद्दा चलाउनेः कर दाखलिा गर्नुपर्ने म्यादभित्तिर कर दाखलिा नगर्ने व्यक्तबाट कर असुलीका लागि वभिगले सम्बन्धति जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ । ११२. मनिहाः (१) कुनै व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने कर असुल उपर गर्न नसकनि भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो कर आंशिक वा पूर्णरूपमा मनिहा दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन नेपाल सरकारले परिच्छेद-२२ बमोजमि लगाईएको शुल्क तथा ब्याज पूरै वा आंशिक रुपमा मनिहा दनि सक्नेछ । ११३. कर फर्ति र हसिब मलिनः (१) कुनै व्यक्तिले आफूले दाखलिा गर्नुपर्ने कर दायित्वभन्दा बढी हुने गरी कर बुझाएकामा बढी दाखलिा गरेको कर रकम नजिले यस ऐन बमोजमि । दाखलिा गर्नुपर्ने कर रकमबाट घटाउन वभिगले नर्दिशेन दनि सक्नेछ । यसरी घटाउँदा बढी हुन गएको जतरिकम वभिगले सम्बन्धति व्यक्तलिाई फर्तिा गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै व्यक्तिले दफा १११ बमोजमि दाखलिा गरेको ब्याजसँग सम्बन्धति कर दाखलिा गर्न नपर्ने भएमा वभिगले यस्तो ब्याज सो व्यक्तलिाई फर्तिा गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (३) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजमि रकम फर्तिा पाउन तोकिए बमोजमि वभिगमा नविदन दिएमा वभिगले नविदन परेको मतिले साठी दनिभित्तिर त्यस्तो रकम फर्तिा गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि नविदन दनि व्यक्तिले त्यस्तो नविदन देहायको मतिमिध्ये पछिल्लो मतिबाट दुई वर्षभित्तिर दनि पर्नेछ । सो म्यादभित्तिर नविदन नदिएमा उपदफा (१) बमोजमिको रकम फर्तिा हुने छैनः- । (क) बढी रकम दाखलिा गरेको कारण उत्पत्ति भएको आय वर्षको समाप्ति भएको मति, । (ख) बढी रकम दाखलिा गरिएको मति, वा । (ग) मुद्दा फैसला भएको मति ।

(५) उपदफा (३) बमोजमि परेको नविदनका सम्बन्धमा वभिगले गरेको नर्णयको लिखित सूचना वभिगले सम्बन्धति व्यक्तलिाई दनि पर्नेछ । (६) अदालतको आदेशले वा अन्य कारणबाट वभिगले करको कुनै रकम कुनै व्यक्तलिाई फर्तिा दँदा वभिगले देहाय बमोजमिको अवधिको सामान्य दर बमोजमिको ब्याज समेत त्यस्तो व्यक्तलिाई दनि पर्नेछः- । (क) त्यस्तो कर फर्तिा दफा १३, १४ वा १०० बमोजमि कुनै व्यक्तलिाई कुनै आय वर्षमा उपलब्ध भएको अधकि कर मलिनसँग सम्बन्धति भएमा दफा १६ बमोजमि आय विवरण पेश गर्नुपर्ने मतिदिखिंर फर्तिा दिएको मतिसिम्मको अवधि, र । (ख) अन्य कुनै अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिले फर्तिा हुने कर बुझाएको मतिदिखिंर फर्तिा दिएको मतिसिम्मको अवधि । (७) कुनै आय वर्षमा दफा ५१ वा ७१ बमोजमि दाबी गर्न सकनि कर

कट्टी मलिन र त्यस्ता कर कट्टीलाई यस उपदफा बमोजमि हिसाब मलिन गर्न वा फर्तिा दनि सकनि छैन । तर सो वर्षमा कर कट्टी मलिनलाई दफा ४ को उपदफा (२), दफा ५१ को उपदफा (४) र दफा ७१ को उपदफा (३) मा गरिएको व्यवस्था बमोजमि गर्न सकनिछ । आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा झकिएको । (८) । परिच्छेद-२१ । पुनरावलोकन र पुनरावेदन । ११४. प्रशासकीय पुनरावलोकन हुन सक्ने नर्णयहरू तथा कार्यवधि: (१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि देहायका नर्णयहरू उपर प्रशासकीय पुनरावलोकन हुन सक्नेछ:- । (क) दफा ७६ बमोजमि विभागले जारी गरेको पूर्वदशि, । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (क१) दफा ९० को उपदफा (८) बमोजमि गरिएको नर्णय वा दिएको आदेश, । (ख) दफा ९५ को उपदफा (७) बमोजमि कुनै व्यक्तिले दाखला गर्नुपर्ने अनुमानति करका बारेमा विभागले गरेको अनुमान वा अनुमान गर्नका लागि गरेको नर्णय, । (ग) दफा ९६ को उपदफा (५) वा दफा ९७ बमोजमि आय विवरण पेश गर्न कुनै व्यक्तिलाई आदेश दनि गरी विभागले गरेको नर्णय, । (घ) कुनै व्यक्तिले दफा ९८ बमोजमि पेश गर्नुपर्ने आय विवरणको म्याद थप गरिपुन नविदनमा विभागले गरेको नर्णय, । (ङ) दफा १०० वा १०१ बमोजमि कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षको लागि बुझाउनुपर्ने करको निर्धारण वा दफा १०५ को उपदफा (५) बमोजमिको ललाम बकिरी खर्चको निर्धारण वा दफा १२२ बमोजमि कुनै व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने शुल्क तथा ब्याजको निर्धारण, । (च) दफा १०८ को उपदफा (२) बमोजमि प्रापकको हैसियतमा कुनै व्यक्तिले पाउने रकम भनी छुट्याई राख्नुपर्ने गरी विभागले दिएको सूचना, । (छ) दफा १०९ को उपदफा (१) बमोजमि कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई बुझाउनुपर्ने रकम राख्ने कुनै व्यक्तिलाई विभागमा दाखला गर्न आदेश दनि गरी विभागले गरेको नर्णय, । (ज) दफा ११० को उपदफा (१) बमोजमि गैरबासनिदा व्यक्तिको तर्फबाट दाखला गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिको कर दाखला गर्न कुनै व्यक्तिलाई आदेश दनि गरी विभागले गरेको नर्णय, । (झ) दफा ११३ को उपदफा (५) बमोजमि कर फर्तिा पाउँ भनी कुनै व्यक्तिले दिएको कुनै नविदन उपर विभागले गरेको नर्णय, र । (ञ) दफा ११५ को उपदफा (३) बमोजमि नविदन दर्ता गर्ने म्याद थपको लागि कुनै व्यक्तिले दिएको कुनै नविदन उपर विभागले गरेको नर्णय ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ), (झ) र (ञ) मा उल्लिखित विषयहरूका सम्बन्धमा विभागले कुनै नर्णय गरेको भए तापनि दफा ९८, दफा ११३ को उपदफा (३) वा दफा ११५ को उपदफा (३) बमोजमि नविदन दनि व्यक्तिलाई नविदन परेको तीस दिनभित्र विभागले नर्णयको सूचना नदिएमा सो नविदन अस्वीकार गर्ने नर्णय सरह मानी उपदफा (१) बमोजमि सो उपर प्रशासकीय पुनरावलोकन हुन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको म्यादभित्र नर्णयको सूचना नविदन दनि व्यक्तिलाई प्राप्त नभएमा र सोको जानकारी विभागमा दर्ता गराएमा विभागले सो उपदफामा उल्लिखित नविदन अस्वीकार गर्न गरेको नर्णय र सोको सूचना सो मतिमा सो व्यक्तिलाई दिएको माननिछ । ११५. प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि नविदन दनि सक्ने: (१) दफा ११४ बमोजमिका प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्न सकिने नर्णय उपर चर्चित नबुझ्ने व्यक्तिले सो नर्णयको सूचना पाएको मतिले तीस दिनभित्र सो नर्णय विरुद्ध विभाग समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दनि नविदनमा त्यस्तो पुनरावलोकन हुनुपर्ने कारण तथा आधारहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दनि म्याद गुज्रने गई कुनै व्यक्तिले म्याद थपको लागि म्याद गुज्ररेको मतिले सात दिनभित्र नविदन दिएमा विभागले देहाय बमोजमि गर्न सक्नेछ:- । (क) मनासबि कारण देखिएमा उपदफा (१) बमोजमि नविदन दनि म्याद गुज्ररेको मतिबाट बढीमा तीस दिनको लागि म्याद थप, र । (ख) सो नविदन उपर विभागले गरेको नर्णयको लिखित सूचना नविदकलाई दनि । (४) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दिएको कारणबाट दफा ११४ को उपदफा (१) मा उल्लिखित नर्णयको कार्यान्वयनमा असर परेको माननि छैन । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजमि कुनै व्यक्तिलाई दिएको नविदनको टुङ्गो नलागेसम्म दफा ११४ को उपदफा (१) बमोजमि भएको नर्णयलाई विभागले तामेलीमा राख्न वा अन्य कसिमिले प्रभावति गर्न सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधति । (६) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दनि व्यक्तिले निर्धारति कर रकममध्ये विवादरहति करको सम्पूर्ण रकम र विवादति कर रकम आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधति । एकचौथाई रकम रकम बुझाउनु पर्नेछ । (७) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजमि दिएको नविदन उपर विभागले देहाय बमोजमि गर्न सक्नेछ:- । (क) सो नविदनमा उल्लिखित कुराहरूलाई पूर्ण वा आंशिक रुपमा स्वीकार वा अस्वीकार गर्न, र । (ख) नविदन उपरको नर्णयको लिखित सूचना सो व्यक्तिलाई दनि । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (८) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दिएको मतिले साठी दिनभित्र विभागले सो नविदन उपरको नर्णयको सूचना नविदकलाई नदिएमा नविदकले दफा ११६ बमोजमि राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (९) उपदफा (८) बमोजमि पुनरावेदन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले पुनरावेदन दर्ता गरेको मतिले पन्ध्र दिनभित्र पुनरावेदनपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गरी विभाग समक्ष लिखित जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

११६. राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने: (१) दफा ११५ बमोजमि विभागमा दिएको नविदन उपर भएको नर्णयमा चर्चित नबुझ्ने व्यक्तिले राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ बमोजमि राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पुनरावेदन दनि व्यक्तिले पुनरावेदन दिएको पन्ध्र दिनभित्र पुनरावेदनको सूचनाको एक प्रत विभागमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि पुनरावेदन दिएको कारणबाट दफा ११४ को उपदफा (१) मा उल्लिखित नर्णयको कार्यान्वयनमा असर परेको माननि छैन । (४) दफा ११४ को उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफामा प्रशासकीय पुनरावलोकन हुन सक्ने नर्णय महानिर्देशकले गरेको भए राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । (५)

उपदफा (१) बमोजमि राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दौदा निर्धारित कर रकममध्ये विवादित कर रकम बुझाई विवादित कर रकम, शुल्क र जरविनाको पचास प्रतिशत रकम धरौटी वा त्यस्तो रकम बापत बैङ्क जमानत दनु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । (६) उपदफा (५) बमोजमि धरौटी रकम वा बैङ्क जमानतको गणना गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि दाखलि गरेको पच्चीस प्रतिशत कर रकमलाई समेत गणना गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । (७) उपदफा (५) बमोजमि सम्बन्धित कार्यालयको नाममा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहेको धरौटी खातामा दाखलि गरेको बैङ्क भौचर वा त्यस्तो रकम बराबरको बैङ्क जमानतपत्र पुनरावेदनपत्र साथ पेश गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-२२ । शुल्क तथा ब्याज । ११७. कागजात नराखेमा वा विवरण वा आय विवरण दाखलि नगरेमा शुल्क लाग्ने: आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१) कुनै व्यक्तिले देहाय बमोजमिको विवरण दाखलि नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई देहाय बमोजमि शुल्क लाग्नेछ:- । (क) दफा ९५ को उपदफा (१) बमोजमि कुनै आय वर्षको आय विवरण दाखलि नगरेमा प्रतिविवरण आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । पाँच हजार रुपैयाँ वा आय विवरणमा उल्लिखित निर्धारण योग्य आय रकमको शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशतले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम, । (ख) अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिले दफा ९५को आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । उपदफा (१) बमोजमिको विवरण दाखलि नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई विवरण दाखलि गर्नुपर्ने मतिबाट विवरण दाखलि नभएको मतिसिम्मको प्रत्येक महिना र महिनाको । भागको लागि अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने रकमको वार्षिक डेढ प्रतिशतका दरले हुने रकम, । (ग) दफा ९६ को उपदफा (१) बमोजमि कुनै आय वर्षको आय विवरण दाखलि नगरेमा ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) मा उल्लिखित व्यक्तिको हकमा आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित ।

प्रतिविवरण बाह्र सय रुपैयाँ तथा एक वर्षभन्दा कम अवधिभएमा प्रतिमाहिना एक सय रुपैयाँका दरले हुने रकम र अन्य व्यक्तिको हकमा सो आय वर्षको आयको गणना गर्दा कुनै रकम कटाई पाउने भए त्यस्तो रकम नकटाई र कुनै रकम समावेश गर्नुपर्ने भए त्यस्तो रकम समावेश गरी हुने निर्धारणयोग्य आयको रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले हुने रकम वा आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । प्रतिविवरण बाह्र सय रुपैयाँ तथा एक वर्षभन्दा कम अवधिभएमा प्रतिमाहिना एक सय रुपैयाँका दरले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ त्यस्तो रकम । आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । (घ) दफा ९७ को उपदफा (२) बमोजमि कुनै आय वर्षको आय विवरण पेश नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिको निर्धारणयोग्य आयमा अन्तमि रुपमा करकट्टी हुने आय घटाई हुन आउने रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले हुने रकम वा प्रतिविवरण बाह्र सय रुपैयाँ तथा एक वर्षभन्दा कम अवधिभएमा प्रतिमाहिना एक सय रुपैयाँका दरले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ त्यस्तो रकम । (२) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षको दफा ८१ बमोजमि राख्नुपर्ने कागजात नराखेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यस्तो कागजात नराखेको वर्षको लागि कुनै आय वर्षको आयको गणना गर्दा कुनै रकम कटाई पाउने भए त्यस्तो रकम नकटाई र रकमहरू समावेश गर्नुपर्ने भए त्यस्तो रकम समावेश गरी हुने निर्धारणयोग्य आयको रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशतले हुने रकम वा एक हजार रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ त्यस्तो रकम शुल्क लाग्नेछ । (३) अग्रिम कर कट्टी गर्ने कुनै एजेन्टले दफा ९० को उपदफा (१) बमोजमिको विवरण पेश नगरेमा त्यस्तो एजेन्टलाई विवरण पेश गर्नुपर्ने मतिबाट त्यस्तो विवरण दाखलि नभएको मतिसिम्मको प्रत्येक महिना र महिनाको भागको लागि अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने कर रकमको वार्षिक दुई दशमलव पाँच प्रतिशतले हुने रकम शुल्क लाग्नेछ । ११८. कसिताबन्दीमा दाखलि गर्नेले अनुमानित कर कम हुने गरी बुझाएमा ब्याज लाग्ने: (१) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा दफा ९४ बमोजमि दाखलि गर्नुपर्ने कसिता रकम सम्बन्धमा खण्ड (क) मा उल्लिखित रकमभन्दा खण्ड (ख) मा उल्लिखित रकम बढी भएमा यसरी बढी भएको रकममा उपदफा (२) बमोजमि ब्याज लाग्नेछ:- । (क) त्यस्तो व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा तरिको प्रत्येक कसिताको रकम, । (ख) त्यस्तो आय वर्षमा प्रत्येक कसिता अवधिको लागि कसिताबन्दीको रूपमा बुझाउनुपर्ने कुल रकमको अनुमान वा संशोधित अनुमान सही भएको भए त्यस्तो रकम र त्यस्तो रकम सही नभए भए दफा ३ को खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित व्यक्तिले दाखलि गर्नुपर्ने कर रकमको प्रत्येक कसिता अवधिको लागि कसिताबन्दीको रूपमा बुझाउनुपर्ने रकमको नब्बे प्रतिशत रकम । (२) उपदफा (१) बमोजमिको व्यक्तिलाई सो वर्षको सो कसिता बुझाउनुपर्ने मतिदिखि देहायको अवधिसिम्मको प्रत्येक महिना र महिनाको भागको सामान्य ब्याजदरले ब्याज लाग्नेछ:- । (क) दफा ९९ को उपदफा (१) बमोजमिको कर निर्धारण गर्ने व्यक्तिको हकमा आय विवरण बुझाउनुपर्ने मतिसिम्म, ।

(ख) दफा ९९ को उपदफा (१) बमोजमिको कर निर्धारण नगरेको कारणले विभागले दफा १०१ बमोजमि पहिलो पटक संशोधित कर निर्धारण गरेको व्यक्तिको हकमा दफा १०२ बमोजमि त्यस्तो संशोधित कर निर्धारणको सूचना बुझाएको मतिसिम्म । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "कसिताबन्दीको रूपमा बुझाउनुपर्ने रकम" भन्नाले एक पटक अनुमान पेश गरी सकेपछि संशोधित अनुमान पेश नगर्नेको तथा अनुमान पेश नगरेको कारणले दफा ९५ को उपदफा (७) बमोजमि विभागले अनुमान गरेको हकमा दफा ९४ को उपदफा (१) बमोजमि र संशोधित अनुमान पेश गर्नेको हकमा तथा पेश गरिएको अनुमान वा संशोधित अनुमानमा सन्तुष्ट नभई दफा ९५ को उपदफा (७) बमोजमि विभागले अनुमान गरेको दफा ९५ को उपदफा (५) को व्यवस्थाअनुसार गणना गरिएको कसिताको रकम समझनुपर्छ । ११९. कर नबुझाएमा ब्याज लाग्ने: (१) कर तर्जुमि तोकिएको मतिसिम्म कुनै व्यक्तिले कर दाखलि नगरेमा दाखलि गर्न बाँकी रहेको रकममा यसरी कर दाखलि गर्न बाँकी रहेको अवधिभरको लागि सो व्यक्तिलाई प्रत्येक महिना र महिनाको भागमा सामान्य ब्याजदरले ब्याज लाग्नेछ । (२)

उपदफा (१) बमोजमि तरिनुपर्ने ब्याज गणना गर्ने प्रयोजनको लागिदफा ९८ बमोजमि दिएको थप म्यादमा ब्याज छुट पाइने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (३) अग्रमि कर असुल गर्नुपर्ने व्यक्तिले दफा ९५क. को उपदफा (८) वा अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले दफा ९० को उपदफा (४) पालना नगरेको कारणले नजिले बुझाउनुपर्ने ब्याज नजिले अग्रमि कर दाखलिा गर्नुपर्ने वा अग्रमि कर कट्टी हुने व्यक्तबाट असुल उपर गरी लनि पाउने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (४) दफा ११०क. बमोजमि दिएको म्याद भन्तिर कर नतरिमा तरि बाँकी करमा वार्षिक पाँच प्रतिशतका दरले थप ब्याज लगाई त्यस्तो व्यक्तबाट असुल उपर गरिन्छ । आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । ११९क. शुल्क लाग्ने: (१) दफा ८१ को उपदफा (४) बमोजमि वदियुतीय बीजक जारी गर्न स्वीकृतलिएको वा स्वीकृतनलिएको करदाताले तथ्याङ्क मेट्न वा सच्याउन सकिने सफ्टवेयर प्रयोग गरेको पाइएमा पाँच लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । (२) दफा ८१ को उपदफा (४) बमोजमि वदियुतीय बीजकको सफ्टवेयर वा उपकरण निर्माण गर्ने, जडान गर्ने वा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले वभिागले जारी गरेको कार्यवधिको पालना नगरेमा पाँच लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । (३) दफा ८१क. को उल्लङ्घन गरेमा प्रत्येक पटकको अनुगमनमा पाँच हजार रुपैयाँ वा कुल रकमको दुई प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम शुल्क लाग्नेछ । (४) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको कुनै व्यवस्थाको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्नेछ ।

१२०. झुट्टा वा भ्रमपूर्ण वविरण दाखलिा गर्नेलाई शुल्क लाग्ने: कुनै व्यक्तिले कुनै कुराका सम्बन्धमा वभिागमा झुट्टा वा भ्रमपूर्ण वविरण दएिमा वा दाखलिा गर्नुपर्ने कुनै कुरा वा वस्तुको जानकारी नदई वा सो वविरणबाट हटाई वविरणमा उल्लिखित जानकारी भ्रमपूर्ण हुन गएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई देहाय बमोजमि शुल्क लाग्नेछ:- । (क) जानाजानी वा लापरवाहीपूर्वक गरेको नभई भूलवश झुट्टा वा भ्रमपूर्ण हुन गएकोमा त्यसबाट हुने घटी कर रकमको पचास प्रतिशत । (ख) जानाजानी वा लापरवाही गरेको कारणले झुट्टा वा भ्रमपूर्ण हुन गएकोमा त्यसबाट हुने घटी कर रकमको एक सय प्रतिशत । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "वभिागमा दाखलिा गरिएको वविरण" भन्नाले वभिागमा वा यस ऐन बमोजमि कर्तव्यको पालना गर्ने सलिसलामा वभिागबाट अख्तियार प्राप्त अधिकृत समक्ष लिखित रुपमा दाखलिा गरिएको वविरण र देहाय बमोजमि दाखलिा गरिएको वविरण समेतलाई जनाउनेछ:- । (क) नविदन, सूचना, वविरण, उजुरी, बयान, वा यस ऐन बमोजमि दाखलिा गरिएको, तयार पारिएको, दिएको वा पेश गरिएको अन्य कागजात, । (ख) यस ऐन बमोजमि बाहेक वभिाग वा वभिागका कुनै अधिकृत समक्ष पेश गरिएको कागजात, । (ग) वभिाग वा कुनै अधिकृतले कुनै व्यक्तिलाई सोधेको प्रश्नको उत्तर, वा । (घ) वविरण दईने कुराको मनासबि जानकारी भएको कुनै व्यक्तिले कुनै अर्को व्यक्तिलाई माफत वभिाग वा कुनै अधिकृतलाई दिएको जानकारी । १२१. मतयारलाई शुल्क लाग्ने: आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । यस ऐनमा मा उल्लिखित कुनै कसूर गर्ने व्यक्तिलाई जानाजान वा लापरवाही गरी मदद गर्ने वा सहायता दनि वा दुरतसाहन गर्ने वा सल्लाह दनि मतयारलाई त्यस्ता व्यक्तिले कम तरिको करको शतप्रतिशत रकम शुल्क लाग्नेछ । १२२. शुल्क तथा ब्याजको नर्धारण: (१) यस परिच्छेद बमोजमि कुनै व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने शुल्क तथा ब्याजको नर्धारण वभिागले गर्नेछ । (२) कुनै खास काम पूरा नगरेकोले वा कुनै वविरणका सम्बन्धमा यस परिच्छेद बमोजमि शुल्क तथा ब्याज बापतको दायित्वको गणना गर्दा यस परिच्छेदको प्रत्येक दफाका हकमा छुट्टाछुट्टै रुपमा गणना गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि लगाइने शुल्क तथा ब्याज यस ऐन बमोजमि अन्य कुनै कर बुझाउनुपर्ने भए त्यस्तो करमा थप गरिन्छ र त्यस्तो शुल्क तथा ब्याज बुझाउँदमा परिच्छेद-२३ मा उल्लिखित फौजदारी कारबाही सम्बन्धी दायित्वबाट कुनै व्यक्तभुक्त भएको मानिने छैन । (४) यस दफा बमोजमि शुल्क तथा ब्याजको नर्धारण गरिएकोमा वभिागले देहायका कुरा खुलाइएको सो नर्धारणको लिखित सूचना सो व्यक्तिलाई दनिन्छ । यसतो सूचना दफा १०२ बमोजमि जारी गरिने सूचनामा संलग्न गरी पठाउन सक्नेछ:- । (क) वभिागले शुल्क तथा ब्याज नर्धारण गर्नु परेको कारण, । (ख) बुझाउनुपर्ने शुल्क तथा ब्याज बापतको रकम, । (ग) सो रकम कसरी गणना गरिएको हो सोको तरिका, र । (घ) सो नर्धारण वरिद्ध उजुरी गर्ने समय, स्थान र तरिका । (५) यस दफा बमोजमि शुल्क तथा ब्याज नर्धारण गर्दा देहाय बमोजमि हुनेछ:- ।

(क) दफा १०१ को उपदफा (१), उपदफा (२), उपदफा (३) को खण्ड (ख), उपदफा (४) र (५) मा लेखिएका कुराहरु यस दफा बमोजमि शुल्क तथा ब्याज नर्धारण गर्दा पनिलागू हुनेछ, र । (ख) दफा १०१ को उपदफा (३) को खण्ड (ख), (ग), उपदफा (४), (५) र दफा १०२ मा लेखिएका कुराहरु यस दफाको उपदफा (४) का हकमा पनिलागू हुनेछ । परिच्छेद-२३ । कसूर तथा सजाय । १२३. कर दाखलिा नगर्नेलाई हुने सजाय: मनासबि माफकिको कारणबना कर दाखलिा गर्नुपर्ने नर्धारित समयसम्म कर दाखलिा नगर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँदेखि तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । १२४. झुट्टा वा भ्रमपूर्ण वविरण दनिलाई हुने सजाय: कुनै व्यक्तिले वभिागमा दिएको कुनै जानकारी वा वविरण जानाजानी वा लापरवाही साथ पेश गरेको कारणले झुट्टा वा भ्रमपूर्ण भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिले त्यस्तो वषियका सम्बन्धमा कुनै खास कुरा वा वषियको जानकारी वविरणमा उल्लेख नगरी वा हटाई सो वविरण भ्रमपूर्ण हुन गएकोमा त्यस्तो व्यक्तिलाई चालीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख साठी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "वभिागमा दिएको कुनै जानकारी वा वविरण" भन्नाले वभिागमा वा यस ऐन बमोजमि कर्तव्य पालना गर्ने सलिसलामा वभिागबाट अख्तियार प्राप्त अधिकृत समक्ष लिखित रूपमा दाखलिा गरिएको वविरण र देहाय बमोजमि दाखलिा

गरिएको वविरण सम्झनु पर्छ:- । (क) नविदन, सूचना, वविरण, उजूरी, वयान वा यस ऐन बमोजमि दाखलि गरिएको, तयार पारिएको, दडिएको वा पेश गरिएको अन्य कागजात, । (ख) वभिग वा वभिगका कुनै अधकृत समक्ष पेश गरिएको कागजात, । (ग) वभिग वा कुनै अधकृतले कुनै व्यक्तिलाई सोधेको प्रश्नको उत्तर, वा । (घ) वविरण दडिने कुराको मनासबि जानकारी भएको कुनै व्यक्तिले कुनै अर्को व्यक्तमिरफत वभिग वा कुनै अधकृतलाई दिएको जानकारी । १२५. कर प्रशासनमा बाधा वरीध गर्ने वा अनुचति प्रभाव पार्नेलाई हुने सजाय: (१) देहायका कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रूपयाँदेखि बीस हजार रूपयाँसम्म जरविना वा एक महनिदेखि तीन महनिसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ:- । (क) यस ऐन बमोजमि आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने सलिसलामा वभिगको अधकृतलाई बाधा वरीध गरेमा, । (ख) दफा ८३ बमोजमिको सूचना बमोजमि कार्य नगरेमा, वा । (ग) अन्य कुनै रूपमा यस ऐनको कार्यान्वयनमा बाधा वरीध गरेमा । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कार्य गर्ने उद्योग गरेमा सो उपदफामा लेखिएको सजायको आधा सजाय हुनेछ । १२६. अख्तियार प्राप्ति वा अख्तियार प्राप्ति नभएको व्यक्तिले कसूर गरेमा हुने सजाय: (१) दफा ८४ को उल्लङ्घन गर्ने कुनै पना अख्तियार प्राप्ति व्यक्तिलाई असी हजार रूपयाँसम्म जरविना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(२) यस ऐन बमोजमि अख्तियार नपाएको कुनै व्यक्तिले कर वा कर भनी अन्य कुनै रकम उठाएमा वा उठाउन प्रयत्न गरेमा असी हजार रूपयाँदेखि दुई लाख चालीस हजार रूपयाँसम्म जरविना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । १२७. मतियारलाई हुने सजाय: यस ऐन बमोजमि कुनै कसूर गर्न कुनै व्यक्तिलाई जानीजानी मदद गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न सल्लाह दनि वा दुर्तसाहन गर्ने आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । वा झुटा वित्तीय वा कर लेखा प्रमाणित गर्ने वा गलत परामर्श दनि व्यक्तिलाई कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । तर यस्तो मतियार सरकारी कर्मचारी भएमा कसूरदारलाई हुने सजाय बराबर सजाय हुनेछ । १२८. ऐनको पालन नगर्नेलाई हुने सजाय: यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरुका कुनै व्यवस्थाको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रूपयाँदेखि तीस हजार रूपयाँसम्म जरविना हुनेछ । १२९. वभिगले जरविनाको रकम दाखलि गर्न आदेश दनि सक्ने: (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२६ मा उल्लिखित कसूरमा बाहेक कुनै व्यक्तिले आफूले यस परिच्छेदमा उल्लेख भएको अन्य कुनै एक वा एकभन्दा बढी कसूर गरेको भनी अदालती कारबाहीको प्रक्रिया सुरु हुनु अगावै लिखित रूपमा स्वीकार गरेमा त्यस्तो एक वा एकभन्दा बढी कसूर गरे बापत लाग्ने जरविना रकममा नबढ्ने गरी जरविना रकम दाखलि गर्न वभिगले त्यस्तो व्यक्तिलाई आदेश दनि सक्नेछ । (२) वभिगले उपदफा (१) बमोजमिको आदेश दँदा सो आदेशमा त्यस्तो कसूर, बुझाउनुपर्ने जरविना रकम र जरविना रकम बुझाउनुपर्ने मति खुलाउनु पर्नेछ । (३) वभिगले यस दफा बमोजमि दिएको आदेश अन्तिम हुनेछ र सो उपर पुनरावेदन लाग्ने छैन । १३०. नेपाल सरकार वादी हुने: यस परिच्छेद अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुनेछ । १३१. मुद्दाको तहकिकात र दायरी: (१) यस परिच्छेद बमोजमि सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात तोकिएको अधकृतले गर्नेछ र त्यस्तो तहकिकातको काम पूरा भएको पैतीस दनिभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तहकिकात गर्दा तहकिकात गर्ने अधकृतले सरकारी वकिलको राय सल्लाह लनु पर्नेछ । परिच्छेद-२४ । विविधि । १३२. वशिषज्जको सेवा लनि सक्ने: नेपाल सरकार आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वा वभिगले कर परीक्षण सम्बन्धी कार्यको लागि सम्बन्धित वशिषज्जको सेवा लनि सक्नेछ र यस्ता वशिषज्जका सम्बन्धमा समेत दफा ८४ मा उल्लिखित सरकारी गोपनीयता सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुनेछ ।

१३३. वभिगीय कारबाही गरिने: कुनै कर निर्धारण लापरवाहीबाट गरेको ठहरी करदाताको दायित्व बढ्न वा घट्न गएमा त्यस्तो कर निर्धारण गर्ने वा दफा १०९ को उपदफा (३) बमोजमिको म्यादभित्र संशोधित कर निर्धारण नगर्ने सम्बन्धित अधकृतलाई नजिको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि सजाय गर्न महानरिदेशकले वभिगीय कारबाही चलाउन सक्नेछ । १३४. अधकृतको परिचयपत्र: प्रत्येक अधकृतले तोकिए बमोजमिको परिचयपत्र आफ्नो साथमा राख्नु पर्नेछ र कर्तव्य पालनाको सलिसलामा कसैले त्यस्तो परिचयपत्र हेर्न माग गरेमा देखाउनु पर्नेछ । १३५. अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने: यस ऐनको प्रयोजनको लागि वभिगलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई झिकाउने, वयान गराउने, प्रमाण बुझ्ने र लिखितहरु पेश गर्न लगाउने सम्बन्धमा प्रचलति कानून बमोजमि अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ । १३६. असल नयितले गरेको काम कारबाहीप्रति जिवाफदेही नहुने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अधकृतले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा असल नयित लई गरेको काम कारबाही प्रति नजि व्यक्तित रुपमा जिवाफदेही हुने छैन । १३६क. पुरस्कार र सुराकी खर्चको व्यवस्था: (१) कुनै व्यक्तिले आफ्नो करको दायित्व सम्पूर्ण वा केही अंश छलेको वा छल्न कोशिस गरेको प्रमाण सहितको सूचना दनि व्यक्तिलाई त्यस्तो सूचनाको आधारमा असुल उपर गरिएको करको रकममध्ये नजिले पेश गरेको प्रमाणबाट निर्धारण भए जतिको कर रकमको बीस प्रतिशत बराबरको रकम महानरिदेशकको निर्णयले पुरस्कार दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पुरस्कार पाउने व्यक्ती एकभन्दा बढी भएमा पुरस्कारको रकम समानुपातिक रूपमा दिनेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजस्व चुहावटको सूचना दनि व्यक्तिलाई सूचनाको सत्यताको आधारमा वभिगद्वारा तोकिएको कार्यवधि बमोजमि तत्काल दशहजार रूपयाँसम्म सुराकी खर्च दनि सक्नेछ । (४) उपदफा (१) र (३) बमोजमिको सूचना दनि व्यक्तिको नाम, थर र वतन गोप्य राखिनेछ । १३७. नेपाल सरकारले आदेश वा निर्देशन दनि सक्ने: कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल

सरकारले वभिगलाई आवश्यक आदेश वा नर्दिशन दनि सक्नेछ । १३८. नयिम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नयिमहरु बनाउन सक्नेछ । १३९. नर्दिशिका बनाई जारी गर्न सक्ने: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको अधीनमा रही वभिगले आवश्यक नर्दिशिका बनाई जारी गर्न सक्नेछ । १४०. अनुसूचीमा थपघट तथा हेरफेर: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूची-१ बाहेकका अनुसूचीमा आवश्यक थपघट तथा हेरफेर गर्न सक्नेछ । १४१. प्रहरीले सहयोग गर्नु पर्ने: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा वभिगले मागेको सहयोग गर्नु प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ ।

१४२. कर सम्बन्धी व्यवस्था यसै ऐन बमोजमि हुने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सालबसाली लागू हुने आर्थिक ऐनले यस ऐनमा संशोधन गरी कर लगाउने, नर्धारण गर्ने, बढाउने, घटाउने, छुट दनि वा मनाहा दनि सम्बन्धी व्यवस्था गरेकोमा बाहेक अन्य कुनै पनि ऐनले यस ऐन बमोजमिका करका व्यवस्थाहरुमा कुनै पनि संशोधन, परिवर्तन वा कर सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरु गर्न सक्ने छैन । १४३. खारेजी, संशोधन र बचाउ: (१) आयकर ऐन, २०३१ र घर जग्गा बहाल कर ऐन, २०२३ खारेज गरिएका छन् । (२) देहायका ऐनहरुमा देहाय बमोजमि संशोधन गरिएका छन्:- । (क) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । (ख) कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ मा संशोधन: कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ को दफा १८ को खण्ड (ख) को अन्त्यमा रहेका "कुनै किसिमको कर लाग्ने छैन" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "आयकर बाहेक कुनै किसिमको कर लाग्ने छैन" भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् । (ग) नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० मा संशोधन: नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० को दफा १३ को खण्ड (ग) झकिएकोछ । (घ) नवित्तकोष ऐन, २०४२ को दफा २९ मा संशोधन: नवित्तकोष ऐन, २०४२ को दफा २९ मा रहेका "यस्तै अन्य कुनै किसिमको कर लाग्ने छैन" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "आयकर बाहेक अन्य कुनै किसिमको कर लाग्ने छैन" भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् । (ङ) नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ को दफा ५१ मा संशोधन: नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ को दफा ५१ खारेज गरिएकोछ । (च) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । वज्जान तथा प्रवधि प्रज्ञा प्रतष्ठान ऐन, २०४८ को दफा ३० मा संशोधन: नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । वज्जान तथा प्रवधि प्रज्ञा प्रतष्ठान ऐन, २०४८ को दफा ३० खारेज गरिएकोछ । (छ) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ मा संशोधन: । (१) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ को खण्ड (ग), (घ), (ङ), (ज), (ठ), (त), (थ), (द) र (ध) झकिएका छन् । (२) खण्ड (च) मा रहेका "आयकरमा सञ्चालन मितिले दश वर्षसम्म क्रमशः तीस, पच्चीस र बीस प्रतिशत तथा" भन्ने शब्दहरु झकिएका छन् । (ज) वदेशी लगानी तथा प्रवधि हिस्तान्तरण ऐन, २०४९ मा संशोधन: वदेशी लगानी तथा प्रवधि हिस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा (१क) झकिएकोछ । (झ) बी. पी. कोइराला स्वास्थ्य वज्जान प्रतष्ठान ऐन, २०४९ मा संशोधन: बी. पी. कोइराला स्वास्थ्य वज्जान प्रतष्ठान ऐन, २०४९ को दफा २१ को दोस्रो हरफमा रहेको "आयकर" भन्ने शब्द झकिएकोछ । (ञ) त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ मा संशोधन: त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा ३३ को उपदफा (२) झकिएकोछ । (ट) वदियुत ऐन, २०४९ को दफा १२ मा संशोधन: । (१) वदियुत ऐन, २०४९ को दफा १२ को दफा शीर्षकमा रहेको "आयकर" भन्ने शब्द झकिएकोछ । (२) उपदफा (१), (२), (३), (४), (५) र (६) झकिएका छन् ।

(ठ) पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३ को दफा ३६ मा संशोधन: पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३ को दफा ३६ को उपदफा (२) झकिएकोछ । (ड) बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन, २०५३ को दफा १८ मा संशोधन: बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन, २०५३ को दफा १८ को उपदफा (१) मा रहेको "आयकर" भन्ने शब्द झकिएकोछ । (ढ) नगर विकास कोष ऐन, २०५३ मा संशोधन: नगर विकास कोष ऐन, २०५३ को दफा २४ खारेज गरिएकोछ । (ण) दूर सञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३४ को उपदफा (१) खारेज गरिएकोछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि खारेज वा संशोधन भएका ऐन वा ऐनका दफाहरु अन्तर्गत गरिएका सबै काम कारबाही यसै ऐन अन्तर्गत गरिएका मानिन्छन् । (४) यो ऐन लागू हुनुभन्दा अघिका आय वर्षको आयकर नर्धारण र असुल उपर गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाहरुका सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०३१ का व्यवस्थाहरु लागू हुनेछन् । अनुसूची-१ । (दफा ४ सँग सम्बन्धित) । करका दरहरु । १. प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धमा: आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । (१) कुनै आय वर्षमा बासनिंदा प्राकृतिक व्यक्तिको करयोग्य आयमा यस अनुसूचीको उपदफा (२), (४) र (४क) को अधीनमा रही देहाय बमोजमिको दरले कर लाग्नेछ:- । (क) पाँच लाख रुपैयाँसम्म रोजगारीको करयोग्य आय भएमा एक प्रतिशत, । आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा थप । तर एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताको हकमा, नवित्तभरण बापतको आय, नवित्तभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा यस खण्ड बमोजमिको कर लाग्ने छैन । (ख) पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर सात लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा खण्ड बमोजमि (क) पाँच लाख रुपैयाँसम्म पाँच हजार रुपैयाँ र पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा दश प्रतिशत, । (ग) सात लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर दश लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा खण्ड बमोजमि (ख) सात लाख रुपैयाँसम्म पच्चीस हजार रुपैयाँ र सात लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा बीस प्रतिशत, । (घ) दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर बीस लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा खण्ड बमोजमि (ग) दश लाख रुपैयाँसम्म पचासी हजार रुपैयाँ र दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा तीस प्रतिशत र । आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । (ङ) बीस लाख

रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा खण्ड (घ) बमोजमि लागेको करको दरमा थप बीस प्रतिशत र पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भए जतिकरयोग्य आयको खण्ड (घ) बमोजमि लागेको करको दरमा थप तीस प्रतिशत अतिरिक्त कर । आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा झकिएको । आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा झकिएको । (२) कुनै आय वर्षमा ऐनको दफा ५० बमोजमि छनौट गर्ने कुनै दम्पतीको करयोग्य आयमा यस अनुसूचीको उपदफा (४) र (४क) को अधीनमा रही देहाय बमोजमिको दरमा कर लाग्नेछ:- । (क) छ लाख रुपैयाँसम्म रोजगारीको करयोग्य आय भएमा एक प्रतिशत, । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित ।

तर एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताको हकमा, नवित्तभरण बापतको आय, नवित्तभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा यस खण्ड बमोजमिको कर लाग्ने छैन । (ख) छ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर आठ लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आय भएमा खण्ड (क) बमोजमि छ लाख रुपैयाँसम्म छ हजार रुपैयाँ र छ लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा दश प्रतिशत, । (ग) आठ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर एघार लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा खण्ड बमोजमि (ख)आठ लाख रुपैयाँसम्म छब्बीस हजार रुपैयाँ र आठ लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा बीस प्रतिशत, । (घ) एघार लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर बीस लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा खण्ड बमोजमि (ग)एघार लाख रुपैयाँसम्म छयासी हजार रुपैयाँ र एघार लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा तीस प्रतिशत, । आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । (ङ) बीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा खण्ड (घ) बमोजमि लागेको करको दरमा थप बीस प्रतिशत र पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भए जतिकरयोग्य आयको खण्ड (घ) बमोजमि लागेको करको दरमा थप तीस प्रतिशत अतिरिक्त कर । आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा झकिएको । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । (३) उपदफा (४) मा उल्लिखित व्यवस्था देहायको अवस्थामा लागू हुनेछ:- । (क) बासनिंदा प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै आय वर्षमा पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय भएको वा ऐनको दफा ५० बमोजमि छनौट गरेको बासनिंदा दम्पतीको सम्बन्धमा कुनै आय वर्षमा छ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय भएको, । (ख) गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको नसिर्गबाट प्राप्त खुद लाभ सो प्राकृतिक व्यक्तिलाई दम्पतीको आय र तदनुरूप करयोग्य आयको गणनामा समावेश भएको । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । (४) उपदफा (३) को अधीनमा रही देहायका व्यक्तिलाई देहाय बमोजमि कर लाग्नेछ:- । (क) देहायका रकममध्ये जुन बढी छ त्यस्तो रकममा त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्तिलाई दम्पतीको त्यस्तो रकम मात्र करयोग्य आय भए सरह मानी यस अनुसूचीको उपदफा (१) वा (२) बमोजमि दरले कर लाग्नेछ:- । (१) त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्तिलाई दम्पतीको जम्मा करयोग्य आयबाट त्यस्तो लाभको रकम घटाई बाँकी हुन आउने रकम, । (२) प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धमा पाँच लाख रुपैयाँ वा दम्पतीको सम्बन्धमा छ लाख रुपैयाँ । (ख) त्यस्तो करयोग्य आयको बाँकी रकममा दश प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । तर, । (१) नसिर्ग भएको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा घरजग्गा) को स्वामित्व पाँच वर्ष वा पाँच वर्ष भन्दा बढी भएको छ भने पाँच प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । (२) नसिर्ग भएको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा घरजग्गा) को स्वामित्व पाँच वर्ष भन्दा कम रहेको छ भने सात दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ ।

(३) नेपाल धतिपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको नकियमा तीन सय पैसठी दिनिभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हतिको नसिर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा पाँच प्रतिशत र तीन सय पैसठी दिनि वा सो भन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हतिको नसिर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा सात दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । (४क) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको कुनै बासनिंदा प्राकृतिक व्यक्तिको दफा ९१क. को उपदफा (६ख), (६ग), (६घ) बमोजमि आयमा आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । पाँच प्रतिशतले कर लाग्नेछ । (५) नेपाल सरकारले तोकेको दुरगम क्षेत्रमा कार्यरत प्राकृतिक व्यक्तिको दुरगम भत्ता बापत तोकिए बमोजमि बढीमा पचास हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफा बमोजमि करको गणना गरिनेछ । (६) नेपालका विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको विदेशिक भत्ताको पचहत्तर प्रतिशत रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा यस दफा बमोजमि करको गणना गरिनेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (७) ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) बमोजमि करको रकम देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा सात हजार पाँचसय रुपैयाँ, । (ख) नगरपालिका क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा चार हजार रुपैयाँ, । (ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा दुई हजार पाँचसय रुपैयाँ । (८) गैरवासनिंदा प्राकृतिक व्यक्तिको कुनै आय वर्षको करयोग्य आयमा पच्चीस प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । (९) आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा झकिएको । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । (१क) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै वासनिंदा प्राकृतिक व्यक्तिको नवित्तभरण आय रहेछ भने प्राकृतिक व्यक्तिको लागु उपदफा (१) को खण्ड (क) वा दम्पत्तिको लागु उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उल्लिखित रकमको पच्चीस प्रतिशत रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफा बमोजमि करको गणना गरिनेछ । तर यसरी घटाइने रकमको सीमा तोकिए बमोजमिभन्दा बढी हुने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै वासनिंदा प्राकृतिक व्यक्तिलाई अपाङ्गता भएको रहेछ भने त्यस्तो

प्राकृतिक व्यक्तिको लागि उपदफा (१) को खण्ड (क) वा दम्पत्तिको लागि उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उल्लिखित रकमको पचास प्रतिशत थप रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफा बमोजमि करको गणना गरिन्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (११) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै वासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिको पारिश्रमिक आय मात्र आर्जन गर्ने महिला रहेछ भने त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्तिले तर्जुमार्गले कर रकममा दश प्रतिशत छुट हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप ।

(१२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै वासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिले लगानी बीमा गरेको रहेछ भने त्यस्तो बीमा बापत भुक्तानी गरेको वार्षिक प्रिमियम वा आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । चालिस हजार रुपैयाँमा जुन घटी हुन्छ त्यस्तो रकम कर योग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफा बमोजमि करको गणना गरिन्छ । आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । (१३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै भाडाका सवारी साधन धनीबाट यातायात व्यवस्था कार्यालय मार्फत सवारी साधन दर्ता वा नवीकरणका बखत देहाय बमोजमिको वार्षिक आयकर असुल गरिन्छ:- । सवारीको कसिमि प्रतिसवारी साधनमा बुझाउनु पर्ने वार्षिक कर । (१) कार, जपि, भ्यान, माइक्रो बस । (क) १३०० सी.सी. सम्म रु. ५, ५०० । - । (ख) १३०१ देखि २००० सी.सी. सम्म रु. ६, ००० । - । (ग) २००१ सी.सी. देखि २९०० सी.सी. सम्म रु. ६, ५०० । - । (घ) २९०१ सी.सी. देखि ४००० सी.सी. सम्म रु. ८, ००० । - । (ङ) ४००१ सी.सी. देखि माथि सबै रु. ९, ००० । - । (२) मनीट्रक, मनीबस, पानी ट्याङ्कर रु. ८, ००० । - । (३) मनी ट्रपरि रु. ९, ००० । - । (४) ट्रक, बस रु. १०, ५०० । - । (५) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, क्रेन जस्ता मेशिनरी उपकरण रु. १५, ५०० । - । (६) तेल ट्याङ्कर, ग्यास बुलेट, ट्रपरि रु. १५, ५०० । - । (७) ट्र्याक्टर रु. २, ५०० । - । (८) पावर टलिर रु. २, ००० । - । (९) अटो रक्सि, थ्री ह्वीलर, टेम्पो रु. २, ५०० । - । (१०) वद्वितीय सवारी साधन । (क) ५० किलोवाट सम्म रु. ३, ००० । - । (ख) ५० किलोवाट देखि १२५ किलोवाट सम्म रु. ४, ००० । - । (ग) १२५ किलोवाट देखि २०० किलोवाट सम्म रु. ६, ००० । - । (घ) २०० किलोवाट भन्दा माथि सबै रु. ७, ५०० । - । (१४) आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा झकिएको । (१५) आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा झकिएको । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै वासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिले वासनिदा बीमा कम्पनीसँग स्वास्थ्य बीमा गरेको रहेछ भने त्यस्तो बीमा बापत भुक्तानी गरेको वार्षिक प्रिमियम वा बीस हजार रुपैयाँमा जुन घटी हुन्छ त्यस्तो रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफा बमोजमि करको गणना गरिन्छ । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । (१६क) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै वासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिले वासनिदा बीमा कम्पनीसँग आफ्नो स्वामित्वमा रहेको नजि भवनको बीमा गरेको रहेछ भने त्यस्तो बीमा बापत भुक्तानी गरेको वार्षिक प्रिमियम वा पाँच हजार रुपैयाँमा जुन घटी हुन्छ त्यस्तो रकम कर योग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफा बमोजमि करको गणना गरिन्छ । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधित । (१७) ऐनको दफा ४ को उपदफा (४क) बमोजमि कारोबार रकमको कर गणना गर्दा तीस लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) बमोजमिको कर र सो भन्दा बढीको कारोबार रकममा देहाय बमोजमिको दरले कर लाग्नेछ:- ।

(क) ग्याँस, चुरोट लगायतका तीन प्रतिशतसम्म कमशिन वा मूल्य थप गरी वस्तुको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई तीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म कारोबार रकमको शून्य दशमलव दुई पाँच प्रतिशत र पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म कारोबार रकमको शून्य दशमलव तीन प्रतिशत, । (ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यवसाय बाहेकको व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई तीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म कारोबार रकमको एक प्रतिशत र पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म कारोबार रकमको शून्य दशमलव आठ प्रतिशत, । (ग) सेवा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार रकमको दुई प्रतिशत । २. निकायको सम्बन्धमा: (१) यस दफाको आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । उपदफा (२), (३), (४) र (७) को अधीनमा रही कुनै आय वर्षमा कुनै निकायको करयोग्य आयमा पच्चीस प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । (२) कुनै आय वर्षमा कुनै बैङ्क, वित्तीय संस्था, सामान्य बीमा व्यवसाय आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा थप । वित्तीय कारोबार गर्ने निकाय वा दूर सञ्चार र इन्टरनेट सेवा, मुद्रा हस्तान्तरण (मन ट्रान्सफर), पूँजी बजार व्यवसाय, धितोपत्र व्यवसाय, मर्चेन्ट बैङ्किङ्ग व्यवसाय, क्रेडिट फ्युचर मार्केट, धितोपत्र र क्रेडिट डीलर व्यवसाय, चुरोट, बाँडो, सगिर, खानेसुरती, खैनी, गुट्खा, पानमसला, मदरि, बयिरको कारोबार गर्ने वा नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० बमोजमि पेट्रोलियम कार्य गर्ने निकायको करयोग्य आयमा तीस प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । स्पष्टीकरण: पेट्रोलियम कार्यको हकमा "करयोग्य आय" भन्नाले पेट्रोलियम सम्झौतामा उल्लिखित कार्यवधितथा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि निर्धारण भएको करयोग्य आय सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । (३) सहकारी ऐन, २०७४ बमोजमि दर्ता भएको सहकारी संस्थाले कर छुट हुने कारोबार बाहेकको कारोबार गरेमा देहाय बमोजमिका दरले कर लाग्नेछ:- । (क) नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा पाँच प्रतिशत, । (ख) उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा सात प्रतिशत, । (ग) महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा दश प्रतिशत, । तर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा देहायको दरले कर लाग्नेछ:- । (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा दश प्रतिशत, । (२) उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा पन्ध्र प्रतिशत, । (३) महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा बीस प्रतिशत । (३क) आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा झकिएको । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (३ख) सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत

दस्ता भई सञ्चालति वदियालय, महावदियालयको कर योग्य आयमा बीस प्रतिशतको दरले कर लाग्नेछ । (४) आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति ।

(५) कुनै आय वर्षमा कुनै मृत बासनिदा व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने वा रेखदेख गर्ने वा अशक्त बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिको द्रष्टको करयोग्य आयमा त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने वा रेखदेख गर्ने वा त्यस्तो द्रष्टलाई बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिसरह मानी यस अनुसूचीको दफा १ को उपदफा (१) र उपदफा (४) बमोजमि कर लाग्नेछ । (६) कुनै आय वर्षमा कुनै गैरबासनिदा व्यक्तिको नेपालस्थिति वदिशी स्थायी संस्थापनले वदिश पठाएको आयमा पाँच प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । (७) कुनै आय वर्षमा ऐनको दफा ७० मा उल्लिखित आयको सम्बन्धमा कुनै गैरबासनिदा व्यक्तिको करयोग्य आयमा पाँच प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । तर नेपालबाट अर्को वदिशी मुलुकमा पुग्ने गरी प्रस्थान नहुने जल यातायात, हवाई यातायात वा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने गैर बासनिदा व्यक्तिको हकमा दुई प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । अनुसूची-२ । (दफा १९ सँग सम्बन्धति) । हास कट्टीको नर्धारण । १. हासयोग्य सम्पत्तिको वर्गीकरण र समूहीकरण: (१) हासयोग्य सम्पत्तिको वर्गीकरण देहाय बमोजमिको हुनेछ:- । वर्ग सम्पत्तिको वविरण । "क" भवन, स्ट्रक्चर र स्थायी प्रकृतिका यस्तै प्रकारका अन्य बनौटहरू । "ख" कम्प्यूटर, तथ्याङ्क केलाउने उपकरण, फर्नचिर, फकिस्चर र कार्यालय उपकरणहरू । "ग" अटोमोबाइल्स, बस तथा मनीबसहरू । "घ" नर्माण तथा उत्खनन् सम्बन्धी उपकरणहरू र दफा १७ को उपदफा (३), दफा १८ को उपदफा (३) र यस अनुसूचीको उपदफा (३) समेत अन्य कतै समावेश नभएका हासयोग्य सम्पत्तिहरू । "ङ" वर्ग "घ" मा उल्लेख भएका हासयोग्य सम्पत्तिहरू बाहेकका अदृश्य सम्पत्तिहरू । (२) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा नजिको स्वामित्वमा रही व्यवसाय वा लगानीबाट आय आर्जनको लागि प्रयोग गरेको कुनै हासयोग्य सम्पत्तिलाई पहिलो पटक स्वामित्वमा आएको वा प्रयोग भएको समयमा नमिनानुसारको समूह राख्नु पर्नेछ र सो समूहहरूलाई सो वर्षमा उक्त व्यक्तिको हासयोग्य सम्पत्तिहरूको समूह माननिछ:- । (क) सो व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको वा प्रयोगमा रहेको उस्तै सम्पत्तिहरूको सम्बन्धमा वर्ग "क", "ख", "ग" वा "घ" का हासयोग्य सम्पत्तिसोही वर्गका अन्य सम्पत्तिहरूको उही समूहमा । (ख) वर्ग "ङ" का हासयोग्य सम्पत्तिको सम्बन्धमा उही वर्गको सम्पत्तिहरू भए तापनि बेग्लाबेग्लै समूहमा राख्नु पर्छ । (३) व्यवसायबाट आय आर्जन गर्ने सलिसलामा प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन, खनजि नकाल्ने कार्य तथा सोको विकासको लागि परेको लागत सो आयसँग सम्बन्धति व्यवसायको लागि सम्पत्ति खरदि गर्दा परेको लागत सरह माननिछ । २. हास खर्च: (१) कुनै पन व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा सो व्यक्तिको हासयोग्य सम्पत्तिका समूहहरू बापत यस दफाको उपदफा (२) र (६) बमोजमि गणना गरएका प्रत्येक समूहमा रहेका सम्पत्तिको सो वर्षमा भएको हास बराबरको खर्च कट्टी गर्न पाउनेछ । (२) कुनै व्यक्तिले आफ्नो आय वर्षमा समूहमा रहेका सम्पत्तिको हास कट्टीको गणना देहाय बमोजमिको सूत्रको प्रयोग गरी नकाल्नु पर्नेछ:- । $k \times x$ ।

"क" भन्नाले सो आय वर्षको अन्त्यमा सम्पत्तिको समूहमा रहेको हास आधार रकमलाई जनाउनेछ । "ख" भन्नाले सो समूहको हकमा लागू हुने यस अनुसूचीको दफा ३ मा उल्लिखित हास कट्टी दरलाई जनाउनेछ । (३) कुनै आय वर्षको अन्त्यमा वर्ग "क", "ख", "ग" वा "घ" मा रहेका हासयोग्य सम्पत्तिको हास आधार रकम देहाय बमोजमिको खण्ड (क) र खण्ड (ख) को योगबाट खण्ड (ग) को रकम घटाई कायम गर्नु पर्नेछ । तर यसरी घटाइए पछिको रकम शून्यभन्दा कम हुने छैन:- । (क) अघिल्लो वर्षको अन्त्यको सो समूहको हास कट्टीआधार रकमबाट उपदफा (२) र (६) बमोजमि गणना गरिएको सो समूहको हास खर्च कट्टी गरी बाँकी हुने रकम । (ख) सो वर्षमा सो समूहको हास कट्टी आधार रकममा सो समूहमा थपएका सम्पत्तिका लागि गरिएको सो समूहमा थप गरेको सो आय वर्षभित्र यस अनुसूचीको आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । उपदफा (५) बमोजमिको खर्च वा समूहमा जोडिएको खर्च । (ग) सो समूहको कुनै सम्पत्तिको सो वर्षमा भएको नसिर्गबाट प्राप्त कुनै रकम । (४) कुनै आय वर्षको अन्त्यमा वर्ग "घ" अन्तर्गतका प्रत्येक हासयोग्य सम्पत्तिको हास कट्टीको आधार रकम देहाय बमोजमिको रकमको कुल योग हुनेछ:- । (क) अघिल्लो आय वर्षको अन्त्यमा समूहमा रहेका हासयोग्य सम्पत्तिहरूको हास कट्टीको आधार रकम, र । (ख) त्यस आर्थिक वर्षमा सो हास कट्टी आधार रकममा सो समूहभित्रको सम्पत्तिको लागि उपदफा (५) बमोजमि थपिएको रकम । (५) कुनै व्यक्तिको हासयोग्य सम्पत्तिको कुनै समूहमा समावेश भएको कुनै हासयोग्य सम्पत्तिको लागि गरिएको लागतलाई सम्बन्धति समूहको हास आधार रकममा देहाय बमोजमि जोड्नु पर्नेछ:- । (क) सो सम्पत्तियस अनुसूचीको दफा १ बमोजमि समूहमा समावेश गरिने समय वा सो सम्पत्ति प्राप्त गर्न खर्च गरेको समयमध्ये जुन पछि आउँछ सो समयमा नमिन सूत्र अनुसार गणना गरी पहिलो मान मानी जोड्नु पर्नेछ:- । $k/3 \times x$ । यस खण्डको प्रयोजनको लागि "क" लाई देहायको अवधको लागि देहायको मान हुनेछ:- । (अ) आय वर्षको सुदुखे पुस मसान्तसम्मको अवधको अन्त्यको समय तीन हुनेछ, । (आ) माघदेखि चैत्र मसान्त बीचको अवध दुई हुनेछ, र । (इ) बैशाखदेखि आय वर्षको अन्त्य सम्मको अवध एक हुनेछ । "ख" भन्नाले सो लागत रकम जनाउनेछ । (ख) लागतको बाँकी भाग पहिलो भाग थप गरिएको आय वर्ष पछिको आय वर्षमा जोडिन्छ तर सो अवधको बीचमा यस अनुसूचीको दफा ४ को उपदफा (२) बमोजमि उक्त समूह वधितन भएको हुनुहुँदैन । (६) वर्ग "क", "ख", "ग" वा "घ" का समूहको हासयोग्य सम्पत्तिहरूको हास कट्टी आधार रकमबाट यस दफाको उपदफा (२) बमोजमि गणना गरिने हास खर्च कटाउँदा दुई हजार रुपैयाँभन्दा कम भएमा अतिरिक्त हास खर्च बापत सो बाँकी रकम

सबै गणना गर्नु पर्नेछ । ३. हासको दर: (१) उपदफा (२) को अधीनमा रही यस अनुसूचीको दफा २ को उपदफा (२) मा उल्लेखित प्रत्येक समूहको हकमा लागू हुने हासको दर देहाय बमोजमि हुनेछ:- । वर्ग दर । "क" ५ प्रतिशत । "ख" २५ प्रतिशत । "ग" २० प्रतिशत । "घ" १५ प्रतिशत । "ङ" सम्पत्ति खरिद गर्दाको बखतमा उक्त सम्पत्तिको लागतलाई सम्पत्तिको प्रयोगवधिलि भाग गरी नकिटतम आधा वर्षमा मलिन गरी हुन आउने दर प्रतिशतमा । आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित ।

(२) यस ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) मा उल्लेख गरिएका आयोजनाहरूले र ऐनको दफा ११ को आर्थिक ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । उपदफा (२ख), (३च) र (३थ) मा उल्लेख गरिएका नकियाले यस अनुसूचीको उपदफा (१) मा उल्लेख गरेका वर्ग "क", "ख", "ग" र "घ" मा उल्लेखित हासयोग्य सम्पत्तिको लागि लागू हुने हासकट्टीको दरमा एक तहिले थप पाउनेछन् । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (३) कुनै व्यक्तिले आफ्नो व्यवसायिक प्रयोजनको निमित्त आवश्यकपर्ने ऊर्जाशक्ति उत्पादन गर्न पूँजीगत गरेको सम्पत्तिको पूँजीगत रकमको पचास प्रतिशत सोही वर्ष हास खर्च बापत कट्टी दाबी गर्न सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (४) कुनै व्यक्तिले फसिकल प्रिन्टर र क्यास मेशिन राखी बलि बीजक जारी गर्ने गरेमा त्यस्तो प्रिन्टर तथा क्यास मेशिनमा भएको खर्चको एकमुष्ट रकम हासखर्च बापत सोही वर्ष दाबी गर्न सक्नेछ । ४. हासयोग्य सम्पत्तिको नसिर्ग: (१) कुनै व्यक्तिको सो आय वर्षमा व्यवसाय वा लगानीमा प्रयोग भएका हासयोग्य सम्पत्ति वा सम्पत्तिहरूको नसिर्गबाट भएको आयको गणना गर्दा खण्ड (ख) भन्दा खण्ड (क) बढी भए यस्तो बढी भएजतिरकम सो आयमा समावेश गर्नु पर्नेछ । (क) कुनै व्यक्तिको समूहको "क", "ख", "ग" वा "घ" वर्गमापर्ने कुनै आय वर्षमा नजिको सो वर्ष हासयोग्य सम्पत्तिको नसिर्गबाट प्राप्त भएका आयहरू । (ख) नसिर्गबाट प्राप्त आयलाई समावेश नगरी यस अनुसूचीको दफा २ को उपदफा (३) बमोजमि समूहको सो वर्षको अन्त्यमा रहेका हास कट्टी आधार रकम । (२) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्ष समाप्त हुनुभन्दा अगाडि सो व्यक्तिको हासयोग्य सम्पत्तिको समूहमा रहेका सबै सम्पत्तिहरू नसिर्ग गरेमा सो समूह वधितन भएको मानिन्छ र देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) हासयोग्य सम्पत्तिको समूहमा भएका सम्पत्तिको नमिन सूत्र बमोजमि हास गणना गर्दा हुने हास कट्टी रकम समूहको हास कट्टी आधार रकमभन्दा बढी भएमा सो व्यक्तिले सो वर्षको लागि सो बढी भएजतिरकम प्राप्त गरे सरह मानिन्छ । क - ख वा । (ख) हासयोग्य सम्पत्तिको समूहमा भएका सम्पत्तिको नमिन सूत्र बमोजमि हास गणना गर्दा हुन आउने रकम समूहको हास कट्टी आधार रकमभन्दा बढी भएमा सो व्यक्तिलाई सो वर्ष सो बढी भएजति खर्च रकम मनिहा हुनेछ । ख - क । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि:- । (१) "क" भन्नाले कुनै व्यक्तिले सो सम्पत्तिको नसिर्गबाट सो वर्ष प्राप्त गरेको वा प्राप्त गर्ने आम्दानीहरू (इनकमगिस) सम्झनु पर्छ । (२) "ख" भन्नाले खण्ड (अ), (आ) र (इ) को जम्मा रकम सम्झनु पर्छ:- । (अ) सो वर्षमा समूहको घट्टो प्रणालीको बाँकी मूल्य, । (आ) समूहको हास आधार रकममा जोडिएका सो वर्षका खर्चहरू (आउटगोइङ्गस), र । (इ) समूहको हास आधार रकममा यस अनुसूचीको दफा २ को उपदफा (५) बमोजमि आगामी वर्षमा जोडिने खर्चहरू (आउटगोइङ्गस) । (३) यस अनुसूचीको प्रयोजनको लागि कुनै आय वर्षमा हासयोग्य सम्पत्तिको समूहको घट्टो प्रणालीको बाँकी रहेको मूल्य भन्नाले नमिनानुसारको रकमलाई जनाउँछ:- ।